

Aula 08

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

16 de Outubro de 2025

Índice

1) Conceito e Organização da Administração Pública	3
2) Regime Jurídico da Administração x Regime Jurídico-Administrativo	7
3) Princípios Explícitos da Administração Pública	8
4) Princípios Implícitos da Administração Pública	14
5) Agentes Públicos	16
6) Responsabilidade Civil do Estado	45
7) Outras Disposições Constitucionais	47
8) Militares dos Estados (Art. 42)	50
9) Questões Comentadas - Administração Pública - FCC	54
10) Lista de Questões - Administração Pública - FCC	109



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conceito de Administração Pública

O termo “Administração Pública” pode assumir diferentes sentidos. É possível falar-se em “Administração Pública em sentido amplo” e “Administração Pública em sentido estrito”. A **Administração Pública em sentido amplo** engloba, além dos órgãos e das entidades que exercem função administrativa, os chamados **órgãos políticos** (que exercem função política). A **Administração Pública em sentido estrito**, por sua vez, engloba tão somente os órgãos e as entidades que exercem função administrativa.

Também pode-se falar em Administração Pública em sentido objetivo (material ou funcional) e em Administração Pública em sentido subjetivo (formal ou orgânico).

A **Administração Pública em sentido subjetivo** (formal ou orgânico) diz respeito aos **sujeitos** que são considerados pelo ordenamento jurídico como integrantes da Administração. Esse critério adotado no Brasil reconhece como integrantes da Administração Pública os **órgãos públicos** (que integram a chamada Administração direta) e as **entidades da Administração indireta** (autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas).

A **Administração Pública em sentido objetivo** (material ou funcional) diz respeito ao conjunto de **atividades** relacionadas à função administrativa do Estado. São consideradas atividades típicas da Administração Pública: o fomento (estímulo à iniciativa privada), a polícia administrativa (atividade de restrições aos direitos individuais), o serviço público (atividades destinadas a satisfazer as necessidades da coletividade) e a intervenção (regulação e fiscalização estatal sobre as atividades econômicas).



Em relação às **políticas públicas**, é importante ressaltar que a Emenda Constitucional nº 109/21 incluiu o § 16 no art. 37 da CF/88, que possui a seguinte redação:

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.

Nota-se que o legislador constituinte reformador evidenciou preocupação com a **avaliação das políticas públicas**, a fim de mostrar a efetividade e o resultado das ações governamentais em prol da sociedade.

Organização da Administração Pública

O Estado exerce suas tarefas administrativas de duas formas diferentes: i) centralizadamente; ou ii) descentralizadamente. É disso, inclusive, que resultam as expressões “**Administração Direta**” e “**Administração Indireta**”.

Quando o Estado atua **centralizadamente**, não delega competência a nenhuma outra entidade. Por exemplo, uma das competências administrativas da União é assegurar a defesa nacional (art. 21, III). A União não atribuiu essa competência a nenhuma outra pessoa. Exerce essa competência por meio do Ministério da Defesa. Nesse caso, um **órgão público** é responsável pela tarefa administrativa. Vale destacar que os órgãos públicos são entes despersonalizados: não possuem personalidade jurídica própria.

Os órgãos públicos compõem a denominada **Administração Direta**. A Administração Direta pode ser conceituada como o **conjunto de órgãos que integram os entes políticos** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e que têm a competência para exercer as tarefas administrativas do Estado, de forma centralizada.

Por outro lado, quando o Estado atua **descentralizadamente**, atribui a outra pessoa a competência para realizar determinada tarefa administrativa. Surgem, então, **entidades com personalidade jurídica própria**, responsáveis por executar atividades administrativas específicas. Essas entidades compõem o que denominamos **Administração Indireta**. Segundo a CF/88, a Administração indireta é composta pelas **autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista**. Vejamos algumas características dessas entidades:

INDO MAIS FUNDO!



- 1) **Autarquias**: são pessoas jurídicas de **direito público** que exercem atividade típica da administração pública. São **criadas por lei**. Ex: INSS, IBAMA, BACEN, ANATEL, ANVISA.
- 2) **Fundações Públicas**: existem fundações públicas com personalidade jurídica de **direito público** (equiparadas às autarquias) e fundações públicas com personalidade jurídica de **direito privado**. As fundações públicas de direito público são também chamadas de fundações autárquicas e, por serem equiparadas às autarquias, devem ser criadas por lei. Já as fundações públicas de direito privado têm sua criação **autorizada por lei**. Ex: FUNAI e FUNASA.
- 3) **Empresas Públicas**: são pessoas jurídicas de **direito privado** que, em regra, exploram atividades econômicas. Dizemos “em regra” porque existem empresas públicas que prestam serviços públicos. Nas empresas públicas, o capital social é 100% público. A criação de empresas públicas é **autorizada** por lei. Ex: Caixa Econômica Federal (CEF) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
- 4) **Sociedades de economia mista**: são pessoas jurídicas de **direito privado** que, em regra, exploram atividades econômicas. Também existem sociedades de



economia mista que prestam serviços públicos. Diferem, em essência, das empresas públicas pelos seguintes motivos: i) são constituídas sob a forma de sociedade anônima (as empresas públicas podem assumir qualquer forma jurídica); ii) a maioria das ações é do Estado, mas não há obrigatoriedade de que todo o capital social seja público. A criação de sociedades de economia mista é **autorizada** por lei. Ex: Banco do Brasil e PETROBRÁS.

É importante que você não confunda centralização/descentralização com **concentração/desconcentração**.

A descentralização dá-se na transferência da titularidade de determinadas atividades a pessoas jurídicas criadas para executarem as mesmas. A **desconcentração**, ao contrário, é uma técnica administrativa de distribuição de competências dentro de uma **única pessoa jurídica**. Por exemplo, dentro da Receita Federal do Brasil (RFB), são criadas várias Delegacias e Superintendências Regionais.

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

As **autarquias** só podem ser criadas por lei específica. Isso porque essas entidades são pessoas jurídicas de direito público, que realizam atividades típicas do Estado.

Já as **sociedades de economia mista e empresas públicas** precisam de **autorização em lei para serem criadas**. Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado que poderão tanto prestar serviços públicos quanto explorar atividades econômicas.

Por fim, as **fundações públicas** tanto **poderão ser criadas quanto ter sua criação autorizada por lei**. No primeiro caso, terão personalidade jurídica de direito público, sendo uma espécie de autarquia (fundações autárquicas). No segundo, terão personalidade jurídica de direito privado. Em ambos os casos, contudo, caberá à lei complementar definir as áreas de sua atuação.

Depende de autorização legislativa, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades da Administração Indireta, bem como a participação de qualquer uma delas em empresa privada. Não há necessidade de aprovação do Poder Executivo, uma vez que a autorização se dá por lei, conforme o texto constitucional.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC – 2022) Órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma de lei complementar.

Comentários:

Diferentemente do que a questão afirma, o art. 37, § 16 da CF/88 apenas faz menção a "lei" (lei ordinária, portanto), e não "lei complementar". Questão errada.



Regime Jurídico da Administração x Regime Jurídico-Administrativo

Essas são duas expressões muito parecidas, por isso acabam sendo erroneamente consideradas sinônimas. No entanto, elas têm significados diferentes.

O **Regime Jurídico da Administração** é o conjunto de normas (princípios e regras) às quais se submete a Administração Pública, o que engloba o **regime de direito público** e o **regime de direito privado**. Perceba que a Administração Pública, em suas relações, pode atuar com supremacia perante os particulares (relação vertical) ou em pé de igualdade com eles (relação horizontal). Na primeira situação, irá vigorar o regime de direito público; na segunda, o regime de direito privado.

O **Regime jurídico-administrativo**, por sua vez, é o **regime de direito público** ao qual se submete a Administração Pública. É esse regime que rege as relações em que a Administração atua com supremacia perante os administrados. Trata-se de uma relação vertical, na qual a Administração é dotada de prerrogativas especiais.

Há 2 (dois) princípios que fundamentam o regime jurídico-administrativo: i) a **supremacia do interesse público**; e ii) a **indisponibilidade do interesse público**.

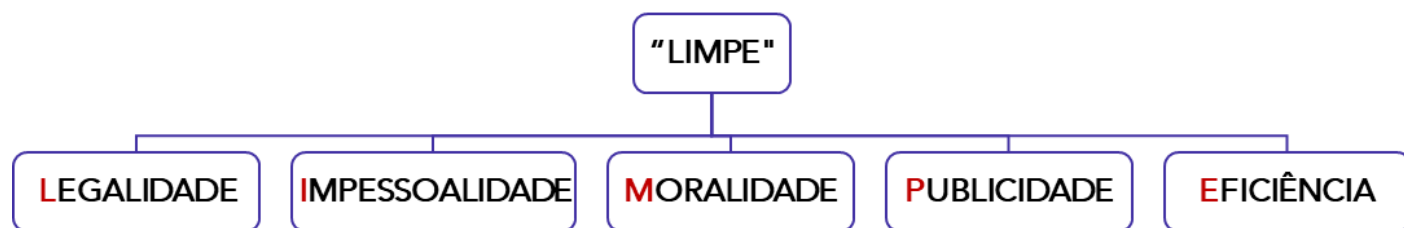
O princípio da **supremacia do interesse público** determina que, em caso de conflito entre o interesse público e o de particulares, aquele deve prevalecer. Em razão da supremacia do interesse público, a Administração goza de **prerrogativas especiais**, das quais decorre a verticalidade nas relações entre ela e os particulares. Pode, por exemplo, determinar a desapropriação de um imóvel.

Já o princípio da **indisponibilidade do interesse público** estabelece que a Administração somente pode atuar quando autorizada por lei, nos limites estipulados pela norma legal. Veda ao administrador a prática de atos que implicam renúncia a direitos do Poder Público ou que onerem injustificadamente a sociedade.



Princípios Explícitos da Administração Pública

A Administração Pública, em todos os seus níveis, deverá observar certos **princípios constitucionais** em sua atuação. Esses princípios estão expressos no art. 37, CF/88:



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

São 5 (cinco) os princípios constitucionais da Administração Pública: **legalidade**, **impessoalidade**, **moralidade**, **publicidade** e **eficiência**. Esses princípios vinculam toda a Administração Pública (seja a administração direta ou a indireta) dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e de todas as esferas da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

a) Princípio da legalidade:

A legalidade é princípio essencial dentro de um Estado democrático de direito, representando a **submissão do Estado à lei**. É por meio da observância das leis que se concretiza a vontade do povo e, assim, é atendido o **interesse público**. Ressalte-se que, ao falarmos em "lei", não estamos nos referindo apenas à lei formal, elaborada pelo Poder Legislativo. Pelo princípio da legalidade, devem ser observadas as normas em geral, inclusive os atos infralegais (decretos, portarias e instruções normativas).

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública **somente pode fazer** o que está **expressamente previsto** em normas jurídicas. Assim, a Administração só pode agir segundo a lei ("*secundum legem*"), jamais contra a lei ("*contra legem*") ou além da lei ("*praeter legem*"), com base apenas nos costumes.

É claro, às vezes, as normas deixam certa liberdade de escolha para o administrador público; dizemos que, nesse caso, há **discricionariedade** da Administração. Por exemplo, a concessão de licença a um servidor, para tratar de interesse particular, é discricionariedade da Administração (que poderá decidir por conceder ou não a licença).

Para os particulares, o princípio da legalidade tem uma conotação diferente: a eles, **é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe**. Enquanto a Administração Pública deve agir da maneira que a lei determina, os particulares têm maior liberdade de atuação e só não podem fazer o que a lei lhes proíbe.

b) Princípio da impessoalidade:

O princípio da impessoalidade é também conhecido como princípio da **finalidade** ou, ainda, princípio da **isonomia**. Para compreender o exato alcance desse princípio, é necessário analisá-lo em suas 4 (quatro) diferentes acepções.



Na primeira acepção, de **finalidade**, o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que toda atuação da Administração deve buscar a satisfação do interesse público. Quando um ato é praticado com objetivo diverso, é nulo, por **desvio de finalidade**. O administrador é mero executor do ato, que serve para manifestar a vontade do Estado. Pode-se dizer, portanto, que o princípio da impessoalidade decorre do princípio da supremacia do interesse público.

Segundo a doutrina, em **sentido amplo**, o princípio da impessoalidade busca o **atendimento do interesse público**, enquanto em **sentido estrito**, visa atender a **finalidade específica** prevista em lei **para o ato administrativo**. Ressalta-se que, sempre que o ato administrativo satisfizer sua finalidade específica, a finalidade em sentido amplo também terá sido atendida. Nesse sentido, destaca-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

"(...) o princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art. 37, "caput"), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal".¹

Na segunda acepção, o princípio da impessoalidade traz a ideia de **vedação à promoção pessoal**. O agente público **não pode utilizar** as realizações da Administração Pública para promoção pessoal. Fundamenta-se essa lógica no art. 37, § 1º, da CF/88, que dispõe o seguinte:

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Uma terceira acepção do princípio da impessoalidade é aquela que o relaciona à **isonomia**. É o que se verifica, por exemplo, na **exigência de concurso público** para o acesso aos cargos públicos. A oportunidade de se ter acesso a esses cargos é igual para todos. Outro exemplo dessa acepção do princípio da impessoalidade diz respeito ao **pagamento das dívidas do Estado**, que deverá observar, em regra, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios (art. 100, CF/88).

Finalmente, a quarta acepção do princípio da impessoalidade é a que considera que os **atos praticados pelo agente público não são imputáveis a ele**, mas ao **órgão ou entidade** em nome do qual ele age. A ação dos agentes é, portanto, impessoal. Essa regra é extraída do art. 37, § 6º, da CF/88:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destaca-se, ainda, que uma importante aplicação do princípio da impessoalidade diz respeito à consideração dos atos praticados por **agente de fato** (putativo) como válidos. Agente de fato é aquele indivíduo que **ingressa na Administração Pública irregularmente**. Devido à **teoria da aparência** (o agente parece ser servidor público "de direito"), seus atos são mantidos quando atingem terceiros de boa-fé, pois a Administração é impessoal.

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 21ª Edição, 1995.



c) Princípio da moralidade:

A moralidade administrativa é um princípio que impõe aos agentes públicos a **atuação ética e honesta** na gestão da coisa pública. Não basta que o administrador público atue segundo a Lei; além disso, ele deve agir segundo os princípios da **probidade** e da **boa-fé**. Assim, é perfeitamente possível que um ato administrativo esteja em conformidade com a lei, mas contrarie o princípio da moralidade, podendo, então, ser anulado.

Além de erigir o princípio da moralidade a **vetor fundamental** de atuação da Administração Pública, a Constituição Federal de 1988 buscou concretizá-lo em diversos dispositivos.

Como **instrumento de controle da moralidade administrativa**, o art. 5º, LXXIII, previu a **ação popular**, que pode ser proposta por qualquer cidadão:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

O art. 37, § 4º, CF/88, por sua vez, prevê a responsabilização por atos de **improbidade administrativa**. Os atos de improbidade administrativa poderão ensejar a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao Erário**. Tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível, que também poderá ser proposta.

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

É bastante comum que tenhamos assertivas como a seguinte:

*"Atos de improbidade administrativa importarão a **perda** da função pública e dos direitos políticos".*

Essa assertiva está **ERRADA**, pois a improbidade administrativa gera **suspensão** dos direitos políticos.

d) Princípio da publicidade:

O princípio da publicidade deve ser analisado em **duas acepções** diferentes:

- Exigência de publicação em órgão oficial como **requisito de eficácia** dos atos administrativos gerais que devam produzir efeitos externos ou onerem o patrimônio público;
- Exigência de **transparência** da Administração em sua atuação, de forma a possibilitar o controle pelos administrados.

Na primeira acepção, deve ficar claro que a Administração tem a obrigação de **tornar públicos os seus atos**. Com efeito, a publicidade dos atos administrativos é **requisito de eficácia** dos atos



administrativos gerais e de efeitos externos ou, ainda, daqueles que onerem o patrimônio público. Exemplo de ato geral e de efeito externo é a publicação de uma Portaria, que somente produzirá seus efeitos (será eficaz) após a publicação no Diário Oficial da União.

Na segunda acepção, a Administração Pública tem a **obrigação de dar conhecimento aos administrados** (cidadãos) da conduta interna de seus agentes. Segundo o art. 5º, XXXIII, "*todos os cidadãos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral*". O princípio da publicidade evidencia-se, assim, na forma de uma obrigação de transparência.

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A partir da leitura do dispositivo supratranscrito, é possível concluir que os órgãos públicos não precisam fornecer aos cidadãos **toda e qualquer** informação de que disponham. As informações cujo **sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** não precisam ser fornecidas.

Cabe destacar, ainda, que somente com a publicidade dos atos administrativos é que se torna viável o **exercício do controle da Administração**, seja este controle realizado pelos próprios cidadãos (controle social) ou pelos chamados órgãos de controle (CGU e TCU).

JURISPRUDÊNCIA



O ato de qualquer dos poderes públicos **restritivo de publicidade** deve ser motivado objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação (ADPF 872, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 28/08/2023)

Com base no princípio da publicidade, o STF entendeu ser **válida a divulgação da remuneração bruta, cargos e funções titularizados por servidores públicos**, bem como dos órgãos de sua formal lotação. Isso porque, sendo essas informações de interesse coletivo ou geral, estão expostas à divulgação oficial. Não cabe, de acordo com a Corte, "falar de intimidade ou de vida privada nesse caso, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo 'nessa qualidade' (§6º do art. 37)".²

e) **Princípio da eficiência:**

² Pleno, SS 3902 AgR-segundo / SP - SÃO PAULO, Rel. Min. Ayres Britto, j. 09.06.2011, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011.



O **princípio da eficiência** passou a estar expresso na Constituição a partir da EC nº 19/98, que o introduziu com o objetivo de promover uma quebra de paradigma na Administração Pública, substituindo a antiga administração burocrática pelo novo modelo: a **administração gerencial**. A administração gerencial tem ênfase na obtenção de resultados e na participação do cidadão, que é visto como cliente dos serviços públicos.

O art. 37, CF/88 impõe verdadeiro **dever de eficiência** à Administração Pública. Não basta que os agentes públicos atuem em conformidade com os ditames da legalidade. É necessário que desempenhem suas atribuições da melhor forma possível, a fim de obter os melhores resultados. Deve-se buscar a **melhoria da qualidade dos serviços públicos** e a **racionalidade dos gastos públicos**. A Administração Pública deve observar o **princípio da economicidade**, que determina que seja avaliado o custo/benefício dos gastos públicos.

O princípio da eficiência manifesta-se em diversos dispositivos constitucionais:

- O art. 41, § 4º, estabelece que a **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída com essa finalidade é condição para aquisição de **estabilidade** por servidor público.
- O art. 41, § 1º, III, estabelece a possibilidade de **perda do cargo** por servidor público mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- O art. 37, § 8º, estabelece a possibilidade de que a Administração Pública celebre **contratos de desempenho** com órgãos e entidades da administração direta e indireta, fixando **metas de desempenho** para o órgão ou entidade.
- O art. 37, § 3º, prevê que lei disciplinará as formas de **participação do usuário** na administração pública direta e indireta. Esse dispositivo busca promover a gestão participativa.
- O art. 39, § 2º, dispõe que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão **escolas de governo** para a **formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos**, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.

Esse dispositivo se destina a garantir a capacitação profissional dos servidores públicos, com o intuito de melhorar a qualidade do serviço prestado pela Administração Pública. Observa-se que a celebração de convênios ou contratos visando à manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos é **facultativa**.

- O art. 39, § 7º, estabelece que *"lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de **recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes** em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de **qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade**".* Essa é a previsão de adicional ou prêmio de produtividade, como forma de estimular a excelência no serviço público e dar concretude ao princípio da eficiência.
- O art. 70, *caput*, prevê que o **controle da Administração Pública** deverá, dentre outros parâmetros, observar a **economicidade**.





Princípios Implícitos da Administração Pública

Além dos princípios explícitos no texto constitucional (art. 37), há também os **princípios implícitos** da Administração Pública. Não nos aprofundaremos no estudo de cada um deles, pois aí estaríamos entrando na seara do Direito Administrativo. Para fins do estudo do Direito Constitucional, basta que tenhamos uma breve noção sobre os principais dentre esses princípios.

a) **Controle judicial dos atos administrativos (ou sindicabilidade)**: no Brasil, adota-se o **sistema inglês de jurisdição única**, no qual o Poder Judiciário pode efetuar o controle dos atos administrativos. Decorre do princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual *"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"* (art. 5º, XXXV). É diferente do sistema francês, do contencioso administrativo, no qual os atos administrativos não são apreciados pelo Poder Judiciário.

b) **Princípio da autotutela**: segundo esse princípio, a Administração Pública **tem competência para controlar seus próprios atos**, anulando-os (quando ilegais) ou revogando-os (por motivo de convênio e oportunidade). A Súmula nº 473, do STF, dispõe que *"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"*. No mesmo sentido, é importante conhecer também o art. 53 da Lei Federal nº 9.784/99: *"A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos"*.

c) **Presunção da segurança jurídica**: a segurança jurídica é um princípio implícito que encontra previsão no art. 2º da Lei nº 9.784/99. Esse princípio impõe que as normas sejam interpretadas de forma a garantir o atendimento do fim público a que se dirigem, **vedada a aplicação retroativa de nova interpretação**.

d) **Princípio da motivação**: um dos requisitos dos atos administrativos é o motivo, que é a situação de fato ou de direito que autoriza a edição do ato. A motivação consiste na **declaração dos motivos** que fundamentaram o ato.

e) **Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade**: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão intimamente relacionados. A doutrina majoritária considera, inclusive, que o princípio da proporcionalidade **está contido no princípio da razoabilidade**.

O princípio da proporcionalidade consiste na **adequação entre os meios e os fins** almejados; caso o ato administrativo não respeite essa relação, será desproporcional e, portanto, passível de invalidação pelo Poder Judiciário.

O princípio da proporcionalidade possui três aspectos: i) adequação; ii) necessidade; e iii) proporcionalidade em sentido estrito. Assim, esses três aspectos devem ser observados para a **aferição da razoabilidade** de um determinado ato.

A **adequação** consiste em observar se o meio escolhido é o mais adequado para se alcançar o fim perseguido. A **necessidade**, por sua vez, consiste em analisar se o meio utilizado é o melhor ou menos oneroso para alcançar o objetivo do ato. Por último, a **proporcionalidade**, conforme já comentamos, é a aferição da relação entre os meios e os fins almejados.

f) **Princípio da continuidade do serviço público**: Os serviços públicos não podem sofrer solução de continuidade, isto é, **não podem ser paralisados**. É em razão desse princípio que podem ser



impostas restrições ao direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII). Recorde-se de que o direito de greve dos servidores públicos é norma constitucional de eficácia limitada.



AGENTES PÚBLICOS

Acesso aos cargos, empregos e funções públicas

Segundo o art. 37, inciso I, CF/88, "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei".

Os **brasileiros**, para que possam ter **acesso aos cargos, empregos e funções públicas**, devem cumprir os **requisitos definidos em lei**. Assim, somente a lei é que pode definir os requisitos para acesso a cargos públicos. O STF já se manifestou várias vezes seguindo esse entendimento:

a) **Súmula Vinculante nº 44 (STF):** "*Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.*" Em outras palavras, um edital de concurso público só pode trazer a exigência de exame psicotécnico se a lei que criou o cargo assim o tiver estabelecido.

b) **Súmula nº 683 (STF):** "*O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.*" O art. 7º, XXX, da CF/88 proíbe diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

c) "*A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei.*"¹

d) "*Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.*"²

Os **estrangeiros** também **podem ter acesso** a cargos, empregos e funções públicas. No entanto, para eles a regra é um pouco diferente: só podem ocupar cargos, empregos e funções públicas quando a lei assim o autorizar. Destaca-se que essa lei **não poderá estabelecer distinções arbitrárias e abusivas**, privilegiando determinados estrangeiros em detrimento de outros, em função do país de origem. Ressalta-se, ainda, que essa previsão constitucional se aplica igualmente aos estrangeiros residentes ou não no país.

Concurso Público

O art. 37, inciso II, CF/88, dispõe que "a investidura em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público** de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

¹ RE 559.823-AgR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 27.11.2007.

² RE 898450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 17.8.2016.



Desse dispositivo, podemos extrair várias regras importantes:

- a) O acesso aos cargos e empregos públicos depende de **prévia aprovação em concurso público**.
- b) O concurso público deve ser de **provas** ou de **provas e títulos**. Assim, não se admite a realização de concurso público com base unicamente em avaliação de títulos. A prova de títulos somente terá **caráter classificatório** (e não eliminatório!).
- c) A exigência de concurso público vale para o provimento de cargos e empregos na **administração pública direta e indireta**, inclusive para empregos em sociedades de economia mista e empresas públicas.
- d) A exigência de concurso público só vale para o **provimento de cargos efetivos**. A nomeação para cargos em comissão **independe de concurso público**.

O prazo de validade do concurso é **definido pelo edital**. Segundo o art. 37, III, CF/88, esse prazo será de **até 2 (dois) anos**, prorrogável uma vez por igual período. Dentro do prazo de validade do concurso é que **poderão ser nomeados ou contratados** os aprovados.

Há vasta jurisprudência do STF e do STJ acerca do tema “concursos públicos”. A seguir, reproduziremos os mais importantes entendimentos sobre o assunto:

- a) Segundo o STF, a aprovação em concurso **dentro do número de vagas** previsto no edital garante **direito subjetivo** do candidato à nomeação³. Assim, se o edital prevê 30 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal, os 30 primeiros colocados terão direito subjetivo a serem nomeados.

No RE nº 598.099 / MS, o STF deixou consignado que é possível que, em situação excepcionalíssima, a Administração deixe de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. No entanto, essa situação deverá ser caracterizada pela superveniência, imprevisibilidade e gravidade.

- b) O STF considera que, **comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga**, configura preterição de candidato aprovado em concurso público o preenchimento da vaga, ainda que de forma **temporária**⁴.

- c) Segundo o STF, a **eliminação do candidato** de concurso público que esteja **respondendo a inquérito ou ação penal**, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, **fere o princípio da presunção de inocência**⁵.

- d) O Supremo Tribunal Federal entende que, caso uma questão de concurso cobre **assunto não incluso no edital**, **é possível o controle jurisdicional**, por ser o edital a lei do concurso.

³ RE 598.099. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 10.08.2011.

⁴ AI 820065/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2012, p. 05.09.2012.

⁵ AI 741.101-AgR, Rel. Min. Eros Grau. Julgamento em 28-4-2009



e) Segundo o STF, a **cláusula de barreira** em concursos públicos (ou “cláusula de afunilamento”) **é constitucional, não violando o princípio da isonomia**⁶. Essa cláusula é uma disposição editalícia que limita o número de participantes em fase posterior do certame. Seria o caso, por exemplo, de edital que prevê que serão convocados para a 2ª fase de um concurso apenas aqueles candidatos aprovados dentro do dobro do número de vagas.

f) As **cláusulas eliminatórias** em concursos públicos também são **admitidas pelo STF**. Exemplo de cláusula eliminatória é a que estabelece uma pontuação mínima a ser atingida pelos candidatos na prova objetiva.

...

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Há muita confusão quanto ao significado do termo “prazo improrrogável”. Ora, sabemos que o **prazo de validade** do concurso público é de até 2 anos, **prorrogável** uma vez por igual período. Devemos considerar que findo esse período é que o prazo se torna improrrogável.

A CF/88 não impede que, no prazo de validade de um concurso, a Administração realize novo concurso para o mesmo cargo. No entanto, o art. 37, IV, estabelece a **prioridade de nomeação** para os **aprovados no concurso anterior** sobre os novos aprovados.

O art. 37, VIII, CF/88, assegura um percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Note que é a **lei que definirá** os **critérios de admissão das pessoas portadoras de deficiência**, jamais o administrador público. Também é importante ressaltar que, de acordo com as atribuições do cargo, a lei poderá prever que não haverá reserva de vagas a essas pessoas. Nesse sentido, a Lei 8.112/90 prevê, em seu art. 5º, § 2º, que:

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo **cuja atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras**; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

Continuando nossa análise do art. 37 da Constituição, determina o texto constitucional que:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

⁶ RE 635.739/AL. Rel. Min. Gilmar Mendes. 24.03.2011



Esse dispositivo prevê a **contratação de pessoal sem concurso público**, por **tempo determinado**. Esse pessoal não ocupa cargo público, **não está sujeito ao regime estatutário** a que se submetem os servidores públicos titulares de cargo efetivo e em comissão.

Trata-se de agentes públicos estatutários, com **estatuto de regência próprio**, que define seu regime jurídico. Esses agentes exercem **função pública remunerada temporária**, sujeitando-se ao regime geral de previdência social (RGPS). Suas lides com o Poder Público contratante são de competência da Justiça comum, federal ou estadual (ou do Distrito Federal), conforme o caso.

Para a utilização do instituto da contratação temporária é necessário o **cumprimento de três requisitos**:

- a) Excepcional interesse público;
- b) Temporariedade da contratação;
- c) Hipóteses expressamente previstas em lei.

A lei mencionada como requisito deverá ser **editada pela entidade contratadora**, podendo ser federal, estadual, distrital ou municipal, conforme a respectiva competência constitucional. Contudo, **não é possível**, segundo o STF, a contratação temporária por lei que fixe "**hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la**", bem como para "**o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso ou motivação de excepcional relevância**" que o justifique (STF, Pleno, ADI 3116/AP, decisão 14.02.2011).

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC – 2022) Nos termos da CF, o acesso a cargos públicos por estrangeiros é preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos.

Comentários:

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o art. 37, I, da Constituição do Brasil consubstancia, relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim, não autoaplicável. Questão correta.

(PGE-PE – 2019) Os aprovados em concurso público ainda em prazo improrrogável de convocação terão prioridade de convocação sobre os aprovados em concurso público posterior para o mesmo cargo ou para emprego na mesma carreira.

Comentários:

Segundo o inciso IV do art. 37 da Carta Magna, **durante o prazo improrrogável** previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será **convocado com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira. Questão correta.



Cargos em comissão e funções de confiança

No art. 37, inciso V, a Carta da República trata das funções de confiança e dos cargos em comissão:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

As funções de confiança são exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, regra introduzida pela EC nº 19/98. Os cargos em comissão, por sua vez, são de **livre nomeação e exoneração**. Todavia, existe previsão em lei de um percentual mínimo dos cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores de carreira.

Tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**. Nesse sentido, o STF já declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que criou cargos em comissão com atribuições de natureza técnica. Em recente julgamento que ilustra o assunto⁷, o STF decidiu ser **inválida** norma de um Estado-membro da federação que criava cargos comissionados de capelão nos órgãos de segurança pública daquele ente federativo. Afinal, a nomeação em cargos comissionados é admitida apenas para funções de direção, chefia ou assessoramento, que exigem **relação de confiança que justifique a livre nomeação e exoneração do servidor**. No caso citado, os cargos em comissão criados se destinam a funções que **não pressupõem relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado**.

É importante destacar o **entendimento do STF sobre o nepotismo**, prática de nomear parentes para cargos em comissão e funções de confiança. A Corte considera ofensiva a prática do nepotismo, **vedando inclusive o "nepotismo cruzado"**, que ocorre quando dois agentes públicos nomeiam parentes um do outro, para mascarar a contratação.

Que tal lermos a **Súmula Vinculante nº 13** em sua íntegra?

FIQUE ATENTO!



"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou,

⁷ ADI 6.669, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento finalizado em 08.10.2021.

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

A vedação ao nepotismo **não alcança a nomeação para cargos políticos**. Assim, o governador de um Estado pode nomear seu irmão para o cargo de secretário estadual, por exemplo.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-AM – 2019) Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Comentários:

O art. 37, V, da Carta Magna, dispõe que “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. Questão correta.

Direitos Sociais dos servidores públicos

Nesse tópico, estudaremos sobre os **direitos sociais** dos servidores públicos.

Inicialmente, comentamos sobre o **direito à associação sindical**, o qual é assegurado pelo art. 37, VI, CF/88:

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

O servidor público tem, portanto, o poder de se associar a um sindicato. Entretanto, destaca-se que a Súmula 679 do STF **proíbe a convenção coletiva para fixação de vencimentos dos servidores públicos**. Destaca-se, ainda, que **aos militares são vedadas a sindicalização e a greve** (art. 142, IV, CF), sem exceção.

Os servidores públicos civis também têm o **direito de greve**, conforme art.37, VII:

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites estabelecidos em lei específica.

Observe que, ao contrário do direito à associação sindical, que é uma norma constitucional de eficácia plena, o direito de greve do servidor público é uma **norma constitucional de eficácia limitada**. Em tese, **é necessária uma lei** para que os servidores públicos possam usufruir do direito de greve.



Como tal lei ainda não foi editada, o STF, no julgamento de três mandados de injunção, adotando a posição concretista geral, determinou a **aplicação ao setor público, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado** (Lei nº 7.783/1989) até a edição da lei regulamentadora. Destaca-se, porém, que a Corte decidiu pela **inaplicabilidade do direito de greve** a determinados servidores públicos, como, por exemplo, **às forças policiais**, devido à índole de sua atividade.

Mais recentemente, também examinando a problemática do direito de greve, o STF decidiu que a **Administração Pública deve descontar da remuneração** dos servidores públicos grevistas **os dias de paralisação**. O desconto da remuneração somente não será cabível quando ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.⁸

A Carta Magna assegura, ainda, aos servidores públicos, os **seguintes direitos sociais** (art. 39, § 3º):

a) **Salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Acerca da garantia da percepção de, no mínimo, um salário mínimo pelos servidores públicos, veja a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 964.659 (Tema 900 da Repercussão Geral): **É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho**. Ou seja, os servidores públicos NÃO podem perceber remuneração inferior ao salário mínimo, mesmo se trabalharem em jornada reduzida.

b) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

c) **Décimo terceiro salário** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

d) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

e) **Salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

f) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

g) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

h) **Remuneração do serviço extraordinário** superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

i) Gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

⁸ RE nº 693.456, Rel. Min. Dias Toffoli. Julg: 27.10.2016.



- j) **Licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário;
- l) **Licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;
- m) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
- n) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- o) Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Embora a CF/88 relacione apenas esses direitos sociais, é plenamente possível que **leis específicas** de cada ente federativo criem gratificações, adicionais e outras vantagens. Nesse sentido, citamos o caso do **auxílio-alimentação**, que foi instituído no âmbito da União pela Lei nº 8.460/92 e tem o caráter de verdadeiro direito social.

HORA DE PRATICAR!



(PGM Manaus – 2018) A norma constitucional que garante ao servidor público o direito à greve é classificada como norma de eficácia plena.

Comentários:

O direito de greve dos servidores públicos é norma constitucional de eficácia **limitada**. Questão errada.

Remuneração dos servidores públicos

O artigo 37, inciso X, CF/88 estabelece o seguinte sobre a **remuneração dos servidores públicos**:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Antes de iniciarmos a análise do dispositivo, cumpre fazermos algumas elucidações. A remuneração dos agentes públicos pode se dar por meio de **subsídios**, **vencimentos** ou **salários**.

A primeira delas, o **subsídio**, é uma forma de remuneração fixada em **parcela única**, sem acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. É remuneração **obrigatória** para os **agentes políticos** e para **servidores públicos de determinadas carreiras** (Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias dos estados e do DF, Polícia Federal,



Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares). Além disso, pode ser **facultativamente** adotado, a critério do legislador ordinário, para servidores públicos organizados em carreira (art. 39, § 8º, CF).

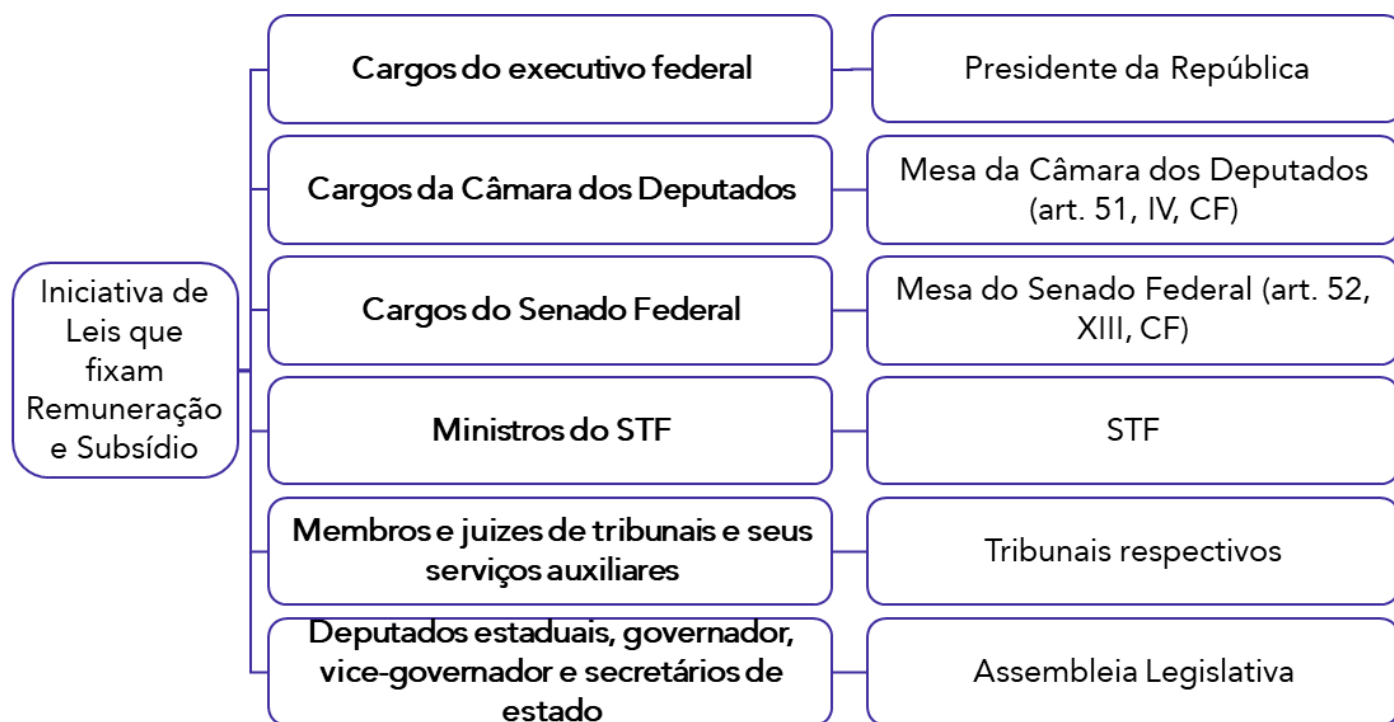
Vejamos o que diz o art. 39, § 4º, CF/88 sobre o subsídio dos agentes políticos:

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Já os **vencimentos** compreendem a **remuneração em sentido estrito**, percebida pelos servidores públicos. O artigo 41 da Lei 8.112/90 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

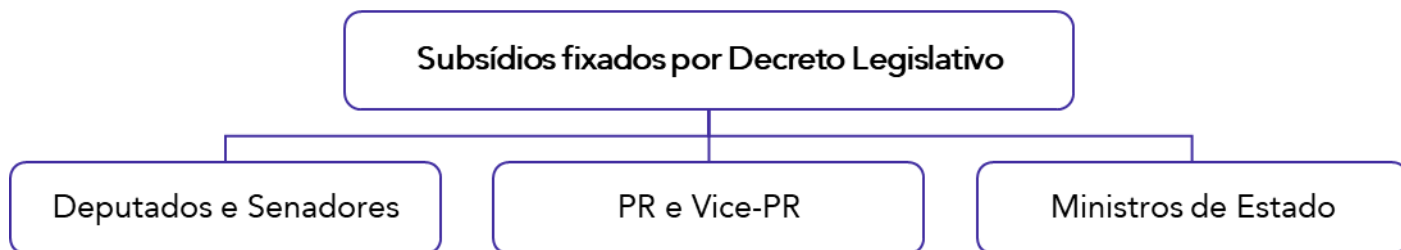
Finalmente, o **salário** é a forma remuneratória paga aos **empregados públicos**, contratados sob regime celetista. É o caso do Presidente de uma empresa pública, por exemplo.

A **iniciativa das leis que fixam a remuneração e o subsídio** dos agentes públicos depende do cargo a que se refiram. As principais estão previstas no esquema a seguir:



Alguns subsídios são fixados por decreto legislativo, dispensada a sanção do Presidente da República (art. 49, CF):





A Emenda Constitucional nº 103, de 2019, incluiu uma importante vedação no texto constitucional, que certamente será objeto de provas futuras:

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Busca-se evitar que as gratificações recebidas por exercício de função de confiança ou de cargo em comissão sejam incorporadas à remuneração dos servidores. Uma vez perdida a função de confiança ou o cargo em comissão, o servidor deixará automaticamente de receber a gratificação correspondente. Note que esse dispositivo se aplica a todos os entes da federação, e não apenas à União.

O art. 37, XI, CF/88 estabelece o denominado **teto constitucional de remuneração** dos servidores públicos. Vamos lê-lo na íntegra?

- XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Desse dispositivo, cuja redação é longa e complexa, é possível extrair o seguinte:

- a) A remuneração de todos os servidores e empregados públicos está sujeita a um **teto remuneratório geral do funcionalismo público**, que é o **subsídio dos Ministros do STF**.
- b) O texto constitucional prevê a existência de **subtetos remuneratórios** nos Municípios, Estados e Distrito Federal.



c) Nos **Municípios**, a remuneração de todos os servidores e empregados públicos têm como limite o **subsídio do Prefeito**. Esse é o subteto remuneratório nos Municípios. Portanto, mesmo os servidores do Poder Legislativo de um Município têm como limite remuneratório o subsídio do Prefeito. O STF, inclusive, já definiu que norma estadual que estabeleça o subsídio de desembargador como teto de servidores municipais é **inconstitucional**.⁹ Não há motivo para se cogitar da utilização do art. 37, § 12, da CF/88 para fixação de teto único diverso, pois essa previsão é direcionada apenas para servidores estaduais, esfera federativa na qual existem as alternativas de fixação de teto por poder ou de forma única.

d) Nos **Estados e no Distrito Federal**, o subteto é **variável por Poder**. No Poder Executivo, o limite é o subsídio do Governador. No Poder Legislativo, o limite é o subsídio dos deputados estaduais e distritais. No Poder Judiciário, o limite é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça (esse limite também se aplica aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos).

A **literalidade da CF/88** prevê que o **subsídio dos desembargadores** do Tribunal de Justiça está **limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF**. Entretanto, o STF decidiu que esse limite **não se aplica aos membros da magistratura estadual**, mas **apenas aos servidores do Poder Judiciário**.¹⁰ Para a Corte, viola a isonomia estabelecer limites remuneratórios diferentes entre magistrados federais e estaduais.

A EC nº 47/2005 estabeleceu, ainda, a **possibilidade de que os Estados e o Distrito Federal**, mediante emenda à Constituição Estadual, **fixem um subteto único**, ao invés de termos subtetos específicos por Poder (art. 37, § 12). Quando isso ocorrer, o subteto único deverá ser o **subsídio dos desembargadores** do Tribunal de Justiça. Destaque-se que esse limite não será aplicável aos parlamentares (deputados estaduais, deputados distritais e vereadores).

Excetuam-se dos limites remuneratórios constitucionais as **parcelas indenizatórias fixadas em lei**. Por exemplo, diárias recebidas por um servidor público poderão fazer com que o valor por ele recebido extrapole o teto constitucional.

Novamente, para facilitar a memorização do dispositivo, sintetizaremos as principais regras referentes ao teto constitucional na tabela a seguir:

TETO	CARGOS
Subsídio dos Ministros do STF	Todos, em qualquer esfera da Federação
Subsídio do Prefeito	Todos os cargos municipais
Subsídio do Governador	Todos os cargos do Executivo estadual
Subsídio dos deputados estaduais e distritais	Todos os cargos do Legislativo estadual
Subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça	Teto obrigatório para os servidores do Judiciário estadual (exceto juízes, por determinação do STF*)

⁹ ADI 6811, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 20.8.2021.

¹⁰ ADIN 3.854/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 28.02.2007.



Subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça (até 90,25% do subsídio dos Ministros do STF)

Teto facultativo para os Estados e Distrito Federal (não se aplica a deputados estaduais e a distritais, nem a vereadores)

No que se refere ao **salário dos empregados públicos** das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, os **tetos só se aplicam** às que **receberem recursos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios **para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral** (CF, art. 37, §9º).

Ainda sobre o sistema remuneratório dos servidores públicos, vejamos o que dispõe o art. 37, XII:

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

Esse dispositivo consagra que os **vencimentos pagos aos servidores do Poder Executivo** são um **limite** aos valores pagos pelos outros Poderes a seus servidores. É claro que isso vale para cargos cujas atribuições sejam semelhantes.

O art. 37, XIII, CF/88, busca **impedir** que o legislador ordinário estabeleça **reajustes automáticos** de remuneração ou aumentos em cascata:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Sobre o assunto, o STF já declarou a **inconstitucionalidade** de lei estadual que estabelecia vinculação entre o **reajuste dos subsídios do Governador ao reajuste concedido aos servidores públicos estaduais**.¹¹ Na mesma linha, é inconstitucional norma de Constituição Estadual que estabelece que os vencimentos de servidores do Poder Judiciário não poderão exceder um percentual da remuneração dos juízes.¹²

É importante salientar também que é **inconstitucional** norma estadual que vincule **subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos**, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios de um resulte, automaticamente, aumento no de outro¹³. Com isso, evita-se o chamado "efeito repique" ou "efeito cascata".

Destacamos, ainda, o que dispõe a Súmula Vinculante nº 42, do STF: "*É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.*"

O art. 37, XIV, da CF/88 determina que os **acréscimos pecuniários** percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados** para fins de **concessão de acréscimos ulteriores**.

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

¹¹ ADI. 3.491/RS, Rel. Min Carlos Ayres Britto. Julgamento em 27.09.2006.

¹² ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.

¹³ ADI 6468/SE, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 2.8.2021.



Qualquer **gratificação ou adicional** tem como **base de cálculo o vencimento básico** do servidor público. Veda-se, dessa forma, a incidência de adicionais "*em cascata*".

O art. 37, garante a **irredutibilidade dos vencimentos** dos cargos públicos:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Segundo o STF, essa garantia **não impede** a **criação ou majoração de tributos** incidentes sobre os subsídios, os vencimentos, a aposentadoria e a pensão. Além disso, a forma de cálculo dos vencimentos pode ser modificada, apenas o valor destes é que não.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Em regra, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, porém é permitida essa incorporação quando a vantagem for vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.

Comentários:

A CF/88 veda expressamente qualquer tipo de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Em relação aos cargos em comissão, não há qualquer previsão constitucional a respeito, o que torna a assertiva incorreta. Questão errada.

(PGM-Fortaleza – 2017) Os reajustes de vencimentos de servidores municipais podem ser vinculados a índices federais de correção monetária.

Comentários:

A Súmula Vinculante nº 42 determina que "é **inconstitucional** a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária". Questão errada.

Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas

A Constituição Federal prevê, como regra geral, a **vedação à acumulação remunerada** de cargos, empregos e funções públicas. Essa proibição de acumular **também se estende** àqueles que ocupam empregos e funções em **autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

A **proibição de acumular é ampla**, alcançando **todas as esferas de governo** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), **todos os Poderes** (Legislativo, Executivo e Judiciário) e **toda a**



Administração Pública (direta ou indireta). Assim, uma pessoa que ocupe cargo público federal (qualquer que seja o Poder) não poderá, em regra, acumulá-lo com um cargo público em outra esfera de governo (federal, estadual ou municipal).

A Constituição Federal de 1988 estabelece **exceções** à regra geral de proibição de acumulação de cargos. Vejamos o que dispõe o art. 37, XVI:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Assim, é possível a acumulação de cargos públicos em certos casos, mas mesmo assim **é necessário que exista compatibilidade de horários**. São admissíveis a acumulação de:

- a) **2 (dois) cargos de professor**. É possível, por exemplo, que uma pessoa atue como professor em duas universidades públicas.
- b) **1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico**. É possível que um servidor ocupante de "cargo técnico ou científico" seja, simultaneamente, professor em uma universidade pública. Atenção! Não se admite a acumulação remunerada de dois "cargos técnicos ou científicos".
- c) **2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**. É possível, por exemplo, que um indivíduo tenha 2 cargos públicos de médico, em órgãos diferentes.

Uma questão que gera muitas dúvidas é a respeito dos **conceitos de "cargo técnico" e de "cargo científico"**. Em regra, **se a lei exige qualificação de nível superior, o cargo será "técnico ou científico"**. Entretanto, se o cargo de nível superior exercer atividade meramente administrativa, deixará de ser considerado "técnico ou científico".

Essa lógica também se aplica aos **cargos de nível médio**. Se o cargo de nível médio exigir conhecimentos técnicos específicos (técnico em contabilidade e técnico em informática, por exemplo), ele será enquadrado como "técnico ou científico". Por outro lado, se o cargo de nível médio envolver atividades meramente burocráticas, ficará excluído do conceito de "técnico ou científico".

Ressalte-se que o STJ já decidiu que o cargo de oficial de polícia civil não tem natureza técnica ou científica.



A vedação à acumulação remunerada de cargos diz respeito apenas a **atribuições públicas**. Ela **não alcança atividades privadas**. O servidor público poderá, então, exercer atividades privadas, desde que não sejam incompatíveis com o regime jurídico próprio do cargo.

A Constituição estabelece, ainda, **outras possibilidades de acumulação de cargos**. Destaque-se, porém, que, em todo e qualquer caso de acumulação, haverá necessidade de **compatibilidade de horários**.

Vejamos a tabela abaixo:

ARTIGO DA CF	PERMISSÃO
Art. 38, III	Acúmulo do cargo de vereador e outro cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo
Art. 95, parágrafo único, I	Permissão para que juízes exerçam o magistério
Art. 128, § 5º, II, "d"	Permissão para que membros do Ministério Público exerçam o magistério
Art. 142, § 3º (<u>Inserido pela EC nº 77/2014</u>)	Militares das Forças Armadas podem exercer outro cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Nessa situação, deverá haver <u>prevalência da atividade militar</u> .
Art. 42, § 3º (<u>Inserido pela EC nº 101/2019</u>)	Militares dos estados (policiais militares e bombeiros militares) podem acumular seu cargo público com: i) 1 cargo público de professor; ii) 1 cargo técnico ou científico e; iii) 1 cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Nessas situações, deverá haver <u>prevalência da atividade militar</u> .

Um tema que sempre gerou controvérsias no âmbito do Direito Administrativo era saber se, **havendo acumulação de cargos públicos**, o teto constitucional deveria ser observado em relação à **soma das remunerações** ou se deveria ser considerado **para cada cargo, isoladamente**. Em 2017, o STF pacificou o entendimento¹⁴ a respeito do assunto, fixando a seguinte tese:

"Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público"

Assim, a Corte entende que, **para fins de aplicação do teto constitucional**, **deve-se considerar a remuneração de cada cargo, isoladamente**.

¹⁴ RE 602.043 e RE 612.975. Rel. Min. Marco Aurélio. 27.04.2017



...

O art. 37, §10, CF/88 estabelece importante regra sobre os proventos de aposentadoria. Como regra geral, **é vedada** a **acumulação de proventos de aposentadoria** pago pelo regime próprio de previdência social (RPPS) **com a remuneração do cargo em atividade** (art. 37, §10, CF/88):

§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Há **3 (três) exceções** a essa vedação:

- a) **Cargos acumuláveis**: Um Analista Judiciário aposentado não pode receber os proventos de sua aposentadoria com a remuneração do cargo de Auditor-Fiscal RFB. No entanto, é possível que um Analista Judiciário receba os proventos de sua aposentadoria e, além disso, a remuneração de um cargo público de professor. Isso será possível porque os dois cargos (Analista Judiciário e professor) são acumuláveis.
- b) **Cargos eletivos**: Um Analista Judiciário aposentado pode receber os proventos de sua aposentadoria e a remuneração do cargo de Deputado Federal, para o qual foi eleito.
- c) **Cargos em comissão**: Suponha que um Delegado da Polícia Federal se aposente e, após isso, seja nomeado Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Como trata-se de cargo em comissão, ele poderá acumular a remuneração do cargo com os proventos de aposentadoria no cargo de Delegado da Polícia Federal.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC – 2022) Em situações jurídicas em que a CF autorize a acumulação de cargos, o teto remuneratório será considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório das remunerações.

Comentários:

O STF firmou posição, em sede de repercussão geral, no sentido de que, nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Questão correta.

Servidores Públicos e Mandato Eletivo

O art. 38, da Carta Magna traz as **regras aplicáveis** aos servidores que estiverem no **exercício de mandato eletivo**:



Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Qualquer que seja o mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o **servidor ficará afastado** do seu cargo, emprego ou função (art.38, I). Não importa se ele está ocupando um cargo no **Poder Executivo** (Presidente ou Governador) ou no **Poder Legislativo** (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Deputado Distrital). Se ele estiver exercendo **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, ocorrerá o **afastamento do cargo**. Destaque-se que essa regra de afastamento vale tanto para os servidores ocupantes de cargo efetivo quanto para os ocupantes de cargo em comissão.

Caso o servidor seja afastado para exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital, receberá a **remuneração do mandato eletivo**, obrigatoriamente. Caso seja investido em mandato eletivo municipal, temos regras diferentes.

O servidor que for investido no **mandato de Prefeito**, será **afastado do cargo** e poderá **optar pela remuneração** do seu cargo ou pela remuneração do mandato eletivo. Por outro lado, o servidor investido no mandato de **Vereador** poderá **acumular** os dois cargos (mandato eletivo e cargo público), desde que **haja compatibilidade de horários**. Receberá, nesse caso, as duas remunerações. Se **não houver compatibilidade de horários**, será **afastado do cargo**, podendo **optar pela remuneração**.

O art. 38, IV, da CF/88 determina, ainda, que nos **casos de afastamento** do servidor, seu **tempo de exercício no mandato eletivo será contado como tempo de serviço** para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.



HORA DE PRATICAR!



(TRE-BA – 2017) Ao ocupante de cargo público federal efetivo eleito vereador será garantida a investidura no mandato eletivo, não havendo necessidade de afastamento do cargo que exerce nem prejuízo de sua remuneração, desde que haja compatibilidade de horários.

Comentários:

Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação do cargo efetivo com o mandato de Vereador. Nesse caso, receberá as duas remunerações. Questão correta.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos

O art. 39, da CF/88 estabelece a possibilidade de coexistência entre os regimes estatutário e celetista no âmbito dos entes federativos. Veja a redação vigente e que deve ser considerada para a prova:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

- I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- II - os requisitos para a investidura;
- III - as peculiaridades dos cargos.

O art. 39, § 1º, CF/88, determina os **aspectos a serem observados** quando da **fixação da remuneração** dos servidores públicos. São eles:

- a) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- b) Os requisitos para a investidura;
- c) As peculiaridades dos cargos.

Instituído pela Reforma do Aparelho do Estado, que pretendeu implantar o modelo Gerencial de Administração Pública no Brasil, esse dispositivo visa a garantir uma **maior remuneração aos cargos de maior complexidade e responsabilidade**, bem como àqueles que exigem **maior especialização** como requisito para a investidura. Busca-se, com isso, **garantir a isonomia** na remuneração dos servidores públicos, tratando-se desigualmente os desiguais.



O art. 41, da CF/88 traz regras acerca da **estabilidade dos servidores públicos** e sobre hipóteses de **perda do cargo**.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A estabilidade se aplica aos servidores públicos estatutários **ocupantes de cargos efetivos**. Não cabe falar em estabilidade para servidores ocupantes de cargos em comissão. Para aquisição da estabilidade, são necessários **quatro requisitos**:

- a) Aprovação em concurso público
- b) Nomeação para cargo público efetivo.
- c) 3 (três) anos de efetivo exercício do cargo.
- d) Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim (art. 41, § 4º).

O servidor estável somente poderá **perder o cargo** nas hipóteses do art. 41, § 1º e do art. 169, § 3º:

- a) **Sentença judicial transitada em julgado**. Suponha que uma decisão judicial transitada em julgado condene o servidor por improbidade administrativa. Uma das consequências será a perda do cargo público.
- b) **Processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa. Após um processo administrativo regular, o servidor público que cometeu alguma falta grave poderá ser demitido, perdendo o cargo público.
- c) **Procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. O servidor também poderá perder o cargo por insuficiência de desempenho.
- d) **Excesso de despesa com pessoal** (art. 169, § 3º). As despesas com pessoal estão limitadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Caso esses **limites sejam**



descumpridos, o Poder Executivo deverá adotar certas medidas: i) redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; ii) exoneração de servidores não-estáveis. Se essas medidas não forem suficientes, o **servidor estável pode vir a perder o cargo**.

O **termo inicial** para contagem do prazo para aquisição de estabilidade é a **data da entrada em exercício** (e não a data da posse ou da nomeação!).

O artigo 41, § 2º trata, ainda, dos institutos da reintegração, recondução, disponibilidade e aproveitamento, aplicáveis unicamente a servidores estáveis.

A **reintegração** é forma de provimento que se aplica quando um **servidor estável é demitido** e, depois, **retorna ao cargo** anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial.

A **recondução** é forma de provimento caracterizado pelo **retorno de servidor estável ao seu cargo de origem** em razão de reintegração de servidor que anteriormente ocupava o cargo¹⁵.

Para fixar nosso entendimento, transcrevo novamente o art. 41, § 2º:

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou **posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Suponha, por exemplo, que Mário, servidor estável do INSS, seja demitido por meio de processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Pedro, servidor do IBAMA, é aprovado no concurso do INSS e nomeado para o cargo antes ocupado por Mário. Após ingressar com ação judicial e passados alguns anos, Mário é **reintegrado** ao seu cargo no INSS, em virtude de sentença que cancela sua demissão. Pedro, se estável, será **reconduzido ao seu cargo de origem** (o IBAMA), sem qualquer indenização. A reintegração de Mário poderá, ainda, ensejar: i) o **aproveitamento** de Pedro em outro cargo ou; ii) colocação de Pedro **em disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

O art. 41, § 3º, trata de outra hipótese de disponibilidade de servidor público:

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

A **extinção de cargo público** ou **declaração de sua desnecessidade** ensejará a colocação do servidor estável em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Nesse caso, assegura-se ao servidor **remuneração proporcional ao tempo de serviço**.

¹⁵ Essa é a única hipótese constitucional de recondução. A Lei nº 8.112/90 estabelece que outra hipótese de recondução é a inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo.



Reintegração	Provimento que ocorre quando o servidor estável DEMITIDO retorna ao cargo anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial.
Recondução, aproveitamento e disponibilidade	Se a vaga do reintegrado estiver ocupada por servidor ESTÁVEL , este será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade , com remuneração proporcional ao tempo de serviço
Disponibilidade	Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade , o servidor estável ficará em disponibilidade , com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Em que pese a estabilidade dos servidores e servidoras em efetivo exercício três anos após a nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude da aprovação em concurso público, estes poderão perder o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que observe a ampla defesa.

Comentários:

De acordo com a literalidade do art. 41, da CF/88, o servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa ou de procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada sempre a ampla defesa. Questão correta.

Regime Previdenciário dos Servidores Públicos

O artigo 40 da CF/88 trata do **regime previdenciário** aplicável aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Esse regime previdenciário **é denominado RPPS** (Regime Próprio de Previdência Social) e **difere do RGPS** (Regime Geral de Previdência Social).

Enquanto o **RPPS se aplica aos servidores públicos efetivos**, o **RGPS se aplica**:

- a) aos trabalhadores celetistas;
- b) aos agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão;
- c) aos ocupantes de empregos públicos;
- d) aos ocupantes de funções temporárias; e
- e) ocupantes de mandatos eletivos. (*) Novidade instituída pela EC nº 103/2019.



Nesse tópico da aula, iremos tratar do RPPS, que é aplicável aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Cabe destacar que, até a EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência), **cada um dos entes federativos detinha competência para instituir regime de previdência** aplicável a seus servidores.

A Reforma da Previdência, entretanto, **vedou a criação de novos regimes previdenciários** pelos entes federativos, admitindo apenas aqueles que já existiam até a promulgação da EC nº 103/2019. Desse modo, Municípios que não tenham instituído seus regimes previdenciários **não poderão mais fazê-lo**.

Ainda com o objetivo de evitar a proliferação de regimes previdenciários, a **EC nº 103/2019 vedou a existência de mais de um regime próprio de previdência social** e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais (art. 40, § 20, CF/88):

Art. 40 (...)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

Cabe anotar que os regimes de previdência instituídos pelos entes federativos **deverão seguir as diretrizes estabelecidas pelo art. 40**, da Constituição Federal de 1988, que é norma que vincula toda a Administração Pública, de todas as esferas da federação.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Depreende-se da leitura do “caput” que o regime tem **caráter contributivo** e **solidário**. É **contributivo** porque contribuem para o financiamento do sistema (por meio de tributos) o **ente público, os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas**. E é, também, **solidário**, pois busca **minimizar a desigualdade social** e garantir a todos os segurados condições dignas de vida por meio de tributação daqueles que podem arcar com esse ônus, inclusive de aposentados e pensionistas.

No art. 40, § 1º, modificado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, estão previstas as **hipóteses de concessão de aposentadoria** pelo **regime próprio** dos servidores públicos estatutários. Que tal lê-lo na íntegra?

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

A partir da leitura do dispositivo acima, podemos depreender que existem as seguintes formas de aposentadoria para os servidores públicos estatutários:

a) **Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho:**

No passado, se falava em "*aposentadoria por invalidez*". Agora, o termo correto é "*aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho*".

Nessa hipótese, o servidor será aposentado quando forem **preenchidas 2 (duas) condições**:

- a) O servidor estiver **permanentemente incapacitado** para o trabalho e;
- b) **Não for possível a readaptação** do servidor para o exercício de outro cargo.

Vale destacar que a readaptação é uma forma de provimento de cargos públicos que consiste na **investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis** com a limitação sofrida em sua capacidade física ou mental.

Dessa forma, caso o servidor público tenha limitações físicas ou mentais que o incapacitem para o trabalho, deve-se buscar, em primeiro lugar, a sua readaptação para outro cargo. Não sendo possível, aí sim é que caberá a concessão de "aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho".

Quando for concedida a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, **será obrigatória** a realização de **avaliações periódicas** para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo **ente federativo**.

O instituto da readaptação também é mencionado expressamente no § 13 do art. 37 da Constituição, inserido pela EC nº 103/2019:

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto



permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

A readaptação é forma de provimento em cargo público prevista **enquanto o servidor permanecer na condição de limitação** em sua capacidade física ou mental. Caso o servidor público retorne à sua capacidade plena, **ele voltará ao seu cargo de origem**. Por outro lado, caso ocorra uma piora em sua condição que impossibilite sua atividade laborativa, ele será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho.

Ao ser concedida a readaptação, devem ser **observados alguns critérios** pela Administração. Primeiro, o servidor público readaptado deverá ter a **habilitação necessária** para ocupar o cargo de destino. Segundo, o servidor público readaptado deverá ter o **nível de escolaridade exigido** para o cargo de destino.

É importante destacar, ainda, que, o servidor readaptado **manterá a remuneração do seu cargo de origem**, independentemente de esta ser maior ou menor que a do cargo de destino.

b) Aposentadoria compulsória:

Até a edição da EC nº 88/2015 (conhecida como “PEC da Bengala”), os **servidores públicos** federais, estaduais e municipais deveriam se aposentar compulsoriamente aos **70 anos**. Com a promulgação da emenda, a redação do art. 40, § 1º, II, foi modificada e passou a prever que os servidores públicos serão aposentados compulsoriamente aos **70 (setenta) anos de idade**, ou aos **75 (setenta e cinco) anos de idade**, na forma de **lei complementar**.

Como se vê, trata-se de **norma de eficácia limitada**, dependente de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Essa lei regulamentadora já foi editada. Trata-se da Lei Complementar nº 152/2015, aplicável aos **servidores públicos de todas as esferas federativas**, bem como aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas. Por isso, hoje, a aposentadoria compulsória de servidores públicos já se dá aos 75 (setenta e cinco) anos.

Segundo o STF, a **aposentadoria compulsória não se aplica** aos servidores ocupantes de **cargo exclusivamente em comissão**.¹⁶ Isso porque a aposentadoria compulsória somente se destina aos ocupantes de cargo efetivo, inexistindo, inclusive, qualquer limite de idade para fins de nomeação para cargo em comissão.

INDO MAIS FUNDO!



A EC nº 88/2015 também inseriu um dispositivo no **Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)**, que trata da **aposentadoria compulsória** dos Ministros do STF, Ministros dos Tribunais Superiores e Ministros do TCU.

¹⁶ RE 786540/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 15.12.2016

Segundo o art. 100, ADCT, **enquanto não entrar em vigor a lei complementar** mencionada no art. 40, § 1º, II, os Ministros do STF, Ministros dos Tribunais Superiores e Ministros do TCU **irão se aposentar compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos** de idade. Trata-se de regra de aplicação automática, independente de edição de qualquer norma regulamentadora.

É relevante destacar que o art. 100, ADCT, estabelece que a aposentadoria compulsória desses Ministros deve ser realizada *"nas condições do artigo 52, da Constituição Federal"*. Essa regra foi interpretada no sentido de que os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU, caso desejassem se aposentar após os 70 (setenta) anos, deveriam se submeter a uma **nova sabatina** pelo Senado Federal.

Todavia, no âmbito da ADI nº 5316, que questiona a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 88/2015, o STF decidiu que *"a exigência de nova sabatina para permanência de ministros no cargo viola o princípio da separação dos Poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal, e compromete a independência e a liberdade dos magistrados, que não podem ter sua atuação avaliada por outro Poder, depois de anos de investidura no cargo"*. Assim, em medida cautelar na ADI nº 5316, o STF suspendeu os efeitos da expressão *"nas condições do artigo 52 da Constituição Federal"*, que consta da redação da EC nº 88/2015. Descabe, portanto, uma nova sabatina.

De todo modo, em razão da publicação da Lei Complementar nº 152/2015, que regulamenta o art. 40, § 1º, II, temos que agora a aposentadoria compulsória será aos **75 anos**, sem necessidade de nova sabatina para os Ministros. Lembre-se que as regras do art. 100 do ADCT valeriam **enquanto não entrasse em vigor a lei complementar**. Como a lei existe e já entrou em vigor, não prevalecem mais as normas do art. 100 do ADCT.

c) Aposentadoria voluntária:

Os requisitos para a aposentadoria voluntária foram profundamente modificados pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

A primeira grande mudança diz respeito à **abrangência das regras de aposentadoria** dos servidores públicos. Antes, as regras gerais sobre aposentadoria voluntária definidas pela Constituição Federal de 1988 se aplicavam a todos os entes federativos.

Agora, com a EC nº 103/2019, a **idade mínima prevista na CF/88** se aplica apenas no âmbito da União. Assim, no âmbito da União, a idade mínima para a aposentadoria voluntária passou a ser de **62 (sessenta e dois) anos para a mulher** e de **65 (sessenta e cinco) anos para o homem**.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios passaram a ter **autonomia** para, mediante **emendas às Constituições Estaduais e emendas às Leis Orgânicas**, definir os seus próprios requisitos de idade mínima para aposentadoria ao amparo do RPPS.

Cabe destacar que a CF/88 prevê que **lei complementar de cada ente federativo poderá estabelecer outros requisitos** para a aposentadoria voluntária, dentre os quais exigência de tempo mínimo de contribuição.



INDO MAIS FUNDO!



A EC nº 103/2019 estabeleceu uma série de **regras de transição**, que fogem aos objetivos do Direito Constitucional. Tais regras não fazem parte do corpo permanente do texto constitucional, integrando apenas o texto da própria EC nº 103/2019.

A principal delas diz respeito àqueles servidores federais que **ingressaram no serviço público** até a data de promulgação da EC nº 103/2019. Tais servidores terão **requisitos um pouco mais simplificados** para se aposentar, privilegiando aqueles que têm data mais próxima de aposentadoria.

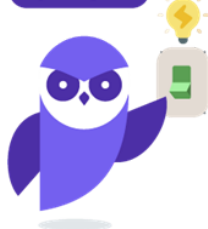
.....

Agora que já compreendemos quais os tipos de aposentadoria aplicáveis aos servidores públicos, poderemos analisar outro ponto: **qual o seu valor?**

O art. 40, § 2º, CF/88, após a modificação promovida pela EC nº 103/2019, passou a dispor que os proventos de aposentadoria **NÃO poderão ser inferiores ao salário-mínimo** ou **superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, obedecidas as demais regras previstas na Constituição. Suponha, por exemplo, que o teto do RGPS seja de R\$ 6.000,00. Esse será o valor máximo de aposentadoria que um servidor público poderá receber ao amparo do RPPS.

Destaque-se, inclusive, que a EC nº 103/2019 **vedou expressamente** que seja concedida qualquer **complementação** de aposentadoria ou de pensão por morte, a não ser no caso de benefícios decorrentes de **Regime de Previdência Complementar**, ao qual o servidor poderá aderir.

SE LIGA!



O Regime de Previdência Complementar é bastante semelhante aos Regimes de Previdência Privada disponíveis no mercado. Tem como objetivo fazer com que a aposentadoria chegue a um valor mais compatível com a última remuneração recebida pelo servidor, "**completando**" o benefício recebido por meio do Regime Geral.



A adesão do servidor ao Regime de Previdência Complementar é facultativa e o benefício a ser recebido tem relação direta com o valor das contribuições recolhidas pelo servidor.

Antes da EC nº 103/19, os entes federativos tinham a faculdade de instituir Regime de Previdência Complementar. Após a Reforma da Previdência, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) passaram a ser obrigados a instituir esse regime, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo.

Essa exigência se deu porque o teto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) passou a ser o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Houve, assim, a necessidade de prever um instrumento para que os servidores pudessem garantir sua aposentadoria num nível mais próximo ao de sua remuneração.

A próxima questão a ser respondida é "*como se dá o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos*"?

Após a redação dada pela EC nº 103/2019, a Carta Magna passou a dispor, em seu art. 40, § 3º, que as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Note que houve a desconstitucionalização da Previdência Social nesse ponto, uma vez que a forma de cálculo, outrora prevista na Constituição, passou a ser objeto da legislação infraconstitucional.

Passaremos, agora, à análise das regras de aposentadoria especial para o servidor público. Vejamos o que dispõe o art. 40, § 4º da CF/88:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

A regra é a vedação de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Entretanto, admitem-se algumas exceções, definidas na forma de lei complementar, além dos casos previstos pelo próprio texto constitucional.

A aposentadoria especial de servidores públicos consistirá em requisitos de idade e de tempo de contribuição diferenciados, sendo admitida, mediante lei complementar, nos seguintes casos:

- a) Servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- b) Servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

(*) Cabe destacar que, nesse caso, fica vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Assim, somente aqueles que forem efetivamente expostos a agentes prejudiciais à saúde é que terão regras especiais de aposentadoria.



c) **Servidores ocupantes de cargo** de agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais legislativos da Câmara e do Senado, policiais federais, policiais civis, policiais ferroviários federais e policiais rodoviários federais.

Os **professores** continuaram a receber especial atenção do legislador constituinte. Reproduziremos, a seguir, o texto do art. 40, § 5º da CF/88:

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em **5 (cinco) anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

Observe que esses profissionais poderão se aposentar com 60 (sessenta) anos de idade, se homens, e 57 (cinquenta e sete) anos, se mulheres.

Outra mudança importante implementada pela Reforma da Previdência teve como objeto o **abono de permanência**, regulado pelo art. 40, §19. Antes da EC nº 103/19, esse benefício era garantido aos servidores que tivessem cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária e **optado por permanecer em atividade**, com valor equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Após a promulgação da emenda, o texto constitucional mudou essa garantia. Veja como:

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Note que, a partir da promulgação da EC nº 103/19, **cabe a cada ente federativo decidir se irá ou não instituir o abono de permanência**.

O abono de permanência, quando instituído, deverá ser concedido àqueles que **cumpriram as exigências para aposentadoria voluntária, mas optaram por permanecer em atividade**. Nesse caso, será equivalente, **no máximo**, ao **valor da contribuição previdenciária** devida pelo servidor, sendo seu valor exato definido por lei de cada ente federativo.

Por fim, destacamos a **vedação à criação de novos Regimes Próprios de Previdência Social**. Os entes da federação que não criaram seus Regimes Próprios até a promulgação da EC nº 103/19 **não poderão mais fazê-lo**. Reproduziremos, a seguir, o texto do art. 40, § 22, da Constituição Federal, incluído pela Reforma da Previdência:

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;



- II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
- III - fiscalização pela União e controle externo e social;
- IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
- V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;
- VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;
- VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;
- VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;
- IX - condições para adesão a consórcio público;
- X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Destaque-se, ainda, a previsão de que **lei complementar federal estabelecerá**, para os Regimes Próprios que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão.

Ainda precisamos falar sobre um importante benefício previdenciário: a **pensão por morte**. Trata-se de benefício devido ao **dependente** do servidor público que vier a falecer. Por se tratar de benefício que substitui o rendimento do trabalho, seu valor **não poderá ser inferior ao salário mínimo**.

O benefício de pensão por morte será concedido nos termos de **lei de cada ente federativo**. Buscou-se a desconstitucionalização de regras previdenciárias sobre pensão por morte, que ficaram no campo da autonomia política da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ainda sobre a pensão por morte, vale a pena destacar que a Reforma da Previdência previu que a lei de cada ente federativo que instituir pensão por morte **poderá tratar de forma diferenciada** a hipótese de **morte de agentes de segurança pública** em virtude de **agressão física** sofrida no exercício ou em razão de sua função.



RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A responsabilidade do Estado é **extracontratual** e de **natureza civil**. É extracontratual porque **não tem amparo em um contrato**; é civil porque consiste em uma **obrigação de indenizar** por um dano causado.

No Brasil, adota-se a chamada **teoria do risco administrativo**. Por isso, a responsabilidade civil do Estado é **objetiva**, o que quer dizer que ele tem obrigação de indenizar os danos que seus agentes, atuando nessa qualidade, produzirem, **independentemente de terem agido com dolo ou culpa**. É exatamente isso o que dispõe o art. 37, § 6º, CF/88:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A regra da responsabilidade civil objetiva é **bastante abrangente**, alcançando:

- a) **as pessoas jurídicas de direito público** (órgãos públicos, autarquias e fundações de direito público).
- b) **as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos** (como exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público).
- c) **as pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração Pública, mas que prestam serviços públicos**. É o caso das concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

O princípio da responsabilidade objetiva **não tem caráter absoluto**, podendo haver **atenuação** ou até mesmo **exclusão** da responsabilidade civil do Estado em algumas situações.

Segundo a teoria do risco administrativo, a obrigação do Estado de indenizar estará afastada diante de **excludentes de responsabilidade**, quais sejam: i) **culpa exclusiva da vítima**; ii) **caso fortuito** ou **força maior**; e iii) **fato exclusivo de terceiros**. Cabe destacar que, quando a culpa da vítima for concorrente com a do agente público, a responsabilidade do Estado será mitigada, repartindo-se o "*quantum*" da indenização.

É relevante assinalar que o art. 37, § 6º, faz menção ao "**direito de regresso**" do Estado. O direito de regresso é exercido pela Administração Pública mediante ação judicial (denominada ação regressiva) contra o agente público que deu causa ao dano, caso ele tenha agido com **dolo ou culpa**.

Suponha, por exemplo, que um motorista de ônibus de passageiros (funcionário de uma concessionária de serviço público) esteja trafegando em velocidade superior à máxima permitida para a via. Em razão disso, ocorre um acidente e o ônibus colide com 2 (dois) automóveis, causando-lhes grandes prejuízos. A empresa de transporte (concessionária de serviço público) **terá que indenizar** os particulares em virtude da responsabilidade civil objetiva do Estado. Todavia, **caberá ação regressiva** contra o motorista, em razão de ele ter agido com imprudência (ou seja, ter tido culpa).



Como regra geral, o Estado **não pode ser responsabilizado** em virtude de **atos judiciais**. Entretanto, há uma exceção: o Estado deverá indenizar o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV). Observe que a responsabilização do Estado em virtude de erro judiciário **se restringe à esfera penal**.

Por outro lado, a responsabilidade civil objetiva da Administração alcança os danos produzidos a **terceiros usuários e não usuários** do serviço público. Sobre o tema, já decidiu o STF o seguinte:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários, e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da CF.¹

HORA DE PRATICAR!



(SEE-PE – 2022) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva no tocante a não usuários do serviço.

Comentários:

No entendimento do STF (RE 591.874, tema 130 de repercussão geral), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Questão errada.

¹ RE 591.874. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 26.08.2009.



OUTRAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Administração Tributária

O artigo 37, XVIII, da Constituição, estabelece que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **precedência sobre os demais setores administrativos**, na forma da lei.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

Nesse dispositivo, ressalta-se a importância da Administração Tributária e de seus servidores para o Estado brasileiro, por serem os responsáveis pela arrecadação de recursos indispensáveis à sua manutenção. Asseguram-se, inclusive, **recursos prioritários para a Administração tributária**, até mesmo por vinculação de receitas de impostos.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SP – 2015) A Administração fazendária e os servidores que exercerem o controle interno terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Comentários:

Os servidores que exercem o controle interno não têm a prerrogativa de precedência sobre os demais setores administrativos. Essa prerrogativa é somente das Administrações Tributárias. Questão errada.

Contrato de Desempenho

O **contrato de desempenho**, também denominado acordo-programa, foi uma das **inovações trazidas pela EC nº 19/98**, que buscou implementar no Brasil a denominada administração gerencial. Está intimamente relacionado ao **princípio da eficiência** na Administração Pública.

Segundo o art. 2º da Lei nº 13.934/19, o contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão ou a entidade supervisora e o órgão ou a entidade supervisionada, por meio de seus administradores, para o estabelecimento de **metas de desempenho** do supervisionado, com os respectivos prazos de execução e **indicadores de qualidade**, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais.

Vejamos, agora, o que dispõe o art. 37, § 8º, CF/88 sobre o referido contrato:



§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

Em que pese a denominação trazida pela Lei nº 13.934/19, a expressão "contrato de gestão" é prevista expressamente em pelo menos duas leis específicas: i) a Lei Federal nº 9.649/98, que trata a respeito da qualificação das **agências executivas** em seu art. 51; e ii) a Lei Federal nº 9.637/98, que dispõe a respeito das organizações sociais. Para essas duas situações, deve ser mantida a nomenclatura de **contrato de gestão**.

De todo modo, seja por meio de contrato de desempenho, seja por meio de contrato de gestão, o Poder Público **fixa metas de desempenho** para o órgão ou a entidade com quem foi celebrado o ajuste.

Obrigatoriedade de Licitação

A Constituição, como forma de proteger os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade, determinou a **obrigatoriedade de licitação**. Trata-se de **procedimento formal**, disciplinado em lei, de observância obrigatória para as **aquisições do Poder Público** (obras, serviços, compras). O art. 37, XXI, da Constituição Federal, determina que:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Por meio da licitação, busca-se garantir à Administração a **proposta mais vantajosa**, impedindo conluíus entre agentes públicos e terceiros, que acarretem negócios desfavoráveis para a Administração ou, ainda, favoritismos ou perseguições, que não se coadunam com o princípio da igualdade. Destaca-se, porém, que a Carta Magna permite que alguns casos excepcionais sofram ressalva na legislação. Como se trata de situações excepcionais, as hipóteses em que a licitação é afastada compõem um rol taxativo na legislação, em respeito ao caráter finalístico da norma constitucional.

Improbidade Administrativa

Os atos de improbidade administrativa possuem **natureza civil** e são tipificados em **lei federal** (Lei nº 8.429/92). Caracterizam-se por ferirem, direta ou indiretamente, os princípios da administração pública, por uma conduta imoral do agente público, que visa ou obter vantagens materiais



indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público. Vejamos o que determina a Carta da República, no art. 37:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Segundo a Lei nº 8.429/92, os **atos de improbidade administrativa** podem ser de três tipos: i) atos que importam **enriquecimento ilícito**; ii) atos que causam **prejuízo ao Erário**; e iii) atos que **atentam contra os princípios da Administração Pública**.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-PE – 2019) Autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos seus direitos políticos.

Comentários:

O ordenamento jurídico brasileiro veda a cassação de direitos políticos (art. 15, *caput*, CF). Segundo o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão **a suspensão dos direitos políticos**, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Questão errada.



MILITARES DOS ESTADOS

Aspectos Gerais

A Constituição Federal de 1988 divide os militares em **2 (dois) grandes grupos**.

De um lado, temos os **integrantes das Forças Armadas** (Exército, Marinha e Aeronáutica), simplesmente denominados “**militares**”. De outro, temos os “**militares dos Estados**”, assim denominados os **membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares**. Observe que os integrantes das Polícias Cíveis não são enquadrados em nenhum desses grupos, sendo considerados servidores públicos civis.

TOME NOTA!



As Polícias Militares (PMs) e os Corpos de Bombeiros Militares (CBMs) são **organizados e mantidos pelos Estados**.

No Distrito Federal, é diferente: a **União organiza e mantém** a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do **Distrito Federal**.

Entretanto, **mesmo no Distrito Federal**, é possível dizer que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão **subordinados ao Governador**.

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, assim como as Forças Armadas, são instituições organizadas com base na **hierarquia e na disciplina**. Enquanto as polícias militares são responsáveis pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública, os corpos de bombeiros militares têm competência para a execução de atividades de defesa civil.

Estatuto dos Militares dos Estados

A Constituição Federal traz algumas regras gerais a respeito do **estatuto aplicável aos “militares dos Estados”**. Vejamos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.



§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

O art. 42, § 1º, CF/88, menciona que são **aplicáveis às polícias militares e aos bombeiros** as seguintes disposições:

a) **Art. 14, § 8º**: Regras a respeito da **elegibilidade de militares**.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

b) **Art. 40, § 9º**: De acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, "O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade."

c) **Art. 142, § 2º**: Em razão da hierarquia e da disciplina aplicável aos policiais militares e aos bombeiros, a CF/88 determina que **não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares** (art. 142, § 2º, CF). Entretanto, de acordo com o STF, é possível discutir os pressupostos de legalidade dessas punições.¹ O que não pode ser discutido por meio de *habeas corpus* é o mérito dessas punições.

d) **Art. 142, § 3º**: Aplicam-se aos policiais militares e bombeiros, as seguintes disposições:

- As **patentes** dos oficiais são conferidas pelos **Governadores**.

- O policial militar e o bombeiro em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, **ressalvada** a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será **transferido para a reserva**, nos termos da lei.

Observação: Esse dispositivo faz uma ressalva ao art. 37, XVI, "c", que trata da possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.

- O policial militar ou bombeiro da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, **emprego ou função pública civil temporária, não eletiva**, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará **agregado ao respectivo quadro** e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.

- Aos policiais militares e aos bombeiros militares são **proibidas** a **sindicalização e a greve**.
Observação: Esse dispositivo é um dos que mais aparece em prova!

- Os policiais militares e os bombeiros militares, enquanto em serviço ativo, **não podem estar filiados a partidos políticos**. Observação: apesar de não poderem estar filiados a partidos políticos, os policiais militares e bombeiros militares **podem se candidatar** a cargos eletivos. Se

¹ RHC 88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.04.2007, DJ de 27.04.2007.

contar menos de 10 anos de serviço, o militar deverá se afastar da atividade; por outro lado, se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

- Aplica-se aos policiais militares e aos bombeiros militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c".

O art. 7º trata dos **direitos sociais dos trabalhadores**. Os militares fazem jus a alguns desses direitos: 13º salário, salário-família, férias anuais, licença à gestante, licença-paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

O art. 37, por sua vez, trata de **disposições aplicáveis aos servidores públicos**. Algumas delas também se aplicam aos policiais militares e bombeiros militares.

- Teto remuneratório constante do art. 37, XI, da CF/88 (subsídio dos Ministros do STF);

- Vedação à vinculação ou à equiparação de sua remuneração a outra(s) do serviço público (art. 37, XIII, CF);

- Vedação de cômputo ou acúmulo dos acréscimos pecuniários por eles percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

- Irredutibilidade de seus vencimentos, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

- Possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Destaque-se que a CF/88 estabelece que, quando houver essa acumulação, deverá haver **prevalência da atividade militar**.

O art. 42, § 2º, CF/88, trata dos **pensionistas** dos militares dos Estados. Pensionista é aquele que recebe o **benefício previdenciário** de pensão por morte. Apenas para ilustrar, se um policial militar vem a falecer, a sua esposa receberá a pensão por morte. Segundo a CF/88, **caberá a cada Estado** fixar, mediante lei específica, regras aplicáveis aos pensionistas dos seus militares dos Estados.

e) Não há mais que se falar em prisão disciplinar para os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados. A Lei Federal nº 13.967/2019 extinguiu essa espécie de penalidade.

A mesma lei dispõe que as corporações militares estaduais citadas devem ser regidas por **Código de Ética e Disciplina**, aprovado por **lei estadual ou federal para o Distrito Federal**, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares.

Acumulação de cargos públicos

A EC nº 101/2019 criou **nova possibilidade de acumulação** de cargos públicos por militares dos estados, ao inserir na CF/88 a seguinte regra:



Art. 42 (...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

Antes de sua promulgação, **já era possível** a acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Como exemplo, era possível que um policial militar atuasse como médico nos quadros da PM e, paralelamente, junto a um hospital público.

Hoje, depois da EC nº 101/2019, é possível que um policial militar ou um bombeiro militar, desde que haja **compatibilidade de horários**, **acumule esse cargo com:**

- i) um cargo de professor;
- ii) um cargo técnico ou científico; e
- iii) um cargo ou emprego privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada.

É importante ressaltar que, nessa acumulação de cargos públicos, deverá haver **prevalência da atividade militar**. Assim, não há qualquer obrigatoriedade de que a Administração militar, com a finalidade de obter compatibilidade de horários, promova uma adequação do horário de trabalho do militar à sua outra atividade civil.

O âmbito de aplicação da EC nº 101/2019 limita-se aos militares dos Estados, **não alcançando** os militares das Forças Armadas, que apenas poderão acumular o seu cargo com outro cargo ou emprego privativo de profissional de saúde.



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2022

Considere que tenham sido submetidos à apreciação do Tribunal de Contas de determinado Estado os seguintes atos de Universidade Pública estadual:

I. admissão de servidor técnico-administrativo, à qual se negou registro, diante de acumulação de cargos em ofensa às regras constitucionais;

II. concessão inicial de aposentadoria de professor, à qual se negou registro, por não terem sido preenchidos os requisitos pertinentes.

Ambos os atos foram praticados em março de 2015 e apresentados à Corte de Contas em março de 2017. O ato de admissão de servidor foi julgado em fevereiro de 2018 e o de concessão inicial de aposentadoria, em abril de 2020. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

a) não compete às cortes de contas apreciar os aspectos apontados, quando do julgamento dos referidos atos, cabendo à Assembleia Legislativa, do qual o Tribunal de Contas é órgão auxiliar, as decisões finais.

b) não compete às cortes de contas apreciar os aspectos apontados, quando do julgamento dos referidos atos, não cabendo, contudo, à Assembleia Legislativa rever as decisões do Tribunal de Contas.

c) embora a apreciação dos referidos atos, quanto aos aspectos indicados, se insira na competência das cortes de contas, ambos os julgamentos ocorreram fora do prazo a que se sujeitam, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

d) a apreciação dos referidos atos, quanto aos aspectos indicados, se insere na competência das cortes de contas, não sendo passível de revisão pela Assembleia Legislativa, embora o julgamento referente à concessão inicial de aposentadoria tenha ocorrido fora do prazo a que se sujeita, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

e) a apreciação de ambos os atos foi efetuada em conformidade com as competências das cortes de contas, tendo os julgamentos ocorrido dentro de prazo que atende aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, não estando sujeitos à revisão pela Assembleia Legislativa.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Primeiramente, cumpre notar que ambos os atos encontram-se previstos no art. 71, III da CF, que prevê a competência do TCU para exercer o controle externo.

CF/88: Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

Sobre a negativa à admissão de servidor, no caso de inacumulatividade de cargos, o STF já determinou que tal competência de julgamento do TCU **não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo** no RE 576920, Rel. Edson Fachin, julgado em 20/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 47).

O prazo decadencial para anulação do referido ato de admissão é de 5 anos, contados a partir da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Tendo-se que o servidor foi admitido em março/2015 e o julgamento do processo que anulou o ato de nomeação do servidor se concluiu em fevereiro/2018, **não houve decadência**.

E sobre a revisão do ato de concessão de aposentadoria, o STF já entendeu que o Tribunal de Contas possui um prazo de 5 anos, a contar do recebimento do processo no Tribunal, para proferir o julgamento do RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020 (repercussão geral – Tema 445 do Info 967)

Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

No caso, a aposentadoria foi concedida em março/2015, sendo o referido caso recebido pelo TCU apenas em fevereiro de 2017: é nesta data que se inicia o prazo decadencial de 5 anos, conforme entendimento fixado pelo STF no Tem 445. O ato de concessão de aposentadoria foi julgado em abril/2020. Não houve o decurso do prazo de 5 anos entre o recebimento dos autos, em fevereiro/2017, e o julgamento, em abril/2020; logo, **não houve decadência**.

Vejamos o erro das demais alternativas.

As **alternativas A e B** estão incorretas. Como visto, **os atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria estão sujeitos ao controle externo do TCU**.

A **alternativa C** está incorreta. Conforme explicado, **ambos os casos foram julgados dentro do prazo decadencial**, devendo-se ter atenção ao termo inicial do prazo no que diz respeito à revisão de aposentadorias, à vista do decidido pelo STF no Tema 445.

A **alternativa D** está incorreta. Conforme explicado, **ambos os casos foram julgados dentro do prazo decadencial**, devendo-se ter atenção ao termo inicial do prazo no que diz respeito à revisão de



aposentadorias, à vista do decidido pelo STF no Tema 445. No caso, o processo referente à revisão do ato de aposentadoria, no caso do enunciado, foi recebido pelo TCU em fevereiro/2017, e o julgamento se deu em abril/2020; logo, não houve o decurso do prazo quinquenal de decadência.

2. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Tomando conhecimento de que estavam abertas as inscrições para o concurso de Soldado da Polícia Militar de determinado Estado, Airton, com 56 anos de idade, decide participar do processo seletivo para ingresso na referida carreira. Contudo, sua inscrição foi negada pela comissão do concurso com base em regra do edital, pela qual, conforme previsto expressamente em lei estadual, o candidato, no momento da inscrição, deveria ter entre 18 e 35 anos de idade. Diante da hipótese em questão,

a) houve violação à regra constitucional segundo a qual o estabelecimento de critérios diferenciados por lei é admitido quando a natureza do cargo o exigir para seu exercício, e não para admissão.

b) houve violação à regra constitucional que proíbe a discriminação por motivo de idade, de modo que nem por lei podem ser estabelecidos requisitos de ordem etária para o provimento de cargo público.

c) houve violação ao princípio da isonomia entre os candidatos a cargo público, em razão de não se justificar a existência de previsão do critério etário utilizado como fundamento da negativa de inscrição de Airton, diante das atividades desempenhadas pelo cargo a ser ocupado.

d) não houve irregularidade no ato da comissão do concurso, ao vetar a inscrição de Airton, uma vez que, assim como ocorre no setor privado, o órgão responsável pela seleção de servidores públicos, por meio de concurso, tem ampla discricionariedade na eleição de critérios para a aprovação dos candidatos, com a única obrigação de fazer constar explicitamente no edital quais são as qualificações e especificações pretendidas.

e) não houve irregularidade no ato da comissão do concurso, ao vetar a inscrição de Airton, haja vista que o ordenamento jurídico nacional autoriza que lei estabeleça um limite de idade para inscrição em concurso público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A decisão da comissão do concurso está de acordo com o que prevê a Súmula 683 do STF:

Súmula 683, STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Como regra geral, **é proibido que o edital do concurso público estabeleça diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3º, da CF/88).

Há uma exceção: é possível que o edital do concurso público estabeleça limites de idade, desde que haja previsão em lei e isso se justifique pela natureza das atribuições do cargo.



Segundo a situação narrada no enunciado, **a situação de Airton se enquadra na exceção**, pois há previsão do limite de idade tanto em lei quanto no edital e tal limitação se justifica por conta das atribuições do cargo.

Vejamos os erros destacados em vermelho das demais alternativas.

a) **houve violação à regra constitucional** segundo a qual o estabelecimento de critérios diferenciados por lei é admitido quando a natureza do cargo o exigir para seu exercício, e **não para admissão**.

b) **houve violação à regra constitucional** que proíbe a discriminação por motivo de idade, de modo que **nem por lei** podem ser estabelecidos requisitos de ordem etária para o provimento de cargo público.

c) **houve violação ao princípio da isonomia** entre os candidatos a cargo público, em razão de **não se justificar a existência de previsão do critério etário** utilizado como fundamento da negativa de inscrição de Airton, diante das atividades desempenhadas pelo cargo a ser ocupado.

d) não houve irregularidade no ato da comissão do concurso, ao vetar a inscrição de Airton, uma vez que, assim como ocorre no setor privado, o órgão responsável pela seleção de servidores públicos, por meio de concurso, **tem ampla discricionariedade na eleição de critérios para a aprovação dos candidatos, com a única obrigação de fazer constar explicitamente no edital quais são as qualificações e especificações pretendidas**.

3. FCC - Ag Sup (SEDU ES)/SEDU ES/2022

O tempo de efetivo exercício, necessário para que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público sejam considerados estáveis, segundo a Constituição da República, é de

- a) quatro anos.
- b) dois anos.
- c) três anos.
- d) um ano.
- e) cinco anos.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. O **tempo de efetivo exercício**, necessário para que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público sejam considerados estáveis, segundo a Constituição da República, é de **três anos**.

CF/88: Art. 41. São estáveis após **três** anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.



Demais alternativas estão **incorretas**.

4. FCC - TNS (SEMPPLAN)/Pref Teresina/Fiscal de Serviços Públicos/2022

Nos termos da Constituição Federal, é vedada a acumulação de cargos públicos, EXCETO:

- a) a de dois cargos de professor, independentemente da compatibilidade de horários, desde que autorizada pela chefia imediata.
- b) a de um cargo de professor com outro de procurador do município, quando houver compatibilidade de horários.
- c) a de um cargo de promotor de justiça e de procurador do estado, quando houver compatibilidade de horários.
- d) a de um cargo de professor com outro de fiscal de rendas, independentemente da compatibilidade de horários, desde que autorizada pela chefia mediata.
- e) a de presidente de fundação pública municipal e presidente de sociedade de economia mista controlada pela União, quando houver compatibilidade de horários.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Considera-se, para fins de acumulação, o cargo de **Procurador Municipal como um cargo técnico**, aquele que requer conhecimento técnico específico na área de atuação do profissional, com habilitação legal específica, de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, **podendo ser acumulado com um de professor**:

CF/88: Art. 37

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, **exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Demais alternativas estão **incorretas**.

5. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

A partir de apontamentos efetuados por órgãos de controle interno e externo, com a constatação de falhas reiteradas na gestão de pessoal, estrutura e materiais necessários à adequada prestação dos serviços hospitalares pela Administração de determinado Estado, estudo visando a dotá-los de maior eficiência



propôs a criação de empresa pública, de capital do Estado, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial à comunidade. Para tanto, competiria à empresa pública em questão administrar unidades hospitalares, promovendo, entre outros atos de gestão de hospitais, a contratação de empregados, submetidos a regime celetista, por meio de concurso público, e a aquisição de materiais, de modo centralizado, mediante licitação. À luz das disposições constitucionais pertinentes e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a criação da empresa pública, nos moldes propostos, seria, em tese,

- a) viável, dependendo sua instituição de autorização por lei específica.
- b) inviável, por não se destinarem as empresas públicas à prestação de serviços públicos, e sim à exploração de atividade econômica em sentido estrito, submetendo-se o ente ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto a direitos e obrigações civis e trabalhistas.
- c) inviável, no que se refere à aquisição de materiais, que se sujeita ao estatuto jurídico próprio das empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecido por lei federal, observados os princípios da Administração pública.
- d) viável, desde que haja lei complementar prévia que defina sua área de atuação.
- e) inviável, no que se refere à submissão de empregados ao regime celetista, uma vez que, diante da natureza pública dos serviços prestados, os funcionários concursados deverão ser regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Estado respectivo.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Segundo o art. 37, XIX da CF/88, somente por **lei específica** poderá ser criada autarquia e **autorizada a instituição de empresa pública**, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo **à lei complementar**, neste último caso, definir as áreas de sua atuação

Empresa Pública é a entidade dotada de **personalidade jurídica de direito privado**, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, autorizada por lei para prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

Demais alternativas estão **incorretas**.

6. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

À luz da disciplina constitucional das normas gerais da Administração Pública e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal,

- a) o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, no âmbito dos Poderes estaduais, não poderá ser superior ao subsídio mensal do Governador do Estado, limite, contudo, que não se aplica às



empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo se receberem recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral.

b) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvada situação de violação ao princípio da isonomia, reconhecida em decisão do Poder Judiciário.

c) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data, sendo dado à lei vincular o reajuste de servidores municipais e estaduais a índices federais de correção monetária.

d) para a contratação temporária, em caráter excepcional, devem os casos excepcionais estar previstos em lei, o prazo de contratação ser predeterminado, a necessidade ser temporária, o interesse público, excepcional, e a necessidade de contratação, indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

e) as administrações tributárias dos entes federados terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, atuando de forma integrada, exceto para o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, o que depende de prévia autorização judicial.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O teto remuneratório dos servidores públicos estaduais distritais é vinculado à esfera de Poder em que este servidor encontra-se lotado (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Vejamos a redação do art. 37, XI da CF:

CF/88: Art. 37, XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e **nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Teto remuneratório do servidor) (TJAP/2022)

A **alternativa B** está incorreta. Não há tal ressalva. Pelo contrário, há inclusive Súmula Vinculante do STF vedando tal conduta, por incorrer em afronta à separação de poderes. Vejamos:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



CF/88: Art. 37, XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

A **alternativa C** está incorreta. Conforme sumula vinculante do STF, é inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. A assertiva está de acordo com a jurisprudência do STF:

O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: **a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável**, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014).

A **alternativa E** está incorreta. A CF **admite o compartilhamento de informações fiscais**:

CF/88: Art. 37, XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

No âmbito de determinado Estado da federação, aplicam-se, dentre outras, as seguintes regras, em matéria previdenciária, a servidores da Administração direta e indireta:

I. Idade mínima de aposentadoria dos ocupantes do cargo de professor reduzida em cinco anos em relação às idades fixadas na Constituição do Estado como regra geral para servidores sujeitos ao regime próprio, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

II. Submissão de agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ao regime geral de previdência social; e

III. Aposentadoria compulsória aplicável aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição e a idade máxima estabelecida para servidores titulares de cargo efetivo.

É compatível com a disciplina da matéria na Constituição Federal o quanto referido em



- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Estando **todas as alternativas corretas**, o item a ser assinalado é a letra E

I. É o que se depreende da leitura do **art. 40, § 5º da CF**:

CF/88: Art. 40, III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

II. É o que determina o **§ 13 do art. 40 da Constituição Federal**:

CF/88: Art. 40, § 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

III. É o que dispõe o **art. 201, § 16 da CF**:

CF/88: Art. 201, § 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.

8. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Com base em hipótese estabelecida em lei estadual, certo agente de saúde foi contratado, mediante processo seletivo simplificado, para prestar serviços em postos de atendimento da rede estadual, por seis meses, visando a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não obstante o



término da situação que ensejou a contratação, referido contrato sofreu sucessivas prorrogações, vindo o agente a permanecer por um total de cinco anos no serviço público. O servidor pretende obter a percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não recebidas durante a vigência do contrato. Considerados esses elementos à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária, em sua origem, deu-se de forma

- a) legítima, mas o contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito.
- b) ilegítima, em razão da forma simplificada de seleção, ademais de o contrato ter sido sucessiva e ilegitimamente prorrogado, fazendo o servidor, no entanto, jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito.
- c) legítima, mas o contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, embora o servidor só faça jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se houver previsão legal ou contratual a esse respeito.
- d) legítima, sendo igualmente legítimas as prorrogações contratuais, desde que efetuadas em conformidade com o estabelecido na lei estadual, não fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, no entanto, pois as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas trabalhistas.
- e) ilegítima, em razão da forma simplificada de seleção, ademais de o contrato ter sido sucessiva e ilegitimamente prorrogado, não fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sob pena de burla à regra do concurso público e vínculo estatutário com a Administração.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Conforme **tese de repercussão geral firmada pelo Supremo**, segundo a qual servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, **exceto se a contratação for desvirtuada por sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações** (RE 1.066.677, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/5/2020).

A **alternativa B** está incorreta. A contratação simplificada **é legítima**, prevista na Constituição (art. 37, IX) e na Lei, por exemplo, a Lei 8.745/1993:

CF/88: Art. 37, X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;



A **alternativa C** está incorreta. O servidor **faz jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas** acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito.

A **alternativa D** está incorreta. Legítima, mas o **contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado**, fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito, conforme tese de repercussão geral firmada pelo Supremo.

A **alternativa E** está incorreta. Legítima, visto que a contratação temporária **é prevista** na Constituição e na Lei.

9. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei estadual que estabeleça que o valor do subsídio mensal dos Procuradores do Estado será equivalente ao dos membros do Ministério Público estadual, não podendo exceder o subsídio mensal do Governador, será

a) constitucional, desde que se trate de lei de iniciativa do Governador do Estado.

b) inconstitucional, porque é vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, não incidindo, em relação aos Procuradores, o teto remuneratório específico aplicável aos integrantes do Poder Executivo estadual, equivalente ao subsídio mensal do Governador.

c) inconstitucional, porque é vedada a vinculação de espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvada a hipótese de vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público e da magistratura, limitados, ambos, ao valor equivalente ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

d) inconstitucional, por ser vedada a vinculação de espécies remuneratórias para fins de fixação de remuneração de pessoal do serviço público, sendo admitida apenas a vinculação a índices de correção monetária federais, para fins de reajuste dos subsídios.

e) inconstitucional, em relação aos membros da carreira que não o Procurador-Geral do Estado, cujo subsídio pode ser automaticamente equiparado ao do Procurador-Geral de Justiça, limitados, ambos, a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Visto ser vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do inciso XIII do art. 37, **bem como o subsídio dos Procuradores e Defensores Públicos** estão vinculados ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, por força do inciso XI, do art. 37 da CF/88:



CF/88: Art. 37, XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo **e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;**

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

A **alternativa A** está incorreta. Inconstitucional, **mesmo sendo de iniciativa do Governador**, porque é vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, não incidindo, em relação aos Procuradores, o teto remuneratório específico aplicável aos integrantes do Poder Executivo estadual, equivalente ao subsídio mensal do Governador.

A **alternativa C** está incorreta. **Não há essa ressalva** à vedação de vinculação de espécies remuneratórias.

A **alternativa D** está incorreta. Por expressa disposição da **Súmula Vinculante 42** do Supremo:

Súmula Vinculante 42/STF: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

A **alternativa E** está incorreta. Tanto em vista da vedação de equiparação de espécies remuneratórias, **quanto em relação ao limite de 90,25%**, que foi considerado inconstitucional pelo STF na ADI-MC 3.854/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, julg. em 28/2/2007.

10. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Antônio é servidor público ocupante de cargo da Administração direta estadual e Bruno é servidor público ocupante de cargo da Administração autárquica estadual. Ambos exercerão mandato eletivo estadual. De acordo com a Constituição Federal, durante o exercício do mandato,

- a) nenhum dos dois será afastado de seu cargo, se houver compatibilidade de horários, sem prejuízo de remuneração do mandato eletivo.
- b) apenas Antônio ficará afastado de seu cargo.
- c) apenas Bruno ficará afastado de seu cargo.



d) nenhum dos dois ficará afastado de seu cargo, tendo em vista que ambos são servidores públicos estaduais e exercerão mandato eletivo estadual.

e) Antônio e Bruno ficarão afastados de seus respectivos cargos.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Considerando que ambos exercerão mandato eletivo **ESTADUAL**, incidem na hipótese do art. 38, I da CF, devendo ser afastados.

Vejamos como dispõe a CF:

CF/88: Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - **tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;**

Demais alternativas estão **incorretas**.

11. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Carlos Eduardo será nomeado servidor público para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Atendidas as demais condições, de acordo com a Constituição Federal, Carlos Eduardo adquirirá estabilidade após

a) três anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo: em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

b) dois anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo: em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

c) cinco anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

d) três anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

e) dois anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Comentários



A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. É o que prevê expressamente o art. 41, caput, e seus incisos I, II e III da CF:

cf/88: Art. 41. São estáveis após **3 (três) anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável **só perderá** o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Vejamos o erro das demais alternativas.

A **alternativa B** está incorreta. A estabilidade é adquirida **após 3 anos** de efetivo exercício, nos termos do art. 41, caput, da CF.

A **alternativa C** está incorreta. A estabilidade é adquirida **após 3 anos de efetivo exercício**, nos termos do art. 41, caput, da CF. Além disso, há outras hipóteses de perda da estabilidade, quais sejam: processo administrativo e procedimento de avaliação periódica de desempenho.

A **alternativa D** está incorreta. Há **outras hipóteses** de perda da estabilidade, quais sejam: processo administrativo e procedimento de avaliação periódica de desempenho.

A **alternativa E** está incorreta. A estabilidade é adquirida **após 3 anos de efetivo exercício**, nos termos do art. 41, caput, da CF. Além disso, procedimento de avaliação periódica de desempenho também é hipótese de perda de estabilidade do servidor.

12. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações sobre o regime jurídico constitucional dos servidores públicos:

() A incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo é permitida pela Constituição Federal desde 2019 e deve ser disciplinada por lei complementar.

() São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

() A aquisição da estabilidade do servidor público independe de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.



A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V.
- b) V – F – V.
- c) F – V – V.
- d) V – V – F.
- e) F – V – F.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

(Falso) A incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo é permitida pela Constituição Federal desde 2019 e deve ser disciplinada por lei complementar.

A **CF/88** **veda expressamente** qualquer tipo de **incorporação de vantagens** de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de **função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo**.

CF/88: Art. 39, § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

(Verdadeiro) São estáveis **após três anos de efetivo** exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Conforme determina **o art. 41, da CF/88**, possuem direito a estabilidade após **três anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Nesse sentido, se trata **de condição necessária destinada a aquisição de estabilidade a realização de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade**.

CF/88: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(Falso) A aquisição da estabilidade do servidor público independe de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Se trata de condição necessária destinada a aquisição de estabilidade a realização de **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

CF/88: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.



§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

13. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Conforme normas constitucionais, alteradas pela Emenda Constitucional nº 103/2019,

- a) o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, com contribuição exclusiva do respectivo ente federativo e de servidores ativos, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
- b) o servidor público da Administração direta no exercício de mandato eletivo, que for segurado de regime próprio de previdência social, não permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem, devendo migrar para o regime geral.
- c) é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes sem previsão legal que extinga regime próprio de previdência social.
- d) poderão ser estabelecidos, por lei ordinária do ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores públicos em atividades exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, sendo permitida a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
- e) aplicam-se as regras contidas no artigo 40 da Constituição Federal para o Regime Próprio de Previdência Social da União, não cabendo qualquer requisito ou critério fixado para o Regime Geral de Previdência Social.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A **CF/88 (art. 37, § 15)** veda expressamente a **complementação de aposentadorias de servidores públicos** e de pensões por morte a seus dependentes sem a ocorrência de previsão legal que extinga o regime próprio de previdência social.

CF/88: Art. 37, § 15. **É vedada a complementação de aposentadorias** de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Veja análise das demais alternativas:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá **caráter contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Alternativa A)

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição **diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário**, de agente



socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. **(Alternativa D)**

§ 12. **Além do disposto neste artigo**, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. **(Alternativas B e E)**

§ 13. **Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

14. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Uma professora de ensino fundamental, que ingressou na rede privada em 2020, sem vínculo ou exercício de atividade laboral remunerada anterior, pretende manter-se na carreira até o momento de aposentar-se. Considerando esses elementos à luz das regras atuais previstas na Constituição Federal, além de comprovar tempo mínimo de efetivo exercício das funções, para que referida professora faça jus à aposentadoria, deverá cumprir

- a) os requisitos de tempo mínimo de contribuição e idade mínima, que, no seu caso, é 57 anos.
- b) somente o requisito de tempo mínimo de contribuição.
- c) somente o requisito de idade mínima, que, no seu caso, é 57 anos.
- d) somente o requisito de idade mínima, que, no seu caso, é 62 anos.
- e) os requisitos de tempo mínimo de contribuição e idade mínima, que, no seu caso, é 62 anos.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A servidora poderá se aposentar aos 57 anos, uma vez que é servidora pública e ocupa o cargo de professora, **beneficiando-se da redução de 5 anos na idade mínima**, previsto no art. 40, § 5º da CF, **desde que comprove o tempo mínimo de contribuição no exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental**

CF/88: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será **aposentado**:

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se **mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade**, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (...)



§ 5º Os **ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que **comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental** e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Vejamos o erro das demais alternativas:

A **alternativa B** está incorreta. Exige-se a idade mínima também, por força do previsto no art. 40, § 1º, III e § 5º da CF.

A **alternativa C** está incorreta. A Constituição Federal também exige o tempo mínimo de contribuição fixado por lei do ente federativo. No caso da União, esse tempo é de 15 anos (180 contribuições mensais).

A **alternativa D** está incorreta. Exige-se também o tempo mínimo de contribuição. Além disso, por ser professora do ensino fundamental, faz jus ao benefício do art. 40, § 5º, reduzindo-se em 5 anos a idade mínima.

A **alternativa E** está incorreta. Por ser professora do ensino fundamental, a servidora faz jus ao benefício do art. 40, § 5º, reduzindo-se em 5 anos a idade mínima ($62 - 5 = 57$ anos).

15. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Considere as seguintes afirmações sobre o regime constitucional de Administração e servidores públicos:

I. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

II. A investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

III. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

IV. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente a brasileiros natos e naturalizados e desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

À luz da Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em

- a) II e III.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.



e) I, III e IV.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Veja a análise abaixo item a item:

I. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

Correto: A **CF/88** estabelece o direito ao servidor público civil quanto ao exercício da **associação sindical**. Não podemos nos esquecer que exclusivamente em **relação ao militar** ocorre a **vedação** à sindicalização.

CF/88: Art. 37, VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

CF/88: Art. 142, § 3º, IV – ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

II. A investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

Errado: De acordo com o inciso II do art. 37 da CF/88, a **investidura em cargo público deverá necessariamente ocorrer via concurso público (princípio do concurso público)**, **exceto** em relação a determinadas hipóteses estabelecidas pela própria Constituição, como podemos observar em relação aos **servidores temporários** (inciso IX), com a previsão de contratação por tempo determinado tendo em vista o atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público.

CF/88: Art. 37, II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

III. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Correto: Se trata de exigência estabelecida pela **CF/88 (art. 37, VIII)**, cujos critérios são definidos por meio de lei, **a destinação de percentual de vagas em concurso público a pessoas identificadas com deficiência** assim como os critérios vinculados a sua admissão, se tratando de norma cuja exigência deve ser cumprida por todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

CF/88: Art. 37, VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IV. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente a brasileiros natos e naturalizados e desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.



Errado: O art. 37, inciso I, da CF/88, determina o **acesso aos cargos**, empregos e funções públicas, **tanto por brasileiros** a partir do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, **como também aos estrangeiros**, na forma da lei.

CF/88: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são **acessíveis aos brasileiros** que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim **como aos estrangeiros**, na forma da lei;

16. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Ulisses é analista do Poder Judiciário e Afrodite é professora de ensino superior lecionando em Universidade Federal de Administração, sendo ambos servidores públicos da União vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social, e estão requerendo o direito à aposentadoria. Nesse caso, conforme regras contidas na Constituição Federal, Ulisses e Afrodite, respectivamente, devem contar com

- a) 70 e 65 anos de idade.
- b) 70 e 55 anos de idade.
- c) 65 e 57 anos de idade.
- d) 62 e 57 anos de idade.
- e) 65 e 62 anos de idade.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. O enunciado da questão deve ser respondido conforme o critério de **idade mínima estabelecido pela CF/88 (art. 40)**, visando a concessão de aposentadoria de servidores **no âmbito da União, sendo de sessenta e dois anos para mulheres e sessenta e cinco para homens**.

CF/88: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por **regime próprio de previdência social** será aposentado:

III – no âmbito da União, aos **62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem**, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.



Demais alternativas estão **incorretas**.

17. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Conforme regras previstas na Constituição Federal, o Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo

- a) oferecerá plano de benefícios nas modalidades de contribuição definida e variável.
- b) será instituído na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo.
- c) será efetivado apenas por entidade aberta de previdência complementar.
- d) somente será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública.
- e) poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, desvinculada da prévia e expressa opção do servidor.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A questão aborda o Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, cujo mandamento inserido no **§ 14 do art. 40 da CF/88**, determina que o mesmo será efetivado pela União junto aos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a partir de lei de iniciativa dos respectivos Poderes Executivos.

CF/88: Art. 40, § 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos **ocupantes de cargo efetivo**, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios **somente na modalidade contribuição definida (alternativa A)**, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de **entidade fechada** de previdência complementar ou de **entidade aberta** de previdência complementar **(alternativas C e D)**.

§ 16. **Somente mediante sua prévia e expressa opção (alternativa E)**, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Demais alternativas estão **incorretas**.



18. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

Alguns princípios aplicáveis à Administração pública estão expressos na Constituição Federal ou em lei, enquanto outros decorrem do regime publicístico a ela aplicável. Especificamente no que concerne ao princípio da eficiência, tem-se que

- a) incide apenas sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, por expressa disposição legal, sendo aplicado por analogia às pessoas jurídicas de Direito Público.
- b) não constitui um princípio expresso constitucionalmente, mas apenas em diplomas legais esparsos, o que lhe confere menor peso relativamente aos demais.
- c) é expressamente previsto na Constituição Federal e aplicável exclusivamente às entidades integrantes da Administração Indireta.
- d) não constitui um princípio explícito na Constituição ou em lei, possuindo amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
- e) passou a contar com previsão expressa na Constituição Federal a partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, aplicando-se à Administração pública em geral.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A CF prevê expressamente que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de direito administrativo, dentre os quais, **o princípio da eficiência**.

CF/88: Art. 37. A **administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e **eficiência** e, também, ao seguinte:

A **alternativa B** está incorreta. A CF prevê expressamente o princípio da eficiência.

A **alternativa C** está incorreta. Como já dito, a Constituição Federal determina a observância do princípio da eficiência pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A **alternativa D** está incorreta. A CF prevê expressamente o princípio da eficiência.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. O princípio da Eficiência foi introduzido na CF através da EC 19/1998, que alterou o caput do art. 37.

Vejamos o texto da Emenda:

Art. 3º O caput, os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo os §§ 7º a 9º:



CF/88: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e **eficiência** e, também, ao seguinte":

19. FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2021

Ao disciplinar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, a Constituição Federal estabelece, relativamente a Estados e Municípios, que compete à lei complementar do respectivo ente federativo o estabelecimento de

I. tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria voluntária, observada a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições estaduais e Leis Orgânicas.

II. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

III. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial por exposição à atividade de risco, de ocupantes dos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e de policiais civis, militares e dos corpos de bombeiros.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) I e II.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A questão se refere às atuais disposições constitucionais vinculadas à aposentadoria especial dos servidores públicos, estabelecidas pelo **art. 40 da CF/88**.

Nesse sentido, **as afirmativas I e II estão corretas**, uma vez que quanto aos requisitos de tempo de contribuição assim como aos servidores com deficiência, respectivamente.

Já a afirmativa III encontra-se errada, uma vez que os critérios destinados às aposentadorias especiais **não se vinculam aos policiais civis, militares e dos corpos de bombeiros**, conforme trecho abaixo:

CF/88: Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:



III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo **idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de **agente penitenciário**, de **agente socioeducativo** ou de **policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144**.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, **através dos seguintes órgãos**:

- I – polícia federal;
- II – polícia rodoviária federal;
- III – polícia ferroviária federal;
- IV – polícias civis;
- V – polícias militares e corpos de bombeiros militares;
- VI – polícias penais federal, estaduais e distrital.

20. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

De acordo com a Constituição Federal, são abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os

- a) servidores titulares de cargos efetivos.
- b) ocupantes de cargos em comissão que não exerçam cargo efetivo.
- c) contratados temporariamente.
- d) empregados públicos celetistas.



e) detentores de mandato eletivo.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Conforme a inteligência do **art. 40 da CF/88**, é estabelecido o **regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos**, possuindo o mesmo caráter contributivo e solidário, a partir de contribuição do respectivo ente federativo, **de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

CF/88: Art. 40 - O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Demais alternativas estão **incorretas**.

21. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, conforme previsão da Constituição Federal,

- a) terá caráter contributivo, mas não solidário.
- b) abrangerá, no que se refere à contribuição, apenas a União, e não os Estados-membros e Municípios.
- c) contará com a contribuição de aposentados, mas não de pensionistas.
- d) observará critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
- e) terá caráter contributivo pela participação de fundos de previdência complementar.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Conforme a inteligência do art. 40 da CF/88, é estabelecido o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, possuindo o mesmo caráter contributivo e **solidário**, a partir de contribuição do respectivo **ente federativo**, de servidores ativos, de aposentados e de **pensionistas**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

CF/88: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Demais alternativas estão **incorretas**.

22. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021



Conforme norma prevista na Constituição Federal, o servidor abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social será aposentado, no âmbito da União, aos

- a) sessenta e cinco anos de idade, se mulher, e aos setenta anos de idade, se homem.
- b) cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e aos sessenta anos de idade, se homem.
- c) sessenta e três anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.
- d) sessenta anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.
- e) sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

A partir da vigência da emenda constitucional de nº 103/19 o servidor público passou a ser **abrangido por regime próprio de previdência social, no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.**

CF/88: Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

Demais alternativas estão **incorretas**..

23. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

A Constituição Federal prevê que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de

- a) servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- b) ocupantes do cargo de professor na educação infantil, no ensino fundamental, médio e superior.
- c) ocupantes do cargo de agente penitenciário ou socioeducativo exclusivamente de entidades da União.
- d) servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição eventual a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, permitida a caracterização por categoria profissional.
- e) servidores que exerçam atividades de bombeiros civis ou militares, ainda que sem caráter permanente.



Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. De acordo com a inteligência do § 4º-A do Art. 40 da CF/88, por meio de lei complementar, do respectivo ente federativo, ocorrerá a **definição de critérios excepcionais de idade e tempo de contribuição**, de forma diferenciada visando a concessão de aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

CF/88: Art. 40. **O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos** terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por **lei complementar** do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente **submetidos a avaliação biopsicossocial** realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Demais alternativas estão **incorretas**.

24. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Com relação à estabilidade dos servidores públicos, considere:

I. São estáveis somente após cinco anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, tendo sido extinto o cargo que ele ocupava ou declarada a sua desnecessidade, referido servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta de

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. O art. 41, “caput”, da CF/88, dispõe que “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”.

A **segunda assertiva** está correta. O art. 41, § 4º, da Carta Magna, prevê que “como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”



A **terceira assertiva** está correta. O examinador combinou os §§ 3º e 4º do art. 41 da Constituição:

Art. 41, § 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Caso seja invalidada a demissão do servidor estável, por sentença judicial, ele será reintegrado. Entretanto, caso seu cargo tenha sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

O gabarito é a letra C.

25. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Ronaldo é Ministro de Estado e Paulo é Secretário Municipal. No que concerne à remuneração de ambos os servidores públicos e obedecido o disposto na Constituição Federal, Ronaldo

- a) será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, prêmio e verba de representação, enquanto Paulo será remunerado por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação.
- b) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação.
- c) e Paulo serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo, dentre outras vantagens, de adicional, prêmio e verba de representação.
- d) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível, dentre outras vantagens, o acréscimo de adicional, prêmio e verba de representação.
- e) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e verba de representação e vedado prêmio.

Comentários:

O art. 39, § 4º, da Carta Magna, determina que “o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, **os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória**”. O gabarito é a letra C.

26. (FCC / DETRAN-SP – 2019) Determinado servidor público da Administração direta estadual, ocupante de cargo efetivo, pretende candidatar-se a Vereador no próximo pleito local. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal de 1988, referido servidor:

- a) se eleito, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, durante o exercício do mandato, desde que haja compatibilidade de horários.



- b) deverá exonerar-se de seu cargo, até seis meses antes do pleito, podendo retomar o exercício, caso não seja eleito.
- c) se eleito, ficará afastado de seu cargo durante o exercício do mandato eletivo, independentemente de haver compatibilidade de horários.
- d) se eleito, será afastado de seu cargo durante o exercício do mandato eletivo, se não houver compatibilidade de horários, sendo-lhe vedado optar pela remuneração do cargo.
- e) terá o tempo de serviço contado, para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por antiguidade ou merecimento, na hipótese de ser eleito para o mandato e afastado de seu cargo.

Comentários:

A Carta Magna prevê, em seu art. 38, III, que o servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de vereador, **havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**. Caso não haja compatibilidade de horários, por outro lado, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. O gabarito é a letra A.

27. (FCC / AFAP – 2019) À luz das normas constitucionais que regem a Administração pública,

- a) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, desde que distintos dos utilizados durante a campanha eleitoral.
- b) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que comprovado dolo ou culpa.
- c) o servidor público investido no mandato de Deputado Estadual, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- d) é permitida a acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro cargo público técnico, quando houver compatibilidade de horários.
- e) o prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Comentários:

Letra A: errada. A Carta Magna proíbe que os administradores vinculem sua imagem a atividades administrativas para fim de promoção pessoal. O art. 37, § 1º, da Constituição, determina que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, **dela não podendo constar** símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, desde que distintos dos utilizados durante a campanha eleitoral”.

Letra B: errada. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Cabe a ele indenizar os danos que seus agentes produzirem, atuando nessa qualidade, independentemente de terem agido com dolo ou culpa. Nesse sentido, o art. 37, § 6º, da Constituição, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



Letra C: errada. O servidor público investido no mandato de Deputado Estadual **ficará afastado de seu cargo, emprego ou função** (art. 37, § 6º, CF).

Letra D: correta. É o que determina o art. 37, XVI, “b”, da Constituição.

Letra E: errada. O prazo de validade do concurso público será de até **dois anos**, prorrogável uma vez, por igual período (art. 37, III, CF).

O gabarito é a letra D.

28. (FCC / SEFAZ-GO – 2018) Suponha que edital de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração direta de determinado Estado estabeleça limite de idade para inscrição no certame. Certo indivíduo, cuja inscrição foi indeferida administrativamente, em caráter definitivo, em função do referido limite, impetra mandado de segurança, com vistas a assegurar sua participação, sob o fundamento de ser inconstitucional a exigência editalícia em questão. Nesse caso, considerado o disposto na Constituição Federal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, o mandado de segurança é, em tese:

a) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, lesado por ato de autoridade pública; e, no mérito, será procedente, ainda que o limite de idade esteja previsto em lei, uma vez que é proibido o estabelecimento de diferença de critérios de admissão por motivo de idade.

b) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, lesado por ato de autoridade pública; mas, no mérito, será improcedente, se o limite de idade estiver previsto em lei e puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

c) incabível, pois o mandado de segurança não é meio idôneo para o exercício de controle de constitucionalidade, sendo hipótese de ajuizamento de ação civil pública, para a qual estão legitimados o Ministério Público ou, se o prejudicado comprovar insuficiência de recursos, a Defensoria Pública.

d) incabível, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação popular, a qual seria adequada na situação em tela, e para a qual estaria legitimado qualquer cidadão, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

e) incabível, independentemente do cargo a ser preenchido, se o limite de idade estiver previsto em lei, uma vez que não haverá prática de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública, hipótese em que a lei deverá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, para cuja propositura, no entanto, não está legitimado o prejudicado pela exigência editalícia.

Comentários:

Para resolver essa questão, era preciso conhecer o seguinte:

a) O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*. Segundo o art. 5º, LXIX, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



b) Limite de idade em concurso público deve ser fixado por lei, não sendo o edital instrumento suficiente para impor tal exigência. Segundo o STF, o limite de idade para a inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. **(ARE 678.112, Rel. Min Luiz Fux, 17.05.2016).**

Letra A: errada. Não há proibição ao estabelecimento de diferença de critérios de admissão por motivo de idade.

Letra B: correta. Na situação apresentada, **é cabível mandado de segurança**. O mandado de segurança será julgado improcedente no mérito caso o limite de idade esteja previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Letra C: errada. Por meio de mandado de segurança, é possível que se realize o **controle difuso** de constitucionalidade.

Letra D: errada. Não cabe ação popular na situação apresentada. A ação popular é proposta com o objetivo de se anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Letra E: errada. Mesmo que o limite de idade esteja previsto em lei, é possível que seja ajuizado o mandado de segurança. O indivíduo pode alegar, afinal, que a lei é inconstitucional porque a exigência de idade mínima não se justifica em face das atribuições do cargo.

O gabarito é a letra B.

29. (FCC / CLDF – 2018) De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas os dados aqui fornecidos, o servidor público ocupante, há cinco anos, de cargo efetivo da Administração direta, que se eleger Deputado Distrital, durante o exercício de seu mandato,

a) ficará afastado de seu cargo, sendo contado seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

b) ficará afastado de seu cargo, sendo contado seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

c) não ficará afastado do seu cargo se houver compatibilidade de horários, percebendo as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração oriunda do mandato eletivo.

d) não ficará afastado do seu cargo se houver compatibilidade de horários, percebendo apenas a remuneração referente ao exercício do mandato eletivo.

e) perderá seu cargo e somente poderá prestar novo concurso público para exercer cargo no Distrito Federal após um ano do término do exercício do mandato eletivo.

Comentários:

O servidor público eleito para exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital **ficará afastado do seu cargo efetivo**. Ao assumir o mandato, passará a receber apenas a remuneração do mandato. Esse tempo de afastamento é contado para todos os efeitos legais, exceto para fins de promoção por merecimento.



O gabarito é a letra A.

30. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Determinada lei municipal editada em matéria de servidores públicos cria funções de confiança que podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos em comissão, estes nomeados independentemente de concurso público. A mesma lei indica que ocupantes de cargos em comissão podem apenas exercer funções de direção, chefia e assessoramento, sendo passíveis de livre exoneração. Há inconstitucionalidade na referida lei no tocante à:

- a) previsão da exoneração dos servidores titulares de cargos em comissão independentemente de observância do devido processo legal.
- b) possibilidade de exercício de funções de confiança por servidores ocupantes de cargos em comissão.
- c) previsão do assessoramento como função que pode ser exercida pelo servidor titular de cargo em comissão.
- d) competência legislativa municipal para criar funções de confiança.
- e) ausência de concurso público para a escolha de ocupantes de cargos em comissão.

Comentários:

Para resolver essa questão, o aluno precisa estar antenado em 3 (três) importantes informações:

- 1)** Os cargos em comissão e as funções de confiança se destinam a **atribuições de direção, chefia e assessoramento**.
- 2)** Os cargos em comissão são declarados em **lei de livre nomeação e exoneração**, ou seja, podem ser nomeados independentemente de concurso e podem ser exonerados sem a observância do devido processo legal.
- 3)** As funções de confiança se destinam exclusivamente a servidores ocupantes de **cargo efetivo**, ou seja, não podem ser atribuídas a ocupantes de cargos em comissão.

Portanto, o gabarito é a letra B.

31. (FCC / TRT 6ª Região – 2018) Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,

- a) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes.
- b) funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
- c) funções e empregos públicos na Administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da Administração indireta.
- d) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo



e os demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.

e) na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da Administração direta ou indireta.

Comentários:

O teto remuneratório alcança todos os servidores e empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos (art. 37, XI, CF). Esse teto aplica-se, ainda, aos servidores e empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsidiárias, quando essas pessoas jurídicas receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral (art. 37, § 9º, CF). O gabarito é a letra D.

32. (FCC / ALESE – 2018) Em conformidade com a disciplina constitucional atinente aos órgãos, entidades e servidores da Administração pública,

- a) é vedado a todo servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- b) o prazo de validade do concurso público será de até um ano, prorrogável uma vez, por igual período.
- c) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedada, em qualquer hipótese, a contratação de estrangeiros
- d) é admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com os casos estabelecidos em lei.
- e) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Comentários:

Letra A: errada. A Carta Magna assegura aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical (art. 37, VI, CF). Já aos militares, veda a sindicalização e a greve (art. 142, § 3º, IV, CF).

Letra B: errada. O prazo de validade do concurso público será de até **dois** anos, prorrogável uma vez, por igual período (art. 37, III, CF).

Letra C: errada. Não há vedação à contratação de estrangeiros. Segundo o inciso I do art. 37 da Constituição, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como **aos estrangeiros, nas forma da lei**.

Letra D: correta. É o que determina o inciso IX do art. 37 da Constituição.

Letra E: errada. A Carta Magna **veda** a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF).

O gabarito é a letra D.



33. (FCC / TST – 2017) Determinados empregados de empresa pública estadual, sujeitos ao regime jurídico trabalhista, tiveram seus salários majorados para ajustá-los aos valores médios pagos no mercado. Em razão disso, esses empregados, que antes percebiam salário em valor equivalente ao subsídio do Governador, passaram a perceber em valor superior ao do subsídio pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF. O aumento, todavia, não impactou os cofres do Tesouro, uma vez que a referida empresa não recebe recursos do Estado para arcar com suas despesas de pessoal e de custeio em geral. Nessa situação, a nova remuneração paga aos referidos empregados mostra-se:

- a) inconstitucional, uma vez que os empregados de empresas públicas estaduais não podem perceber salário acima do subsídio pago aos Ministros do STF, que constitui o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública em geral, ainda que possam perceber remuneração superior ao subsídio pago ao Governador.
- b) inconstitucional, uma vez que os empregados de empresas públicas estaduais não podem perceber salário acima do subsídio pago ao Governador, que constitui o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual.
- c) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o subsídio dos Ministros do STF, que é o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública em geral, os empregados de empresas públicas não estão sujeitos a esse limite porque são sujeitos ao regime jurídico trabalhista.
- d) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual, não estão sujeitos a esse limite os empregados de empresa pública que não receba recursos financeiros do Estado para arcar com suas despesas de pessoal e de custeio em geral.
- e) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o subsídio do Governador, que é o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual, esse limite aplica-se apenas aos cargos públicos, inclusive aos eletivos, mas não aos empregos públicos.

Comentários:

O teto remuneratório da Administração Pública é o subsídio mensal dos Ministros do STF. Esse teto remuneratório **se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista**, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Na situação apresentada, a empresa pública **não recebe** recursos públicos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Logo, não se aplica o teto constitucional. Portanto, **a nova remuneração** paga aos empregados, embora extrapole o teto remuneratório, **é constitucional**.

O gabarito é a letra D.

34. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito. Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

- a) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
- b) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.



- c) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- d) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.
- e) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

Comentários:

A Carta Magna estabelece algumas regras para os servidores em exercício de mandato eletivo. De acordo com o art. 38, da CF/88, caso o servidor seja investido no mandato de Prefeito, **deverá ser afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração**. Nesse caso, **seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento**.

O gabarito é a letra A.

35. (FCC / TRE-SP – 2017) O ato de nomeação de irmão de ocupante de cargo de direção em Secretaria de Estado para cargo em comissão de assessoramento do Governador

- a) viola a Constituição da República e pode ser objeto de ação popular perante o Supremo Tribunal Federal.
- b) é compatível com a Constituição da República.
- c) viola a Constituição da República e pode ser objeto de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.
- d) viola a Constituição da República e pode ser objeto de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) viola a Constituição da República e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

A súmula vinculante nº 13 veda a prática do nepotismo, nos termos a seguir:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

O irmão de Secretário de Estado, portanto, não pode ser nomeado assessor do Governador, sob pena de **reclamação ao STF**. Esse instrumento está previsto no art. 103-A, § 3º, da Constituição, sendo cabível quando há o descumprimento de Súmula Vinculante por ato administrativo.

Art. 103-A, § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, **caberá reclamação** ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a



procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

O gabarito é a letra D.

36. (FCC / TRE-SP – 2017) Dois servidores públicos titulares de cargos efetivos de médico foram eleitos Deputado Federal e Deputado Estadual. Nas eleições municipais, foram eleitos Prefeito e Vereador servidores públicos titulares de cargos efetivos de professor universitário. No exercício dos respectivos mandatos,

- a) todos devem exonerar-se dos respectivos cargos públicos, sob pena de perderem o mandato por decisão proferida pelas respectivas Casas Legislativas e, no caso do Prefeito, por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.
- b) todos devem ser afastados dos respectivos cargos públicos, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, enquanto durar o mandato.
- c) os Deputados devem ser afastados dos cargos de médico, ao passo que o Prefeito e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberão as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.
- d) o Prefeito deve ser afastado do cargo público efetivo enquanto durar o mandato, mas os Deputados e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberão as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.
- e) os Deputados e o Prefeito devem ser afastados do cargo público efetivo, mas o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.

Comentários:

Podemos analisar esse enunciado levando em consideração 3 (três) situações diferentes:

- 1) Servidores públicos eleitos para mandatos eletivos federais, estaduais e distritais.** Serão afastados do cargo efetivo, passando a exercer o mandato eletivo. Receberão, portanto, a remuneração do mandato eletivo.
- 2) Servidor público eleito para o mandato de Prefeito.** Será afastado do cargo efetivo, passando a exercer o mandato eletivo. Poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou do mandato de Prefeito.
- 3) Servidor público eleito para o mandato de Vereador:** Havendo compatibilidade de horários, poderá acumular o cargo efetivo e o mandato de Vereador. Nesse caso, receberá ambas as remunerações. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo efetivo, podendo optar pela remuneração.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra E.



37. (FCC / TRT 21ª Região – 2017) João foi contratado por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atuar junto a órgão da Administração direta, integrante do Poder Executivo de certo Estado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. À luz do disposto na Constituição, a remuneração de João

- a) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora possa ser superior ao do Governador do Estado respectivo.
- b) não poderá exceder o subsídio mensal do Governador do Estado respectivo.
- c) não estará sujeita ao limite aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos, uma vez que foi contratado por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
- d) terá como limite o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- e) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da República, que funciona como limite para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Comentários:

Para resolver a questão, era importante que o aluno conhecesse o art. 37, XI, CF/88:

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

No Poder Executivo estadual, o limite remuneratório é o **subsídio do Governador**. Esse limite remuneratório se aplica todos os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, o que abrange também aqueles que forem contratados por tempo determinado.

Desse modo, a remuneração de João **não poderá exceder** o subsídio mensal do Governador do Estado.

O gabarito é a letra B.



38. (FCC / TRT 14ª Região – 2016) Bruna é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e pretende se candidatar ao cargo de Vereadora. Neste caso, se eleita, no exercício de mandato eletivo, não havendo compatibilidade de horários, Bruna será

- a) exonerada do cargo exercido no TRT da 14ª Região para poder exercer o cargo de Vereadora, ante a incompatibilidade existente.
- b) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber a remuneração do cargo efetivo exercido.
- c) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber a remuneração do cargo de Vereadora.
- d) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- e) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber 50% da remuneração de cada cargo.

Comentários:

Quando o servidor público é investido no mandato de Vereador, será possível, havendo compatibilidade de horários, a acumulação do cargo público e do mandato eletivo.

Todavia, se não houver compatibilidade de horários, o **servidor será afastado do cargo público**, passando a ocupar o mandato eletivo e **podendo optar pela remuneração**. A resposta é a letra D.

39. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre servidores públicos no sistema constitucional brasileiro, é INCORRETO afirmar:

- a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- b) São garantidos ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve.
- c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- d) Os servidores fiscais da administração fazendária terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos.
- e) A estabilidade do servidor público nomeado por concurso público é imediata à posse e efetivo exercício.

Comentários:

Letra A: correta. Segundo o art. 37, IV, CF/88, *“durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira”*.

Letra B: correta. A CF/88 garante aos servidores públicos o direito à livre associação sindical e o direito de greve.



Letra C: correta. O art. 37, XIII, CF/88, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público.

Letra D: correta. O art. 37, XVIII, CF/88 garante aos servidores fiscais da administração fazendária o **direito de precedência**.

Letra E: errada. A estabilidade do servidor público ocorrerá **após 3 (três) anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho**. Não se pode falar, portanto, que a estabilidade é imediata à posse.

O gabarito é a letra E.

40. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Os concursos públicos

- a) não podem estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos.
- b) podem exigir dos candidatos exames psicotécnicos, de acordo com previsão estritamente editalícia.
- c) podem levar em consideração, como critério eliminatório, a altura dos candidatos.
- d) não podem estabelecer cláusulas de barreira voltadas a excluir do certame candidatos não atingidos por critérios eliminatórios.
- e) podem ser disputados indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros.

Comentários:

Letra A: errada. Os concursos públicos podem, sim, estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos. No entanto, as restrições em razão da idade devem ser **fixadas por lei** (e não apenas pelo edital!).

Letra B: errada. A Súmula Vinculante nº 14 prevê que “*só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público*”. Em outras palavras, o **edital não é instrumento suficiente** para, sozinho, impor a realização de exame psicotécnico.

Letra C: correta. A **altura dos candidatos pode ser um critério eliminatório** nos concursos públicos. No entanto, há que se observar o princípio da proporcionalidade ao impor tal restrição. Por exemplo, nos concursos da área de segurança pública, a altura mínima é um requisito razoável. De qualquer modo, cabe destacar que esse tipo de restrição deverá estar previsto em lei (e não apenas no edital!).

Letra D: errada. O STF entende que **cláusulas de barreira** em concursos públicos **são constitucionais**. Um exemplo de cláusula de barreira seria a eliminação de candidato que, apesar de ter conseguido a nota mínima para ser aprovado na 1ª fase de um concurso, não foi incluído dentre os candidatos correspondentes ao dobro de vagas oferecidas.

Letra E: errada. Nem todos os cargos públicos são acessíveis aos estrangeiros. Assim, não se pode dizer que os concursos públicos são disputados, indiscriminadamente, por brasileiros e estrangeiros.

O gabarito é a letra C.

41. (FCC/ TRT 20ª Região – 2016) Considere as seguintes hipóteses:



- I. Empregado de sociedade controlada indiretamente pelo poder público.
- II. Empregado de sociedade controlada diretamente pelo poder público.
- III. Empregado de sociedade de economia mista.
- IV. Servidor público de autarquia municipal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos. Esta proibição de acumular estende-se as hipóteses indicadas em

- a) II e IV, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, e II, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (art. 37, XVII, CF). O gabarito é a letra E.

42. (FCC / TRT 1a Região – 2016) A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, §3º, entre outros, aos servidores ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos também previstos em seu art. 7º:

- I. adicional para as atividades insalubres.
- II. irredutibilidade de salário.
- III. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
- IV. licença-paternidade.

Está correto o que consta APENAS em

- a) III e IV.
- b) II e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, II e III.
- e) I e III.

Comentários:

Segundo o art. 39, § 3º, CF/88, “*aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir*”.

Dentre esses dispositivos mencionados no art. 39, § 3º, CF/88, **não estão os seguintes direitos**: FGTS, irredutibilidade do salário e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.



Observe, todavia, que o art. 37, XVI, prevê que “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

A **licença paternidade** e o **repouso semanal remunerado** (preferencialmente aos domingos) são direitos assegurados aos servidores públicos.

O gabarito é a letra A.

43. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal acerca da Administração pública é correto afirmar que:

- a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.
- b) a investidura em cargo e emprego público, inclusive em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, depende, no mínimo, de processo seletivo simplificado.
- c) o prazo de validade dos concursos públicos será de três anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- d) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto do Executivo ou decreto do Legislativo.
- e) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos das áreas da educação, saúde e segurança pública.

Comentários:

Letra A: correta. Segundo o art. 37, I, CF/88, “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Letra B: errada. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. A investidura em cargo em comissão **independe** de concurso público ou processo seletivo simplificado.

Letra C: errada. O prazo de validade de concurso público é de **até 2 (dois) anos**, prorrogável uma vez por igual período.

Letra D: errada. Somente **lei específica** é que pode fixar a remuneração de servidores públicos.

Letra E: errada. As **hipóteses de acumulação remunerada** de cargos públicos são as seguintes: **i)** um cargo de professor com outro técnico ou científico; **ii)** dois cargos de professor; **iii)** dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

O gabarito é a letra A.

44. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) No que se refere às regras constitucionais aplicáveis à Administração pública, é VEDADO:

- a) promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos sempre na mesma data.
- b) contratar servidor ou pessoal por tempo determinado.



- c) exigir qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, para contratar com o Poder Público.
- d) acumular dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, caso haja compatibilidade de horário.
- e) vincular ou equiparar espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal do serviço público.

Comentários:

Letra A: errada. O art. 37, X, CF/88 assegura a **revisão geral anual da remuneração** dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Letra B: errada. O art. 37, IX, CF/88 prevê que a lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Letra C: errada. O art. 37, XXI, CF/88 permite que o Poder Público estabeleça exigências de qualificação técnica e econômica em licitações.

Letra D: errada. É possível a acumulação remunerada de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (art. 37, XVI, alínea "a").

Letra E: correta. Segundo o art. 37, XIII, *"é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público"*.

O gabarito é a letra E.

45. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Considere:

- I. Direito à livre associação sindical.
- II. Direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos.
- III. Direito à acumulação remunerada de cargos.

Ao servidor público civil é previsto constitucionalmente e em qualquer hipótese o constante em:

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) III, apenas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O servidor público tem direito à **livre associação sindical**, em qualquer hipótese.

A **segunda assertiva** está errada. Os servidores públicos têm direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos, porém **há ressalvas constitucionais**. Segundo o art. 37, XV, *"o subsídio e os vencimentos dos*



ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

A **terceira assertiva** está errada. A acumulação remunerada de cargos públicos apenas é autorizada em hipóteses previstas na CF/88 e se houver **compatibilidade de horários**.

O gabarito é a letra C.

46. (FCC / TRE-AP – 2015) Caio é professor remunerado de Direito em uma Universidade Pública e prestou concursos para ministrar aulas em outras duas Universidades Públicas. Caio:

- a) poderá acumular os três cargos públicos, pois não há vedação ou limitação para o exercício de função pública de professor.
- b) poderá acumular até quatro cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.
- c) não poderá acumular nenhum cargo público remunerado.
- d) poderá acumular até três cargos de professor, desde que as Universidades estejam situadas em diferentes cidades.
- e) poderá acumular apenas dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

Comentários:

Havendo compatibilidade de horários, é possível que Caio acumule 2 (dois) cargos públicos de professor. Observa-se que não é possível a acumulação de 3 cargos públicos de professor. A resposta é a letra E.

47. (FCC / TRE-SE – 2015) O ocupante de cargo efetivo em órgão da Administração direta de determinado Estado da federação que venha a ser investido no mandato de Prefeito da capital do referido Estado:

- a) será afastado do cargo, não se computando o tempo de serviço para os fins legais, exceto promoção por antiguidade.
- b) será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
- c) perderá o cargo, para o qual somente poderá retornar mediante concurso público.
- d) perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do mandato eletivo, ainda que não haja compatibilidade de horários.
- e) perceberá as vantagens de seu cargo, com prejuízo da remuneração do mandato eletivo, se não houver compatibilidade de horários.

Comentários:

Ao ser investido no mandato de Prefeito, o servidor público será afastado do seu cargo, podendo optar pela remuneração do cargo ou pela remuneração de Prefeito. O gabarito é a letra B.

48. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Engenheiro ocupante de emprego público junto a empresa pública municipal é eleito Prefeito de outro município, passando a exercer o mandato juntamente com o emprego público municipal, cumulando as respectivas remunerações. Como Prefeito, nomeou sua esposa como



Secretária Municipal de Educação. À luz da Constituição Federal, o Prefeito deve ser afastado do emprego público:

- a) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- b) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- c) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, devendo restituir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente até o seu afastamento, sendo que também não poderia ter nomeado sua esposa Secretária do Município em razão do parentesco por afinidade existente entre eles.
- d) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- e) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.

Comentários:

O servidor público investido no cargo de Prefeito deverá ser afastado do cargo, podendo optar pela remuneração. Essa regra é válida mesmo que houver compatibilidade de horários.

Quanto ao fato de o Prefeito nomear parente para o cargo de Secretário Municipal, **não há qualquer impedimento** a que isso seja feito. A princípio, poderíamos pensar que estamos diante da prática de nepotismo e que a Súmula Vinculante nº 13 veda esse tipo de nomeação. Entretanto, a Súmula Vinculante nº 13 **não alcança a nomeação para cargos políticos**.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra A.

49. (FCC / TCM-RJ – 2015) Determinada instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica e que atua em regime de competição no mercado foi acionada judicialmente por um cidadão, que objetiva ser indenizado por alegados prejuízos materiais e danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastro de devedores, em decorrência de equívoco da referida instituição. O cidadão fundamentou seu pedido na responsabilidade civil da Administração pública, na forma preconizada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Referida pretensão, com o fundamento apresentado, afigura-se

- a) incabível, uma vez que sua natureza e regime de atuação no mercado privado, afasta a responsabilidade objetiva típica das prestadoras de serviço público.
- b) cabível, desde que comprovada a responsabilidade objetiva da empresa, submetida a regime jurídico de direito público.
- c) cabível, desde que comprovada conduta culposa de empregado da empresa.



d) incabível, eis que a responsabilização civil do Estado pressupõe a presença de entidades sujeitas ao regime jurídico público.

e) cabível, em razão da finalidade lucrativa do ente, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano apontado.

Comentários:

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública **não alcança** as empresas públicas e sociedades de economia mista **exploradoras de atividade econômica**. Dessa forma, a pretensão do cidadão é *“incabível uma vez que sua natureza e regime de atuação no mercado privado, afasta a responsabilidade objetiva típica das prestadoras de serviço público”*. Vale destacar que a responsabilidade civil objetiva alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público.

O gabarito é a letra A.

50. (FCC / TCM-RJ – 2015) O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, previsto na Constituição Federal e em legislação infraconstitucional,

a) é aplicado ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

b) é assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias e fundações.

c) será aplicado aos servidores ocupantes de cargos temporários ou de emprego público, sociedades de economia mista e empresas públicas.

d) é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social, incluindo as hipóteses de cargos acumuláveis de professor.

e) não haverá incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas nesse regime que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

Comentários:

Letra A: errada. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão são **abrangidos pelo RGPS** (Regime Geral de Previdência Social).

Letra B: correta. O RPPS se aplica aos servidores titulares de cargos efetivos de todos os entes federativos, incluídas as autarquias e fundações.

Letra C: errada. Os servidores ocupantes de cargos temporários ou de empregos públicos são **abrangidos pelo RGPS** (Regime Geral de Previdência Social).

Letra D: errada. No caso de **cargos acumuláveis, é permitida** a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do RPPS.

Letra E: errada. **Haverá incidência de contribuição** sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



O gabarito é a letra B.

51. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Empresa pública estadual pretende contratar advogados para preenchimento de empregos públicos vagos em seu departamento jurídico. Considerando que os advogados não exercerão a função de direção, chefia e de assessoramento, a empresa pública deverá:

- I. contratá-los mediante concurso público, válido pelo prazo de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, sendo vedada a livre nomeação pelo dirigente da entidade.
- II. aplicar-lhes as normas relativas ao regime geral da Previdência Social.
- III. remunerá-los em valor não inferior ao pago pelo Estado aos Procuradores do Estado, que exercem a advocacia pública do Estado, em razão do princípio da equiparação salarial.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O ingresso em emprego público também depende da aprovação em **concurso público**. Somente seria admitida a livre nomeação dos advogados para cargos de direção, chefia e assessoramento.

A **segunda assertiva** está correta. Aos empregados públicos **aplica-se o RGPS**.

A **terceira assertiva** está errada. Não há qualquer necessidade de equiparação salarial dos advogados de empresas públicas aos membros da Advocacia Pública.

O gabarito é a letra A.

52. (FCC / TCE-CE – 2015) A Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal pretende tomar a medida judicial cabível para assegurar aos seus associados o exercício do direito de greve, não regulamentado por lei. A pretensão da Federação é juridicamente:

- a) inviável, tendo em vista que a Constituição Federal, em que pese admita o exercício do direito de greve dos servidores públicos, veda, implicitamente, o exercício do direito por servidores do Poder Judiciário.
- b) inviável, tendo em vista que o direito de greve dos servidores do Poder Judiciário, em que pese previsto na Constituição Federal, apenas poderá ser exercido se regulamentado pelo Poder Legislativo.
- c) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em que a omissão do legislador poderá ser suprida pelo Tribunal pelo voto da maioria absoluta de seus membros.



d) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, em que a omissão do legislador poderá ser suprida pelo Tribunal pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

e) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação impetrar mandado de injunção em que o Supremo Tribunal Federal poderá reconhecer a omissão legislativa e assegurar que o direito seja exercido nos termos da lei federal que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos empregados celetistas, naquilo que couber.

Comentários:

O direito de greve dos servidores públicos é **norma de eficácia limitada**, ou seja, depende de regulamentação por lei para produzir todos os seus efeitos. Considerando-se que, **até hoje, não foi editada essa lei regulamentadora**, estamos diante de uma omissão legislativa.

O remédio constitucional que deve ser utilizado quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de um direito previsto na CF é o **mandado de injunção**. O STF, ao apreciar mandados de injunção tratando sobre o direito de greve dos servidores públicos, já decidiu que, enquanto não for editada a lei regulamentadora, deverá ser **aplicada a lei de greve dos empregados celetistas**.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra E.

53. (FCC / CNMP – 2015) Segundo a disciplina constitucional sobre a estabilidade dos servidores públicos:

- a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral daquele cargo, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- b) O servidor público estável somente perderá o cargo em razão de deficiência constatada de imediato em procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- c) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- d) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e) Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Comentários:

Letra A: errada. Segundo o art. 41, § 3º, CF/88, “*extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo*”.

Letra B: errada. O servidor público poderá perder o cargo em virtude de: i) sentença judicial transitada em julgado; ii) processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e; iii) procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.



Letra C: correta. É exatamente o que prevê o art. 41, § 2º, CF/88, segundo o qual *“invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço”*.

Letra D: errada. A estabilidade é adquirida **após 3 (três) anos** de efetivo exercício.

Letra E: errada. A avaliação especial de desempenho é requisito obrigatório para a aquisição de estabilidade.

O gabarito é a letra C.

54. (FCC / Manausprev – 2015) Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre a Administração pública, é correto afirmar:

a) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

b) O prazo de validade do concurso público é de até três anos, improrrogáveis, durante o qual os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, de carreira.

c) Os vencimentos dos cargos dos Poderes Executivo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder Legislativo.

d) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

e) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Vereador, ainda que haja compatibilidade de horário, será afastado do cargo, emprego ou função e poderá optar pela sua remuneração.

Comentários:

Letra A: errada. O servidor público investido no mandato de Prefeito **será afastado do cargo**, mesmo se houver compatibilidade de horários.

Letra B: errada. O prazo de validade do concurso público é de **até 2 (dois) anos**, prorrogável por igual período.

Letra C: errada. Os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário **não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo**.

Letra D: correta. É exatamente isso! Segundo o art. 37, § 4º, CF/88, *“os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”*.

Letra E: errada. Havendo compatibilidade de horários, o servidor público investido no mandato de Vereador **poderá acumular** os cargos.



O gabarito é a letra D.

55. (FCC / TRT 23ª Região – 2015) Os princípios constitucionais expressos da Administração pública relacionados no art. 37 da Constituição Federal dizem respeito a:

- a) legalidade, irreversibilidade, moralidade, publicidade e executoriedade.
- b) legitimidade, imperatividade, modicidade, pluralidade e efetividade.
- c) autoaplicabilidade, imperatividade, moralidade, pluralidade e eficácia.
- d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- e) legitimidade, legalidade, modicidade, pluralidade e executoriedade.

Comentários:

O “caput” do art. 37 da CF/88 prevê que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O gabarito é a letra D.

56. (FCC / ALEPE – 2014) O Governo de determinado Estado realizou campanha publicitária, paga com recursos públicos advindos da arrecadação de impostos, para divulgação do programa de saúde pública instituído no Estado. A campanha publicitária afirmou que o programa de saúde pública era uma realização do partido político ao qual o Governador do Estado era filiado, tendo o Governador sido citado nominalmente na campanha, que também utilizou sua imagem. Considerando o disposto na Constituição Federal, trata-se de publicidade realizada:

- a) regularmente, uma vez que a publicidade dos programas de saúde pública exige a indicação da autoridade responsável pelo programa, em razão do princípio da transparência, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- b) regularmente, uma vez que o cidadão tem direito a ser informado sobre as políticas públicas instituídas pelo Governo, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- c) irregularmente, uma vez que da publicidade dos programas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- d) irregularmente, uma vez que é vedada a realização de campanha publicitária dos programas de governo com recursos públicos, salvo se provenientes de doações.
- e) irregularmente, uma vez que não poderia ter sido utilizada a imagem do Governador, ainda que seu nome e o nome de seu partido pudessem ser utilizados na campanha.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do art. 37, § 1º, da Constituição, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, **dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**. A publicidade, portanto, ao associar o programa de saúde ao Governador e seu partido político, descumpriu a determinação constitucional, tornando-se irregular. O gabarito é a letra C.



57. (FCC / TRF 3ª Região – 2014) A proibição de que determinado governo - de qualquer nível - ao exteriorizar em placas, anúncios, propaganda e outros meios de divulgação de suas obras, faça qualquer referência ao nome do Presidente, Governador ou Prefeito ou do Partido Político ou coligação pelo qual foi eleito é uma decorrência do princípio constitucional da

- a) publicidade.
- b) legalidade.
- c) impessoalidade.
- d) eficiência.
- e) Finalidade.

Comentários:

Trata-se de uma decorrência do princípio constitucional da impessoalidade, no sentido de vedação à promoção pessoal do agente público utilizando as realizações da Administração Pública. O gabarito é a letra C.

58. (FCC / TRT 18ª Região – 2013) Paulo é médico cirurgião e trabalha, devidamente concursado, para a Prefeitura de Goiânia, ocupando um cargo público em determinado Hospital. Paulo, neste ano de 2013, resolve prestar concurso para o cargo de médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Autarquia Federal. Neste caso, se aprovado no concurso, Paulo:

- a) Poderá acumular os cargos, mas deverá optar obrigatoriamente pela remuneração de um dos cargos.
- b) Não poderá acumular os cargos, pois o segundo cargo será exercido em Autarquia Federal.
- c) Poderá acumular os cargos, independentemente de haver ou não compatibilidade de horários.
- d) Não poderá acumular os cargos, pois a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, com exceção de dois cargos de professor.
- e) Poderá acumular ambos os cargos, havendo compatibilidade de horários.

Comentários:

Com base no art. 37, XVI, "c", CF, Paulo poderá acumular ambos os cargos de médico, havendo compatibilidade de horários. Note que o enunciado deixa claro que o cargo anterior era de médico no trecho "é médico cirurgião e trabalha, devidamente concursado". A letra E é o gabarito da questão.

59. (FCC / TRE-TO – 2011) Maria foi investida no mandato de Prefeita da cidade XYZ. Tendo em vista que Maria é servidora pública da administração direta ela:

- a) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- b) Será afastada de seu cargo, recebendo obrigatoriamente a remuneração relativa ao cargo eletivo.
- c) Será afastada de seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.



- d) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá apenas as vantagens de seu cargo.
- e) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá as vantagens apenas do cargo eletivo.

Comentários:

A Carta Magna dispõe, em seu art. 38, II, CF/88, que o servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, se investido no mandato de Prefeito, será **afastado do cargo, emprego ou função**, sendo-lhe facultado **optar pela sua remuneração**. Assim, caso um Auditor-Fiscal da Receita Federal seja eleito Prefeito de um pequeno Município, por exemplo, poderá continuar recebendo seu subsídio de Fiscal (maior), em detrimento daquele de vereador (menor). A letra C é o gabarito.

60. (FCC / TCE-AP – 2010) Em relação à regra constitucional que obriga a realização de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos, é EXCEÇÃO à sua aplicação a:

- a) Contratação de servidores sob o regime celetista na Administração Indireta.
- b) Contratação de empregados públicos por sociedades de economia mista.
- c) Contratação de funcionários públicos para prestação de serviços junto a entidades paraestatais.
- d) Nomeação para função de confiança em emprego, desde que para prestar serviços em empresa pública.
- e) Nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Comentários:

Veja o que determina a Constituição:

Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.**

A letra E é o gabarito da questão.

61. (FCC / TRT 8ª Região – 2010) As funções de confiança serão exercidas:

- a) Por servidor designado mesmo que não ocupe cargo na Administração Pública.
- b) Preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- c) Alternadamente por ocupantes de cargo efetivo e de cargo em comissão.
- d) Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- e) Por servidor aposentado que retorna ao serviço público, sem ocupar cargo.

Comentários:



Repetimos, para memorização, o que determina o art. 37, V, da CF: *“as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”*. A letra D é o gabarito da questão.

62. (FCC / TRT 5ª Região – 2003) Francisco de Assis, estando no exercício do cargo público de analista judiciário junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, pretende candidatar-se a Vereador do Município de Salvador. Francisco deverá ser informado de que:

- a) Somente poderá candidatar-se a Vereador se pedir demissão do cargo de analista judiciário.
- b) Poderá exercer o mandato de Vereador e o cargo de analista judiciário, desde que haja compatibilidade de horários, devendo optar por uma remuneração.
- c) Investido no mandato de Vereador, ficará afastado do cargo de analista judiciário, devendo perceber os subsídios do cargo eletivo.
- d) Investido no mandato de Vereador, ficará afastado do cargo de analista judiciário, ainda que haja compatibilidade de horários, podendo optar por uma remuneração.
- e) Poderá exercer o mandato de Vereador e o cargo de analista judiciário, acumulando a remuneração de ambos, desde que haja compatibilidade de horários.

Comentários:

Determina a Lei Fundamental, em seu art. 38, III, que o servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, se investido no **mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**. Não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. A letra E é o gabarito.

63. (FCC / TRE-AP – 2011) Eugênio, servidor público estável, perdeu o cargo por sentença judicial transitada em julgado, cuja vaga foi ocupada por Roberval que também é servidor público estável. Porém, Eugênio obteve novas provas e ingressou com ação apropriada que foi julgada procedente, sendo invalidadas a sentença judicial e a sua demissão. Segundo a Constituição Federal,

- a) Eugênio será reintegrado e, por consequência, o Roberval será promovido ao cargo de chefia.
- b) não será reintegrado porque sua vaga já está ocupada por Roberval. Eugênio será obrigatoriamente posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, sem direito a indenização.
- c) Não será reintegrado porque sua vaga já está ocupada por Roberval e, nesse caso, Eugênio será obrigatoriamente aproveitado em outro cargo, sem direito a indenização.
- d) será reintegrado e o Roberval será mantido no mesmo cargo, sendo vedada sua recondução.
- e) Eugênio será reintegrado e o Roberval, ocupante da vaga, por ser estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Comentários:



De acordo com o § 2º do art. 41 da Lei Fundamental, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, **será ele reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou **posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Como Eugênio era estável, ele terá direito à reintegração, pois sua demissão foi invalidada por decisão judicial. Roberval, que ocupava a vaga, por ser estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. A letra E é o gabarito.

64. (FCC/TRF 3ª Região – 2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

- a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.
- b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.
- c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.
- d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.
- e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.

Comentários:

A questão cobra o conhecimento do art. 37, § 6º, da CF/88, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa responsabilidade **independe de dolo ou culpa**, é objetiva. O gabarito é a letra B.

65. (FCC / TRT 7ª Região – 2009) A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Comentários:

O art. 37, XVIII, CF/88 consagra o direito de precedência da administração fazendária e de seus servidores fiscais. Questão errada.

66. (FCC / TRT 7ª Região – 2009) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Comentários:

O enunciado reproduz o art. 37, XVIII, CF/88. Questão correta.



67. (FCC / TRT 5ª Região – 2003) A sentença judicial que reconhece a prática de ato de improbidade administrativa por agente público, suspendendo-lhe os direitos políticos e tornando indisponível seus bens:

- a) Impede o ajuizamento de ação com vistas à condenação do agente na esfera criminal.
- b) Está em conformidade com a Constituição, que prevê ainda a perda da função e o ressarcimento ao erário, na forma da lei.
- c) Está em conformidade com a Constituição, que possibilita ainda a condenação criminal do agente, na mesma sentença, independentemente de ação penal.
- d) Afronta a Constituição, pois não se admite a suspensão de direitos políticos em Estado Democrático de Direito.
- e) Ofende a Constituição, que assegura a propriedade como direito fundamental do indivíduo, sendo vedado o confisco.

Comentários:

Letra A: errada. Não há impedimento a que seja ajuizada ação penal.

Letra B: correta. As sanções por improbidade administrativa são as seguintes: **i)** suspensão dos direitos políticos; **ii)** perda da função pública; **iii)** indisponibilidade dos bens e; **iv)** ressarcimento ao erário.

Letra C: errada. A condenação criminal será possível em outra ação, de natureza penal.

Letra D e E: erradas. Não há qualquer afronta à Constituição na suspensão de direitos políticos.

68. (FCC / TRE-AC – 2003) Considere as medidas abaixo.

- I) Suspensão dos direitos políticos.
- II) Perda da função pública.
- III) Indisponibilidade de bens.
- IV) Ressarcimento ao erário.

Os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei e sem prejuízo da ação penal cabível, a imposição das medidas referidas em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.

Comentários:



Todas as medidas relacionadas são passíveis de ser impostas nos casos de improbidade administrativa. A letra A é o gabarito.



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2022

Considere que tenham sido submetidos à apreciação do Tribunal de Contas de determinado Estado os seguintes atos de Universidade Pública estadual:

I. admissão de servidor técnico-administrativo, à qual se negou registro, diante de acumulação de cargos em ofensa às regras constitucionais;

II. concessão inicial de aposentadoria de professor, à qual se negou registro, por não terem sido preenchidos os requisitos pertinentes.

Ambos os atos foram praticados em março de 2015 e apresentados à Corte de Contas em março de 2017. O ato de admissão de servidor foi julgado em fevereiro de 2018 e o de concessão inicial de aposentadoria, em abril de 2020. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

a) não compete às cortes de contas apreciar os aspectos apontados, quando do julgamento dos referidos atos, cabendo à Assembleia Legislativa, do qual o Tribunal de Contas é órgão auxiliar, as decisões finais.

b) não compete às cortes de contas apreciar os aspectos apontados, quando do julgamento dos referidos atos, não cabendo, contudo, à Assembleia Legislativa rever as decisões do Tribunal de Contas.

c) embora a apreciação dos referidos atos, quanto aos aspectos indicados, se insira na competência das cortes de contas, ambos os julgamentos ocorreram fora do prazo a que se sujeitam, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

d) a apreciação dos referidos atos, quanto aos aspectos indicados, se insere na competência das cortes de contas, não sendo passível de revisão pela Assembleia Legislativa, embora o julgamento referente à concessão inicial de aposentadoria tenha ocorrido fora do prazo a que se sujeita, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

e) a apreciação de ambos os atos foi efetuada em conformidade com as competências das cortes de contas, tendo os julgamentos ocorrido dentro de prazo que atende aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, não estando sujeitos à revisão pela Assembleia Legislativa.

2. FCC - TJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Tomando conhecimento de que estavam abertas as inscrições para o concurso de Soldado da Polícia Militar de determinado Estado, Airton, com 56 anos de idade, decide participar do processo seletivo para ingresso na referida carreira. Contudo, sua inscrição foi negada pela comissão do concurso com base em regra do edital, pela qual, conforme previsto expressamente em lei estadual, o candidato, no momento da inscrição, deveria ter entre 18 e 35 anos de idade. Diante da hipótese em questão,



- a) houve violação à regra constitucional segundo a qual o estabelecimento de critérios diferenciados por lei é admitido quando a natureza do cargo o exigir para seu exercício, e não para admissão.
- b) houve violação à regra constitucional que proíbe a discriminação por motivo de idade, de modo que nem por lei podem ser estabelecidos requisitos de ordem etária para o provimento de cargo público.
- c) houve violação ao princípio da isonomia entre os candidatos a cargo público, em razão de não se justificar a existência de previsão do critério etário utilizado como fundamento da negativa de inscrição de Airton, diante das atividades desempenhadas pelo cargo a ser ocupado.
- d) não houve irregularidade no ato da comissão do concurso, ao vetar a inscrição de Airton, uma vez que, assim como ocorre no setor privado, o órgão responsável pela seleção de servidores públicos, por meio de concurso, tem ampla discricionariedade na eleição de critérios para a aprovação dos candidatos, com a única obrigação de fazer constar explicitamente no edital quais são as qualificações e especificações pretendidas.
- e) não houve irregularidade no ato da comissão do concurso, ao vetar a inscrição de Airton, haja vista que o ordenamento jurídico nacional autoriza que lei estabeleça um limite de idade para inscrição em concurso público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3. FCC - Ag Sup (SEDU ES)/SEDU ES/2022

O tempo de efetivo exercício, necessário para que os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público sejam considerados estáveis, segundo a Constituição da República, é de

- a) quatro anos.
- b) dois anos.
- c) três anos.
- d) um ano.
- e) cinco anos.

4. FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Fiscal de Serviços Públicos/2022

Nos termos da Constituição Federal, é vedada a acumulação de cargos públicos, EXCETO:

- a) a de dois cargos de professor, independentemente da compatibilidade de horários, desde que autorizada pela chefia imediata.
- b) a de um cargo de professor com outro de procurador do município, quando houver compatibilidade de horários.



c) a de um cargo de promotor de justiça e de procurador do estado, quando houver compatibilidade de horários.

d) a de um cargo de professor com outro de fiscal de rendas, independentemente da compatibilidade de horários, desde que autorizada pela chefia mediata.

e) a de presidente de fundação pública municipal e presidente de sociedade de economia mista controlada pela União, quando houver compatibilidade de horários.

5. FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

A partir de apontamentos efetuados por órgãos de controle interno e externo, com a constatação de falhas reiteradas na gestão de pessoal, estrutura e materiais necessários à adequada prestação dos serviços hospitalares pela Administração de determinado Estado, estudo visando a dotá-los de maior eficiência propôs a criação de empresa pública, de capital do Estado, com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial à comunidade. Para tanto, competiria à empresa pública em questão administrar unidades hospitalares, promovendo, entre outros atos de gestão de hospitais, a contratação de empregados, submetidos a regime celetista, por meio de concurso público, e a aquisição de materiais, de modo centralizado, mediante licitação. À luz das disposições constitucionais pertinentes e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a criação da empresa pública, nos moldes propostos, seria, em tese,

a) viável, dependendo sua instituição de autorização por lei específica.

b) inviável, por não se destinarem as empresas públicas à prestação de serviços públicos, e sim à exploração de atividade econômica em sentido estrito, submetendo-se o ente ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto a direitos e obrigações civis e trabalhistas.

c) inviável, no que se refere à aquisição de materiais, que se sujeita ao estatuto jurídico próprio das empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecido por lei federal, observados os princípios da Administração pública.

d) viável, desde que haja lei complementar prévia que defina sua área de atuação.

e) inviável, no que se refere à submissão de empregados ao regime celetista, uma vez que, diante da natureza pública dos serviços prestados, os funcionários concursados deverão ser regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Estado respectivo.

6. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

À luz da disciplina constitucional das normas gerais da Administração Pública e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal,

a) o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, no âmbito dos Poderes estaduais, não poderá ser superior ao subsídio mensal do Governador do Estado, limite, contudo, que não se aplica às



empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo se receberem recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou custeio em geral.

b) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvada situação de violação ao princípio da isonomia, reconhecida em decisão do Poder Judiciário.

c) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data, sendo dado à lei vincular o reajuste de servidores municipais e estaduais a índices federais de correção monetária.

d) para a contratação temporária, em caráter excepcional, devem os casos excepcionais estar previstos em lei, o prazo de contratação ser predeterminado, a necessidade ser temporária, o interesse público, excepcional, e a necessidade de contratação, indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

e) as administrações tributárias dos entes federados terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, atuando de forma integrada, exceto para o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, o que depende de prévia autorização judicial.

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

No âmbito de determinado Estado da federação, aplicam-se, dentre outras, as seguintes regras, em matéria previdenciária, a servidores da Administração direta e indireta:

I. Idade mínima de aposentadoria dos ocupantes do cargo de professor reduzida em cinco anos em relação às idades fixadas na Constituição do Estado como regra geral para servidores sujeitos ao regime próprio, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

II. Submissão de agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ao regime geral de previdência social; e

III. Aposentadoria compulsória aplicável aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição e a idade máxima estabelecida para servidores titulares de cargo efetivo.

É compatível com a disciplina da matéria na Constituição Federal o quanto referido em

a) I e III, apenas.

b) I e II, apenas.

c) II, apenas.



d) III, apenas.

e) I, II e III.

8. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Com base em hipótese estabelecida em lei estadual, certo agente de saúde foi contratado, mediante processo seletivo simplificado, para prestar serviços em postos de atendimento da rede estadual, por seis meses, visando a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Não obstante o término da situação que ensejou a contratação, referido contrato sofreu sucessivas prorrogações, vindo o agente a permanecer por um total de cinco anos no serviço público. O servidor pretende obter a percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não recebidas durante a vigência do contrato. Considerados esses elementos à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária, em sua origem, deu-se de forma

a) legítima, mas o contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito.

b) ilegítima, em razão da forma simplificada de seleção, ademais de o contrato ter sido sucessiva e ilegitimamente prorrogado, fazendo o servidor, no entanto, jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal ou contratual a esse respeito.

c) legítima, mas o contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, embora o servidor só faça jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se houver previsão legal ou contratual a esse respeito.

d) legítima, sendo igualmente legítimas as prorrogações contratuais, desde que efetuadas em conformidade com o estabelecido na lei estadual, não fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, no entanto, pois as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas trabalhistas.

e) ilegítima, em razão da forma simplificada de seleção, ademais de o contrato ter sido sucessiva e ilegitimamente prorrogado, não fazendo o servidor jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sob pena de burla à regra do concurso público e vínculo estatutário com a Administração.

9. FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei estadual que estabeleça que o valor do subsídio mensal dos Procuradores do Estado será equivalente ao dos membros do Ministério Público estadual, não podendo exceder o subsídio mensal do Governador, será



- a) constitucional, desde que se trate de lei de iniciativa do Governador do Estado.
- b) inconstitucional, porque é vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, não incidindo, em relação aos Procuradores, o teto remuneratório específico aplicável aos integrantes do Poder Executivo estadual, equivalente ao subsídio mensal do Governador.
- c) inconstitucional, porque é vedada a vinculação de espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvada a hipótese de vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público e da magistratura, limitados, ambos, ao valor equivalente ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- d) inconstitucional, por ser vedada a vinculação de espécies remuneratórias para fins de fixação de remuneração de pessoal do serviço público, sendo admitida apenas a vinculação a índices de correção monetária federais, para fins de reajuste dos subsídios.
- e) inconstitucional, em relação aos membros da carreira que não o Procurador-Geral do Estado, cujo subsídio pode ser automaticamente equiparado ao do Procurador-Geral de Justiça, limitados, ambos, a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

10. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Antônio é servidor público ocupante de cargo da Administração direta estadual e Bruno é servidor público ocupante de cargo da Administração autárquica estadual. Ambos exercerão mandato eletivo estadual. De acordo com a Constituição Federal, durante o exercício do mandato,

- a) nenhum dos dois será afastado de seu cargo, se houver compatibilidade de horários, sem prejuízo de remuneração do mandato eletivo.
- b) apenas Antônio ficará afastado de seu cargo.
- c) apenas Bruno ficará afastado de seu cargo.
- d) nenhum dos dois ficará afastado de seu cargo, tendo em vista que ambos são servidores públicos estaduais e exercerão mandato eletivo estadual.
- e) Antônio e Bruno ficarão afastados de seus respectivos cargos.

11. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Carlos Eduardo será nomeado servidor público para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Atendidas as demais condições, de acordo com a Constituição Federal, Carlos Eduardo adquirirá estabilidade após



- a) três anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo: em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- b) dois anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo: em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- c) cinco anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- d) três anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- e) dois anos de efetivo exercício e, sendo estável, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

12. FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2022

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes afirmações sobre o regime jurídico constitucional dos servidores públicos:

() A incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo é permitida pela Constituição Federal desde 2019 e deve ser disciplinada por lei complementar.

() São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

() A aquisição da estabilidade do servidor público independe de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V.
- b) V – F – V.
- c) F – V – V.
- d) V – V – F.
- e) F – V – F.



13. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Conforme normas constitucionais, alteradas pela Emenda Constitucional nº 103/2019,

- a) o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, com contribuição exclusiva do respectivo ente federativo e de servidores ativos, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
- b) o servidor público da Administração direta no exercício de mandato eletivo, que for segurado de regime próprio de previdência social, não permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem, devendo migrar para o regime geral.
- c) é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes sem previsão legal que extinga regime próprio de previdência social.
- d) poderão ser estabelecidos, por lei ordinária do ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores públicos em atividades exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, sendo permitida a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
- e) aplicam-se as regras contidas no artigo 40 da Constituição Federal para o Regime Próprio de Previdência Social da União, não cabendo qualquer requisito ou critério fixado para o Regime Geral de Previdência Social.

14. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Uma professora de ensino fundamental, que ingressou na rede privada em 2020, sem vínculo ou exercício de atividade laboral remunerada anterior, pretende manter-se na carreira até o momento de aposentar-se. Considerando esses elementos à luz das regras atuais previstas na Constituição Federal, além de comprovar tempo mínimo de efetivo exercício das funções, para que referida professora faça jus à aposentadoria, deverá cumprir

- a) os requisitos de tempo mínimo de contribuição e idade mínima, que, no seu caso, é 57 anos.
- b) somente o requisito de tempo mínimo de contribuição.
- c) somente o requisito de idade mínima, que, no seu caso, é 57 anos.
- d) somente o requisito de idade mínima, que, no seu caso, é 62 anos.
- e) os requisitos de tempo mínimo de contribuição e idade mínima, que, no seu caso, é 62 anos.

15. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Considere as seguintes afirmações sobre o regime constitucional de Administração e servidores públicos:

I. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.



II. A investidura em todo e qualquer cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público.

III. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

IV. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente a brasileiros natos e naturalizados e desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

À luz da Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em

- a) II e III.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I, III e IV.

16. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Ulisses é analista do Poder Judiciário e Afrodite é professora de ensino superior lecionando em Universidade Federal de Administração, sendo ambos servidores públicos da União vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social, e estão requerendo o direito à aposentadoria. Nesse caso, conforme regras contidas na Constituição Federal, Ulisses e Afrodite, respectivamente, devem contar com

- a) 70 e 65 anos de idade.
- b) 70 e 55 anos de idade.
- c) 65 e 57 anos de idade.
- d) 62 e 57 anos de idade.
- e) 65 e 62 anos de idade.

17. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2021

Conforme regras previstas na Constituição Federal, o Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo

- a) oferecerá plano de benefícios nas modalidades de contribuição definida e variável.



- b) será instituído na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo.
- c) será efetivado apenas por entidade aberta de previdência complementar.
- d) somente será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública.
- e) poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, desvinculada da prévia e expressa opção do servidor.

18. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

Alguns princípios aplicáveis à Administração pública estão expressos na Constituição Federal ou em lei, enquanto outros decorrem do regime publicístico a ela aplicável. Especificamente no que concerne ao princípio da eficiência, tem-se que

- a) incide apenas sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, por expressa disposição legal, sendo aplicado por analogia às pessoas jurídicas de Direito Público.
- b) não constitui um princípio expresso constitucionalmente, mas apenas em diplomas legais esparsos, o que lhe confere menor peso relativamente aos demais.
- c) é expressamente previsto na Constituição Federal e aplicável exclusivamente às entidades integrantes da Administração Indireta.
- d) não constitui um princípio explícito na Constituição ou em lei, possuindo amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
- e) passou a contar com previsão expressa na Constituição Federal a partir da edição da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, aplicando-se à Administração pública em geral.

19. FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2021

Ao disciplinar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, a Constituição Federal estabelece, relativamente a Estados e Municípios, que compete à lei complementar do respectivo ente federativo o estabelecimento de

- I. tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria voluntária, observada a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições estaduais e Leis Orgânicas.**
- II. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.**



III. idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial por exposição à atividade de risco, de ocupantes dos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e de policiais civis, militares e dos corpos de bombeiros.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) I e II.

20. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

De acordo com a Constituição Federal, são abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os

- a) servidores titulares de cargos efetivos.
- b) ocupantes de cargos em comissão que não exerçam cargo efetivo.
- c) contratados temporariamente.
- d) empregados públicos celetistas.
- e) detentores de mandato eletivo.

21. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, conforme previsão da Constituição Federal,

- a) terá caráter contributivo, mas não solidário.
- b) abrangerá, no que se refere à contribuição, apenas a União, e não os Estados-membros e Municípios.
- c) contará com a contribuição de aposentados, mas não de pensionistas.
- d) observará critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
- e) terá caráter contributivo pela participação de fundos de previdência complementar.



22. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

Conforme norma prevista na Constituição Federal, o servidor abrangido pelo Regime Próprio de Previdência Social será aposentado, no âmbito da União, aos

- a) sessenta e cinco anos de idade, se mulher, e aos setenta anos de idade, se homem.
- b) cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e aos sessenta anos de idade, se homem.
- c) sessenta e três anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.
- d) sessenta anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.
- e) sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.

23. FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2021

A Constituição Federal prevê que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de

- a) servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- b) ocupantes do cargo de professor na educação infantil, no ensino fundamental, médio e superior.
- c) ocupantes do cargo de agente penitenciário ou socioeducativo exclusivamente de entidades da União.
- d) servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição eventual a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, permitida a caracterização por categoria profissional.
- e) servidores que exerçam atividades de bombeiros civis ou militares, ainda que sem caráter permanente.

24. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Com relação à estabilidade dos servidores públicos, considere:

I. São estáveis somente após cinco anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, tendo sido extinto o cargo que ele ocupava ou declarada a sua desnecessidade, referido servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.



Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta de

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

25. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Ronaldo é Ministro de Estado e Paulo é Secretário Municipal. No que concerne à remuneração de ambos os servidores públicos e obedecido o disposto na Constituição Federal, Ronaldo

- a) será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, prêmio e verba de representação, enquanto Paulo será remunerado por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação.
- b) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e prêmio, vedada verba de representação.
- c) e Paulo serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo, dentre outras vantagens, de adicional, prêmio e verba de representação.
- d) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível, dentre outras vantagens, o acréscimo de adicional, prêmio e verba de representação.
- e) e Paulo serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, sendo possível o acréscimo de adicional e verba de representação e vedado prêmio.

26. (FCC / DETRAN-SP – 2019) Determinado servidor público da Administração direta estadual, ocupante de cargo efetivo, pretende candidatar-se a Vereador no próximo pleito local. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal de 1988, referido servidor:

- a) se eleito, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, durante o exercício do mandato, desde que haja compatibilidade de horários.
- b) deverá exonerar-se de seu cargo, até seis meses antes do pleito, podendo retomar o exercício, caso não seja eleito.
- c) se eleito, ficará afastado de seu cargo durante o exercício do mandato eletivo, independentemente de haver compatibilidade de horários.
- d) se eleito, será afastado de seu cargo durante o exercício do mandato eletivo, se não houver compatibilidade de horários, sendo-lhe vedado optar pela remuneração do cargo.
- e) terá o tempo de serviço contado, para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por antiguidade ou merecimento, na hipótese de ser eleito para o mandato e afastado de seu cargo.

27. (FCC / AFAP – 2019) À luz das normas constitucionais que regem a Administração pública,

- a) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, desde que distintos dos utilizados durante a campanha eleitoral.



- b) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que comprovado dolo ou culpa.
- c) o servidor público investido no mandato de Deputado Estadual, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- d) é permitida a acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro cargo público técnico, quando houver compatibilidade de horários.
- e) o prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogável uma vez, por igual período.

28. (FCC / SEFAZ-GO – 2018) Suponha que edital de concurso público para preenchimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração direta de determinado Estado estabeleça limite de idade para inscrição no certame. Certo indivíduo, cuja inscrição foi indeferida administrativamente, em caráter definitivo, em função do referido limite, impetra mandado de segurança, com vistas a assegurar sua participação, sob o fundamento de ser inconstitucional a exigência editalícia em questão. Nesse caso, considerado o disposto na Constituição Federal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, o mandado de segurança é, em tese:

- a) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, lesado por ato de autoridade pública; e, no mérito, será procedente, ainda que o limite de idade esteja previsto em lei, uma vez que é proibido o estabelecimento de diferença de critérios de admissão por motivo de idade.
- b) cabível, por se destinar à tutela de suposto direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, lesado por ato de autoridade pública; mas, no mérito, será improcedente, se o limite de idade estiver previsto em lei e puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
- c) incabível, pois o mandado de segurança não é meio idôneo para o exercício de controle de constitucionalidade, sendo hipótese de ajuizamento de ação civil pública, para a qual estão legitimados o Ministério Público ou, se o prejudicado comprovar insuficiência de recursos, a Defensoria Pública.
- d) incabível, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação popular, a qual seria adequada na situação em tela, e para a qual estaria legitimado qualquer cidadão, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
- e) incabível, independentemente do cargo a ser preenchido, se o limite de idade estiver previsto em lei, uma vez que não haverá prática de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública, hipótese em que a lei deverá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, para cuja propositura, no entanto, não está legitimado o prejudicado pela exigência editalícia.

29. (FCC / CLDF – 2018) De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas os dados aqui fornecidos, o servidor público ocupante, há cinco anos, de cargo efetivo da Administração direta, que se eleger Deputado Distrital, durante o exercício de seu mandato,

- a) ficará afastado de seu cargo, sendo contado seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
- b) ficará afastado de seu cargo, sendo contado seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- c) não ficará afastado do seu cargo se houver compatibilidade de horários, percebendo as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração oriunda do mandato eletivo.



d) não ficará afastado do seu cargo se houver compatibilidade de horários, percebendo apenas a remuneração referente ao exercício do mandato eletivo.

e) perderá seu cargo e somente poderá prestar novo concurso público para exercer cargo no Distrito Federal após um ano do término do exercício do mandato eletivo.

30. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Determinada lei municipal editada em matéria de servidores públicos cria funções de confiança que podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos em comissão, estes nomeados independentemente de concurso público. A mesma lei indica que ocupantes de cargos em comissão podem apenas exercer funções de direção, chefia e assessoramento, sendo passíveis de livre exoneração. Há inconstitucionalidade na referida lei no tocante à:

a) previsão da exoneração dos servidores titulares de cargos em comissão independentemente de observância do devido processo legal.

b) possibilidade de exercício de funções de confiança por servidores ocupantes de cargos em comissão.

c) previsão do assessoramento como função que pode ser exercida pelo servidor titular de cargo em comissão.

d) competência legislativa municipal para criar funções de confiança.

e) ausência de concurso público para a escolha de ocupantes de cargos em comissão.

31. (FCC / TRT 6ª Região – 2018) Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,

a) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes.

b) funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

c) funções e empregos públicos na Administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da Administração indireta.

d) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.

e) na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da Administração direta ou indireta.

32. (FCC / ALESE – 2018) Em conformidade com a disciplina constitucional atinente aos órgãos, entidades e servidores da Administração pública,

a) é vedado a todo servidor público civil o direito à livre associação sindical.

b) o prazo de validade do concurso público será de até um ano, prorrogável uma vez, por igual período.

c) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedada, em qualquer hipótese, a contratação de estrangeiros



d) é admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com os casos estabelecidos em lei.

e) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

33. (FCC / TST – 2017) Determinados empregados de empresa pública estadual, sujeitos ao regime jurídico trabalhista, tiveram seus salários majorados para ajustá-los aos valores médios pagos no mercado. Em razão disso, esses empregados, que antes percebiam salário em valor equivalente ao subsídio do Governador, passaram a perceber em valor superior ao do subsídio pago aos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF. O aumento, todavia, não impactou os cofres do Tesouro, uma vez que a referida empresa não recebe recursos do Estado para arcar com suas despesas de pessoal e de custeio em geral. Nessa situação, a nova remuneração paga aos referidos empregados mostra-se:

a) inconstitucional, uma vez que os empregados de empresas públicas estaduais não podem perceber salário acima do subsídio pago aos Ministros do STF, que constitui o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública em geral, ainda que possam perceber remuneração superior ao subsídio pago ao Governador.

b) inconstitucional, uma vez que os empregados de empresas públicas estaduais não podem perceber salário acima do subsídio pago ao Governador, que constitui o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual.

c) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o subsídio dos Ministros do STF, que é o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública em geral, os empregados de empresas públicas não estão sujeitos a esse limite porque são sujeitos ao regime jurídico trabalhista.

d) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual, não estão sujeitos a esse limite os empregados de empresa pública que não receba recursos financeiros do Estado para arcar com suas despesas de pessoal e de custeio em geral.

e) constitucional, uma vez que, embora os salários a serem pagos superem o subsídio do Governador, que é o limite remuneratório máximo a ser observado pela Administração pública estadual, esse limite aplica-se apenas aos cargos públicos, inclusive aos eletivos, mas não aos empregos públicos.

34. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito. Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

a) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

b) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.

c) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

d) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.



e) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

35. (FCC / TRE-SP – 2017) O ato de nomeação de irmão de ocupante de cargo de direção em Secretaria de Estado para cargo em comissão de assessoramento do Governador

a) viola a Constituição da República e pode ser objeto de ação popular perante o Supremo Tribunal Federal.

b) é compatível com a Constituição da República.

c) viola a Constituição da República e pode ser objeto de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.

d) viola a Constituição da República e pode ser objeto de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.

e) viola a Constituição da República e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

36. (FCC / TRE-SP – 2017) Dois servidores públicos titulares de cargos efetivos de médico foram eleitos Deputado Federal e Deputado Estadual. Nas eleições municipais, foram eleitos Prefeito e Vereador servidores públicos titulares de cargos efetivos de professor universitário. No exercício dos respectivos mandatos,

a) todos devem exonerar-se dos respectivos cargos públicos, sob pena de perderem o mandato por decisão proferida pelas respectivas Casas Legislativas e, no caso do Prefeito, por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

b) todos devem ser afastados dos respectivos cargos públicos, sendo que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, enquanto durar o mandato.

c) os Deputados devem ser afastados dos cargos de médico, ao passo que o Prefeito e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberão as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.

d) o Prefeito deve ser afastado do cargo público efetivo enquanto durar o mandato, mas os Deputados e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberão as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.

e) os Deputados e o Prefeito devem ser afastados do cargo público efetivo, mas o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração.

37. (FCC / TRT 21ª Região – 2017) João foi contratado por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atuar junto a órgão da Administração direta, integrante do Poder Executivo de certo Estado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. À luz do disposto na Constituição, a remuneração de João

a) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, embora possa ser superior ao do Governador do Estado respectivo.

b) não poderá exceder o subsídio mensal do Governador do Estado respectivo.



c) não estará sujeita ao limite aplicável aos servidores ocupantes de cargos efetivos, uma vez que foi contratado por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

d) terá como limite o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

e) não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da República, que funciona como limite para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

38. (FCC / TRT 14ª Região – 2016) Bruna é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e pretende se candidatar ao cargo de Vereadora. Neste caso, se eleita, no exercício de mandato eletivo, não havendo compatibilidade de horários, Bruna será

a) exonerada do cargo exercido no TRT da 14ª Região para poder exercer o cargo de Vereadora, ante a incompatibilidade existente.

b) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber a remuneração do cargo efetivo exercido.

c) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber a remuneração do cargo de Vereadora.

d) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

e) afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente receber 50% da remuneração de cada cargo.

39. (FCC / TRT 23ª Região – 2016) Sobre servidores públicos no sistema constitucional brasileiro, é INCORRETO afirmar:

a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

b) São garantidos ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve.

c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

d) Os servidores fiscais da administração fazendária terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos.

e) A estabilidade do servidor público nomeado por concurso público é imediata à posse e efetivo exercício.

40. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Os concursos públicos

a) não podem estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos.

b) podem exigir dos candidatos exames psicotécnicos, de acordo com previsão estritamente editalícia.

c) podem levar em consideração, como critério eliminatório, a altura dos candidatos.



d) não podem estabelecer cláusulas de barreira voltadas a excluir do certame candidatos não atingidos por critérios eliminatórios.

e) podem ser disputados indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros.

41. (FCC/ TRT 20ª Região – 2016) Considere as seguintes hipóteses:

I. Empregado de sociedade controlada indiretamente pelo poder público.

II. Empregado de sociedade controlada diretamente pelo poder público.

III. Empregado de sociedade de economia mista.

IV. Servidor público de autarquia municipal.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos. Esta proibição de acumular estende-se as hipóteses indicadas em

a) II e IV, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) I, e II, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

42. (FCC / TRT 1ª Região – 2016) A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, §3º, entre outros, aos servidores ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos também previstos em seu art. 7º:

I. adicional para as atividades insalubres.

II. irredutibilidade de salário.

III. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

IV. licença-paternidade.

Está correto o que consta APENAS em

a) III e IV.

b) II e IV.

c) I, II e IV.

d) I, II e III.

e) I e III.

43. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal acerca da Administração pública é correto afirmar que:

a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.

b) a investidura em cargo e emprego público, inclusive em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, depende, no mínimo, de processo seletivo simplificado.

c) o prazo de validade dos concursos públicos será de três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

d) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto do Executivo ou decreto do Legislativo.



e) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos das áreas da educação, saúde e segurança pública.

44. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) No que se refere às regras constitucionais aplicáveis à Administração pública, é VEDADO:

- a) promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos sempre na mesma data.
- b) contratar servidor ou pessoal por tempo determinado.
- c) exigir qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, para contratar com o Poder Público.
- d) acumular dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, caso haja compatibilidade de horário.
- e) vincular ou equiparar espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal do serviço público.

45. (FCC / TRT 9ª Região – 2015) Considere:

- I. Direito à livre associação sindical.
- II. Direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos.
- III. Direito à acumulação remunerada de cargos.

Ao servidor público civil é previsto constitucionalmente e em qualquer hipótese o constante em:

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) III, apenas.

46. (FCC / TRE-AP – 2015) Caio é professor remunerado de Direito em uma Universidade Pública e prestou concursos para ministrar aulas em outras duas Universidades Públicas. Caio:

- a) poderá acumular os três cargos públicos, pois não há vedação ou limitação para o exercício de função pública de professor.
- b) poderá acumular até quatro cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.
- c) não poderá acumular nenhum cargo público remunerado.
- d) poderá acumular até três cargos de professor, desde que as Universidades estejam situadas em diferentes cidades.
- e) poderá acumular apenas dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

47. (FCC / TRE-SE – 2015) O ocupante de cargo efetivo em órgão da Administração direta de determinado Estado da federação que venha a ser investido no mandato de Prefeito da capital do referido Estado:

- a) será afastado do cargo, não se computando o tempo de serviço para os fins legais, exceto promoção por antiguidade.



- b) será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
- c) perderá o cargo, para o qual somente poderá retornar mediante concurso público.
- d) perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do mandato eletivo, ainda que não haja compatibilidade de horários.
- e) perceberá as vantagens de seu cargo, com prejuízo da remuneração do mandato eletivo, se não houver compatibilidade de horários.

48. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Engenheiro ocupante de emprego público junto a empresa pública municipal é eleito Prefeito de outro município, passando a exercer o mandato juntamente com o emprego público municipal, cumulando as respectivas remunerações. Como Prefeito, nomeou sua esposa como Secretária Municipal de Educação. À luz da Constituição Federal, o Prefeito deve ser afastado do emprego público:

- a) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- b) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- c) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o mandato, devendo restituir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente até o seu afastamento, sendo que também não poderia ter nomeado sua esposa Secretária do Município em razão do parentesco por afinidade existente entre eles.
- d) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.
- e) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou do emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município.

49. (FCC / TCM-RJ – 2015) Determinada instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica e que atua em regime de competição no mercado foi acionada judicialmente por um cidadão, que objetiva ser indenizado por alegados prejuízos materiais e danos morais em razão da inclusão de seu nome em cadastro de devedores, em decorrência de equívoco da referida instituição. O cidadão fundamentou seu pedido na responsabilidade civil da Administração pública, na forma preconizada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Referida pretensão, com o fundamento apresentado, afigura-se

- a) incabível, uma vez que sua natureza e regime de atuação no mercado privado, afasta a responsabilidade objetiva típica das prestadoras de serviço público.
- b) cabível, desde que comprovada a responsabilidade objetiva da empresa, submetida a regime jurídico de direito público.
- c) cabível, desde que comprovada conduta culposa de empregado da empresa.



d) incabível, eis que a responsabilização civil do Estado pressupõe a presença de entidades sujeitas ao regime jurídico público.

e) cabível, em razão da finalidade lucrativa do ente, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano apontado.

50. (FCC / TCM-RJ – 2015) O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, previsto na Constituição Federal e em legislação infraconstitucional,

a) é aplicado ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

b) é assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias e fundações.

c) será aplicado aos servidores ocupantes de cargos temporários ou de emprego público, sociedades de economia mista e empresas públicas.

d) é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social, incluindo as hipóteses de cargos acumuláveis de professor.

e) não haverá incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas nesse regime que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

51. (FCC / TRT 3ª Região – 2015) Empresa pública estadual pretende contratar advogados para preenchimento de empregos públicos vagos em seu departamento jurídico. Considerando que os advogados não exercerão a função de direção, chefia e de assessoramento, a empresa pública deverá:

I. contratá-los mediante concurso público, válido pelo prazo de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, sendo vedada a livre nomeação pelo dirigente da entidade.

II. aplicar-lhes as normas relativas ao regime geral da Previdência Social.

III. remunerá-los em valor não inferior ao pago pelo Estado aos Procuradores do Estado, que exercem a advocacia pública do Estado, em razão do princípio da equiparação salarial.

Está correto o que consta APENAS em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) I.

e) III.

52. (FCC / TCE-CE – 2015) A Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal pretende tomar a medida judicial cabível para assegurar aos seus associados o exercício do direito de greve, não regulamentado por lei. A pretensão da Federação é juridicamente:

a) inviável, tendo em vista que a Constituição Federal, em que pese admita o exercício do direito de greve dos servidores públicos, veda, implicitamente, o exercício do direito por servidores do Poder Judiciário.

b) inviável, tendo em vista que o direito de greve dos servidores do Poder Judiciário, em que pese previsto na Constituição Federal, apenas poderá ser exercido se regulamentado pelo Poder Legislativo.



c) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em que a omissão do legislador poderá ser suprida pelo Tribunal pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

d) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, em que a omissão do legislador poderá ser suprida pelo Tribunal pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

e) viável, visto que a Constituição assegura o direito de greve dos servidores públicos nos termos e limites definidos em lei, podendo a Federação impetrar mandado de injunção em que o Supremo Tribunal Federal poderá reconhecer a omissão legislativa e assegurar que o direito seja exercido nos termos da lei federal que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos empregados celetistas, naquilo que couber.

53. (FCC / CNMP – 2015) Segundo a disciplina constitucional sobre a estabilidade dos servidores públicos:

a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral daquele cargo, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

b) O servidor público estável somente perderá o cargo em razão de deficiência constatada de imediato em procedimento de avaliação periódica de desempenho.

c) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

d) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

e) Como condição para a aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

54. (FCC / Manausprev – 2015) Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre a Administração pública, é correto afirmar:

a) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

b) O prazo de validade do concurso público é de até três anos, improrrogáveis, durante o qual os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, de carreira.

c) Os vencimentos dos cargos dos Poderes Executivo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder Legislativo.

d) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

e) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Vereador, ainda que haja compatibilidade de horário, será afastado do cargo, emprego ou função e poderá optar pela sua remuneração.



55. (FCC / TRT 23ª Região – 2015) Os princípios constitucionais expressos da Administração pública relacionados no art. 37 da Constituição Federal dizem respeito a:

- a) legalidade, irreversibilidade, moralidade, publicidade e executoriedade.
- b) legitimidade, imperatividade, modicidade, pluralidade e efetividade.
- c) autoaplicabilidade, imperatividade, moralidade, pluralidade e eficácia.
- d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- e) legitimidade, legalidade, modicidade, pluralidade e executoriedade.

56. (FCC / ALEPE – 2014) O Governo de determinado Estado realizou campanha publicitária, paga com recursos públicos advindos da arrecadação de impostos, para divulgação do programa de saúde pública instituído no Estado. A campanha publicitária afirmou que o programa de saúde pública era uma realização do partido político ao qual o Governador do Estado era filiado, tendo o Governador sido citado nominalmente na campanha, que também utilizou sua imagem. Considerando o disposto na Constituição Federal, trata-se de publicidade realizada:

- a) regularmente, uma vez que a publicidade dos programas de saúde pública exige a indicação da autoridade responsável pelo programa, em razão do princípio da transparência, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- b) regularmente, uma vez que o cidadão tem direito a ser informado sobre as políticas públicas instituídas pelo Governo, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- c) irregularmente, uma vez que da publicidade dos programas dos órgãos públicos não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, devendo ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- d) irregularmente, uma vez que é vedada a realização de campanha publicitária dos programas de governo com recursos públicos, salvo se provenientes de doações.
- e) irregularmente, uma vez que não poderia ter sido utilizada a imagem do Governador, ainda que seu nome e o nome de seu partido pudessem ser utilizados na campanha.

57. (FCC / TRF 3ª Região – 2014) A proibição de que determinado governo - de qualquer nível - ao exteriorizar em placas, anúncios, propaganda e outros meios de divulgação de suas obras, faça qualquer referência ao nome do Presidente, Governador ou Prefeito ou do Partido Político ou coligação pelo qual foi eleito é uma decorrência do princípio constitucional da

- a) publicidade.
- b) legalidade.
- c) impessoalidade.
- d) eficiência.
- e) Finalidade.

58. (FCC / TRT 18ª Região – 2013) Paulo é médico cirurgião e trabalha, devidamente concursado, para a Prefeitura de Goiânia, ocupando um cargo público em determinado Hospital. Paulo, neste ano de 2013,



resolve prestar concurso para o cargo de médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Autarquia Federal. Neste caso, se aprovado no concurso, Paulo:

- a) Poderá acumular os cargos, mas deverá optar obrigatoriamente pela remuneração de um dos cargos.
- b) Não poderá acumular os cargos, pois o segundo cargo será exercido em Autarquia Federal.
- c) Poderá acumular os cargos, independentemente de haver ou não compatibilidade de horários.
- d) Não poderá acumular os cargos, pois a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, com exceção de dois cargos de professor.
- e) Poderá acumular ambos os cargos, havendo compatibilidade de horários.

59. (FCC / TRE-TO – 2011) Maria foi investida no mandato de Prefeita da cidade XYZ. Tendo em vista que Maria é servidora pública da administração direta ela:

- a) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
- b) Será afastada de seu cargo, recebendo obrigatoriamente a remuneração relativa ao cargo eletivo.
- c) Será afastada de seu cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- d) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá apenas as vantagens de seu cargo.
- e) Não será afastada de seu cargo, se houver compatibilidade de horário, e perceberá as vantagens apenas do cargo eletivo.

60. (FCC / TCE-AP – 2010) Em relação à regra constitucional que obriga a realização de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos, é EXCEÇÃO à sua aplicação a:

- a) Contratação de servidores sob o regime celetista na Administração Indireta.
- b) Contratação de empregados públicos por sociedades de economia mista.
- c) Contratação de funcionários públicos para prestação de serviços junto a entidades paraestatais.
- d) Nomeação para função de confiança em emprego, desde que para prestar serviços em empresa pública.
- e) Nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

61. (FCC / TRT 8ª Região – 2010) As funções de confiança serão exercidas:

- a) Por servidor designado mesmo que não ocupe cargo na Administração Pública.
- b) Preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- c) Alternadamente por ocupantes de cargo efetivo e de cargo em comissão.
- d) Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
- e) Por servidor aposentado que retorna ao serviço público, sem ocupar cargo.

62. (FCC / TRT 5ª Região – 2003) Francisco de Assis, estando no exercício do cargo público de analista judiciário junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, pretende candidatar-se a Vereador do Município de Salvador. Francisco deverá ser informado de que:

- a) Somente poderá candidatar-se a Vereador se pedir demissão do cargo de analista judiciário.



- b) Poderá exercer o mandato de Vereador e o cargo de analista judiciário, desde que haja compatibilidade de horários, devendo optar por uma remuneração.
- c) Investido no mandato de Vereador, ficará afastado do cargo de analista judiciário, devendo perceber os subsídios do cargo eletivo.
- d) Investido no mandato de Vereador, ficará afastado do cargo de analista judiciário, ainda que haja compatibilidade de horários, podendo optar por uma remuneração.
- e) Poderá exercer o mandato de Vereador e o cargo de analista judiciário, acumulando a remuneração de ambos, desde que haja compatibilidade de horários.

63. (FCC / TRE-AP – 2011) Eugênio, servidor público estável, perdeu o cargo por sentença judicial transitada em julgado, cuja vaga foi ocupada por Roberval que também é servidor público estável. Porém, Eugênio obteve novas provas e ingressou com ação apropriada que foi julgada procedente, sendo invalidadas a sentença judicial e a sua demissão. Segundo a Constituição Federal,

- a) Eugênio será reintegrado e, por consequência, o Roberval será promovido ao cargo de chefia.
- b) não será reintegrado porque sua vaga já está ocupada por Roberval. Eugênio será obrigatoriamente posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, sem direito a indenização.
- c) Não será reintegrado porque sua vaga já está ocupada por Roberval e, nesse caso, Eugênio será obrigatoriamente aproveitado em outro cargo, sem direito a indenização.
- d) será reintegrado e o Roberval será mantido no mesmo cargo, sendo vedada sua recondução.
- e) Eugênio será reintegrado e o Roberval, ocupante da vaga, por ser estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

64. (FCC/TRF 3ª Região – 2014) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, quanto à responsabilidade por danos causados a terceiro,

- a) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem se houver prova de dolo.
- b) responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente de dolo ou culpa.
- c) apenas responderão pelos danos que seus agentes causarem em caso de culpa.
- d) não responderão pelos danos causados por seus agentes.
- e) responderão pelos danos causados, desde que seus agentes tenham sido condenados em ação anterior ao ressarcimento.

65. (FCC / TRT 7ª Região – 2009) A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

66. (FCC / TRT 7ª Região – 2009) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.



67. (FCC / TRT 5ª Região – 2003) A sentença judicial que reconhece a prática de ato de improbidade administrativa por agente público, suspendendo-lhe os direitos políticos e tornando indisponível seus bens:

- a) Impede o ajuizamento de ação com vistas à condenação do agente na esfera criminal.
- b) Está em conformidade com a Constituição, que prevê ainda a perda da função e o ressarcimento ao erário, na forma da lei.
- c) Está em conformidade com a Constituição, que possibilita ainda a condenação criminal do agente, na mesma sentença, independentemente de ação penal.
- d) Afronta a Constituição, pois não se admite a suspensão de direitos políticos em Estado Democrático de Direito.
- e) Ofende a Constituição, que assegura a propriedade como direito fundamental do indivíduo, sendo vedado o confisco.

68. (FCC / TRE-AC – 2003) Considere as medidas abaixo.

- I) Suspensão dos direitos políticos.
- II) Perda da função pública.
- III) Indisponibilidade de bens.
- IV) Ressarcimento ao erário.

Os atos de improbidade administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei e sem prejuízo da ação penal cabível, a imposição das medidas referidas em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) I, II e IV, apenas.



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 24. LETRA C | 47. LETRA B |
| 2. LETRA E | 25. LETRA C | 48. LETRA A |
| 3. LETRA C | 26. LETRA A | 49. LETRA A |
| 4. LETRA B | 27. LETRA D | 50. LETRA B |
| 5. LETRA A | 28. LETRA B | 51. LETRA A |
| 6. LETRA D | 29. LETRA A | 52. LETRA E |
| 7. LETRA E | 30. LETRA B | 53. LETRA C |
| 8. LETRA A | 31. LETRA D | 54. LETRA D |
| 9. LETRA B | 32. LETRA D | 55. LETRA D |
| 10. LETRA E | 33. LETRA D | 56. LETRA C |
| 11. LETRA A | 34. LETRA A | 57. LETRA C |
| 12. LETRA E | 35. LETRA D | 58. LETRA E |
| 13. LETRA C | 36. LETRA E | 59. LETRA C |
| 14. LETRA A | 37. LETRA B | 60. LETRA E |
| 15. LETRA B | 38. LETRA D | 61. LETRA D |
| 16. LETRA E | 39. LETRA E | 62. LETRA E |
| 17. LETRA B | 40. LETRA C | 63. LETRA E |
| 18. LETRA E | 41. LETRA E | 64. LETRA B |
| 19. LETRA E | 42. LETRA A | 65. ERRADA |
| 20. LETRA A | 43. LETRA A | 66. CORRETA |
| 21. LETRA D | 44. LETRA E | 67. LETRA B |
| 22. LETRA E | 45. LETRA C | 68. LETRA A |
| 23. LETRA A | 46. LETRA E | |

